



Derecho Mercantil

Javier Vázquez Pariente
Magistrado

**Temas del Programa de las Oposiciones de Ingreso en las
Carreras Judicial y Fiscal**

**Edición adaptada al programa publicado en el
Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2025**

Enero 2026

Información sobre el temario y suscripción a actualizaciones en:
www.vazquezpariente.com y **Carrera.Judicial.2008@gmail.com**

Edición cerrada el 4 de enero de 2026

DERECHO MERCANTIL

Boletín Oficial del Estado de 1 de noviembre de 2025

TEMA 1. EL DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO, CARACTERES Y CONTENIDO. EL ACTO DE COMERCIO: CONCEPTO Y CLASES. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. OTRAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. RELEVANCIA DE LAS NORMAS DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

TEMA 2. LA CONTABILIDAD MERCANTIL. LOS LIBROS DE COMERCIO: CLASES Y REQUISITOS. EXHIBICIÓN Y FUERZA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE COMERCIO. LAS CUENTAS ANUALES: SU FORMULACIÓN Y LA APORTACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL. LA AUDITORÍA DE CUENTAS.

TEMA 3. LA SOCIEDAD MERCANTIL: CONCEPTO, NATURALEZA, CARACTERES Y CLASES. EL OBJETO SOCIAL. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL; RÉGIMEN DEL REGISTRO MERCANTIL. SOCIEDADES MERCANTILES IRREGULARES Y SOCIEDADES CIVILES CON FORMA MERCANTIL.

TEMA 4. CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: ESCRITURA, ESTATUTOS, INSCRIPCIÓN, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. PROCEDIMIENTOS DE FUNDACIÓN. APORTACIONES SOCIALES: APORTACIONES DINERARIAS Y APORTACIONES NO DINERARIAS. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS. RESPONSABILIDAD POR LAS APORTACIONES NO DINERARIAS. EL DESEMBOLSO. LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.

TEMA 5. PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES. LOS DERECHOS DEL SOCIO. EL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS Y EL RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. LA REPRESENTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES. COPROPIEDAD Y DERECHOS REALES SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES O ACCIONES. NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS PARTICIPACIONES O ACCIONES.

TEMA 6. LA JUNTA GENERAL. COMPETENCIA. CLASES. CONVOCATORIA. JUNTA UNIVERSAL. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS. LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. REPRESENTACIÓN Y DEBERES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO. EL ADMINISTRADOR DE HECHO.

TEMA 7. MODIFICACIONES ESTATUTARIAS. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO, MODALIDADES Y EJECUCIÓN. EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO, MODALIDADES Y REQUISITOS. REDUCCIÓN Y AUMENTO SIMULTÁNEOS.

TEMA 8. LA SEPARACIÓN DE SOCIOS. LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS. LA DISOLUCIÓN: CONCEPTO Y CAUSAS. ACUERDOS DE DISOLUCIÓN. LA LIQUIDACIÓN. EL LIQUIDADOR: NOMBRAMIENTO Y ESTATUTO DEL LIQUIDADOR.

TEMA 9. LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES TRAS LA MODIFICACIÓN OPERADA POR EL REAL DECRETO LEY 5/2023, DE 28 DE JUNIO. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS Y LOS ACREEDORES. TRANSFORMACIÓN. FUSIÓN. ESCISIÓN.

TEMA 10. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS: CONCEPTO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

TEMA 11. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA, CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EUROPEO. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EL CONTRATO DE EDICIÓN.

TEMA 12. LOS TÍTULOS VALORES: CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, CARACTERES Y CLASES. LA LETRA DE CAMBIO. EL CHEQUE. EL PAGARÉ.

TEMA 13. LA COMPRAVENTA MERCANTIL: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. EL RIESGO. COMPRAVENTAS MERCANTILES ESPECIALES. LA VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES.

TEMA 14. EL CONTRATO DE COMISIÓN Y EL AFIANZAMIENTO MERCANTIL. EL CONTRATO DE AGENCIA. EL CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL. LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS. EL LEASING Y EL FACTORING. REFERENCIA AL CONTRATO DE FRANQUICIA.

TEMA 15. EL CONTRATO DE SEGURO: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES. ELEMENTOS. SEGURO CONTRA DAÑOS: TIPOS DE SEGUROS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

TEMA 16. SEGURO DE PERSONAS. EL SEGURO DE VIDA. ESPECIAL REFERENCIA AL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA. EL REASEGURO.

TEMA 17. EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA MERCANTIL: EXHIBICIÓN DE LIBROS DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, LA CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES, NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN DE LIQUIDADOR, AUDITOR O INTERVENTOR DE UNA ENTIDAD, REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y DE LA AMORTIZACIÓN O ENAJENACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES O ACCIONES. DISOLUCIÓN JUDICIAL DE SOCIEDADES. CONVOCATORIA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS. ROBO, HURTO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE TÍTULO VALOR O REPRESENTACIÓN DE PARTES DE SOCIO. NOMBRAMIENTO DE PERITO EN LOS CONTRATOS DE SEGURO.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 1

EL DERECHO MERCANTIL: CONCEPTO, CARACTERES Y CONTENIDO. EL ACTO DE COMERCIO: CONCEPTO Y CLASES. EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. OTRAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL. RELEVANCIA DE LAS NORMAS DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

EL DERECHO MERCANTIL

- Al estudiar el Derecho Mercantil, siguiendo a Uría, podemos comenzar definiéndolo como *aquella rama del Derecho Patrimonial Privado que se ocupa de la organización y la actividad profesional de los empresarios en el mercado.*
 - En relación con él, hay que señalar que su origen histórico se remonta a la Edad Media como consecuencia del desarrollo económico y comercial alcanzado que hace surgir la necesidad de una normativa reguladora de la actividad de los comerciantes.
 - No obstante, esta concepción subjetivista del Derecho Mercantil como ordenamiento regulador de la actividad de los comerciantes es sustituida en el s. XIX por una nueva concepción objetivista, que lo contempla como aquella rama del ordenamiento que se ocupa de los actos de comercio.
 - Finalmente, algunos autores modernos propugnan una nueva concepción del Derecho Mercantil como ordenamiento regulador de las empresas con forma mercantil.
- En cuanto a sus **caracteres**, distinguimos los siguientes:
 - En primer lugar, se trata de una disciplina autónoma dentro del Derecho Privado.
 - En segundo lugar, se trata de una disciplina con vocación de universalidad a diferencia del Derecho Civil del que fueron históricamente desgajándose ramas como el Derecho Mercantil y el Derecho Laboral.
 - Por último, se trata de una disciplina caracterizada por una fuerte presencia tradicional de normas consuetudinarias.
- En cuanto a su **contenido**, dentro del Derecho Mercantil cabe distinguir cinco materias como son la estructura de la organización empresarial; el estatuto jurídico del empresario individual y las sociedades mercantiles; los instrumentos del tráfico mercantil como contratos mercantiles y títulos valores; las situaciones anormales en la vida de la empresa como los supuestos de iliquidez o insolvencia y las instituciones de la navegación marítima y aérea.

EL ACTO DE COMERCIO: CONCEPTO Y CLASES

- Pasando a ocuparnos del acto de comercio, el art. 2 del Código de Comercio dispone que *serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera otros de análoga naturaleza.*
 - En este sentido, el Código de Comercio no establece una definición objetiva de lo que deba entenderse por acto de comercio ni contiene una enumeración de los mismos.
 - Sin embargo, esta laguna ha sido suplida por la jurisprudencia que los concibe como aquellos actos a título oneroso que reúnen tres requisitos como son estar dirigidos a la creación y circulación de riqueza, atender al valor permutable de los bienes y realizarse con habitualidad y carácter profesional.
- En cuanto a sus **clases**, podemos manejar distintos criterios de clasificación y, dentro de ellos, distinguiremos entre actos principales y accesorios.
 - En cuanto a los **actos principales**, se trata de aquellos que tienen naturaleza mercantil por sí mismos y pueden clasificarse en operaciones de cambio de mercancías como la compraventa mercantil; operaciones de cambio de dinero como los contratos bancarios y operaciones de cambio de valores como los contratos bursátiles.
 - En cuanto a los **actos accesorios**, se trata de aquellos que cobran naturaleza mercantil por su relación con otros actos mercantiles y pueden clasificarse en actos dirigidos a la realización de actos principales como los contratos de depósito o préstamo dirigidos a la realización de un negocio mercantil o bien actos auxiliares de un acto principal como son los contratos de transporte o seguro.

EL SISTEMA DE FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

EL CÓDIGO DE COMERCIO Y LA LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

- Pasando a ocuparnos de las fuentes del Derecho Mercantil, el art. 2 del Código de Comercio dispone que *los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten y estén o no especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los usos del comercio observados generalmente en cada plaza y, a falta de ambos, por las del Derecho común.*
- En cuanto al **Código de Comercio**, la codificación mercantil atraviesa dos principales etapas presididas por los Códigos de Comercio de 1829 y 1885, actualmente en vigor.
 - En cuanto a su estructura, el Código de Comercio consta de 955 artículos divididos en cuatro libros sucesivamente dedicados a los comerciantes y el comercio en general; los contratos de comercio; el comerciante marítimo y las suspensiones de pagos, quiebras y prescripciones.
 - En cuanto a su contenido, el Código de Comercio se ocupa de instituciones nuevas que no venían contempladas en la legislación anterior como las operaciones bursátiles y la quiebra de las sociedades mercantiles pero deja al margen instituciones como la hipoteca naval y gran número de operaciones bancarias.
- En cuanto a la **legislación complementaria**, hay que señalar que el desarrollo de la actividad comercial y la insuficiencia del Código de Comercio han provocado la aprobación de múltiples leyes especiales como son las siguientes:
 - Primero, la Ley de Contrato de Seguro de 1980.
 - Segundo, la Ley Cambiaria y del Cheque de 1985.
 - Tercero, la Ley de Competencia Desleal de 1988.
 - Cuarto, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998.
 - Quinto, la Ley de Cooperativas de 1999.
 - Sexto, la Ley de Marcas de 2001.
 - Séptimo, la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico de 2002.
 - Octavo, la Ley de Defensa de la Competencia y el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 2007.
 - Noveno, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010.
 - Decimo, la Ley de Navegación Marítima de 2014.
 - Undécimo, la Ley de Auditoría de Cuentas; la Ley de Patentes y la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras de 2015.
 - Duodécimo, el Texto Refundido de la Ley Concursal de 2020 y la Ley Orgánica para la Reforma Concursal de 2003.
 - Por último, la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión de 2023 y el Real Decreto Ley 5/2023, sobre trasposición de Directivas europeas en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

OTRAS FUENTES DEL DERECHO MERCANTIL

- Pasando a ocuparnos de las otras fuentes del Derecho Mercantil, nos referiremos a los usos del comercio y las condiciones generales de la contratación.

USOS DEL COMERCIO

- En cuanto a los usos de comercio, siguiendo a Uría, podemos definirlos como *la norma creada por la observancia repetida, uniforme y constante de los comerciantes en sus negocios*.
- En cuanto a las **clases de usos**, distinguimos entre usos interpretativos y normativos.
 - En cuanto a los **usos interpretativos**, se trata de aquéllos que permiten completar la voluntad de las partes de acuerdo con el contenido típico de los contratos.
 - En este sentido, el art. 1287 del Código Civil dispone que *el uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que, de ordinario, suelen establecerse*.
 - En cuanto a los **usos normativos**, se trata de aquéllos que se imponen como normas jurídicas a las partes en un negocio.
 - En este sentido, el art. 1258 del Código Civil dispone que *los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley*.
- En cuanto a la **prueba del uso**, la jurisprudencia sostiene que éstos deberán ser probados por la parte que pretenda beneficiarse de ellos a menos que sean notorios. No obstante, el Juez podrá aplicarlos de oficio siempre que los conozca y tenga certeza de su carácter normativo.

LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

- En cuanto a las condiciones generales de la contratación, hay que señalar que el desarrollo alcanzado por el tráfico mercantil moderno ha dado lugar a la aparición de los contratos en masa impuestos por las grandes compañías a sus clientes.
- En este sentido, la materia se encuentra regulada en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1998, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva de la Unión Europea de 5 de abril de 1993 sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores.
- En cuanto a su **concepto**, el art. 1 dispone que *son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes con independencia de la autoría material de las mismas, su apariencia externa y cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos*.
 - Por su parte, el art. 2 dispone que esta normativa se aplicará a aquellos contratos que contengan condiciones generales y que sean celebrados entre un profesional llamado predisponente y cualquier persona física o jurídica llamada adherente.
 - En este sentido, se entiende por profesional a cualquier persona física o jurídica que actúa en el marco de una actividad profesional o empresarial pública o privada.
- En cuanto a los **requisitos de incorporación**, el art. 5 fija las siguientes reglas:
 - En primer lugar, las condiciones deberán estar redactadas con claridad, transparencia, concreción y sencillez.
 - En segundo lugar, será necesario que el adherente haya manifestado su aceptación para la incorporación de las condiciones generales al contrato.
 - En tercer lugar, se entenderá que no existe dicha aceptación cuando el predisponente no haya informado de la existencia de las condiciones generales a los adherentes y les haya facilitado un ejemplar de las mismas salvo que el contrato no deba formalizarse por escrito en cuyo caso bastará que las condiciones sean expuestas en lugar visible en el sitio donde se celebre el negocio o de cualquier otro modo que permita al adherente conocer su existencia.

- En cuanto a las **cláusulas excluidas**, el art. 8 declara nulas las condiciones que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en la misma ley u otra norma imperativa o prohibitiva. Por su parte, el art. 7 dispone que no se entenderán incorporadas al contrato las siguientes cláusulas:
 - Primero, las condiciones que el adherente no haya tenido oportunidad de conocer al tiempo de su celebración o no hayan sido firmadas si fuere necesario.
 - Segundo, las condiciones ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles, salvo que hubieran sido aceptadas expresamente por escrito y se ajusten a la normativa sobre transparencia contractual en el ámbito de que se trate.
- En cuanto a las **acciones protectoras**, el art. 9 dispone que el adherente a un contrato que contenga condiciones generales podrá solicitar a los Tribunales civiles que declaren la nulidad o la no incorporación al contrato de todas o algunas de dichas condiciones. En este sentido, la sentencia estimatoria declarará la ineficacia total del contrato cuando tales pronunciamientos afectaren a elementos esenciales del mismo.
- Por otro lado, los arts. 12 y siguientes contemplan también las siguientes acciones colectivas:
 - Primero, la acción de cesación que tiene por objeto la condena del demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se consideren nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo.
 - Segundo, la acción de retractación que tiene por objeto la condena del demandado a retractarse de la recomendación que hubiera efectuado de utilizar las condiciones generales que se declaren nulas y a abstenerse de recomendarlas en el futuro.
 - Tercero, la acción declarativa que tiene por fin obtener el reconocimiento de que una determinada cláusula constituye condición general para conseguir su inscripción en el Registro establecido por la ley.

RELEVANCIA DE LAS NORMAS DE DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

- Pasando a ocuparnos de la relevancia de las normas de Derecho de la Unión Europea, cabe recordar que la adhesión de España a las Comunidades Europeas supuso la incorporación a nuestro ordenamiento del Derecho de la Unión Europea cuyas relaciones con el Derecho interno se rigen por los principios de eficacia directa y primacía.
 - Por otro lado, la incidencia del Derecho de la Unión Europea en el Derecho mercantil es notable ya que uno de los principios básicos de la Comunidad Económica Europea es la implantación de un mercado interior basado en la libre circulación de factores de producción, la protección de la libertad de competencia y el establecimiento de una unión aduanera fundamentada en la supresión de los aranceles interiores y la fijación de un arancel exterior común.
 - Por otro lado, las Directivas comunitarias en estas materias han dado lugar a múltiples leyes de transposición.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 2

LA CONTABILIDAD MERCANTIL. LOS LIBROS DE COMERCIO: CLASES Y REQUISITOS. EXHIBICIÓN Y FUERZA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE COMERCIO. LAS CUENTAS ANUALES: SU FORMULACIÓN Y LA APORTACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL. LA AUDITORÍA DE CUENTAS.

LA CONTABILIDAD MERCANTIL

- Al estudiar la contabilidad mercantil, podemos comenzar definiéndola como *un sistema de información de la actividad del empresario que permite conocer la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de su empresa.*
 - En este sentido, su régimen jurídico se recoge en el Código de Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el Plan General de Contabilidad.
 - Por su parte, el art. 25 del Código de Comercio dispone que todo comerciante llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un seguimiento cronológico de sus operaciones y la elaboración periódica de inventarios y balances.

LOS LIBROS DE COMERCIO: CLASES Y REQUISITOS

- En cuanto a los libros de comercio, el art. 28 del Código de Comercio contempla las siguientes clases de libros:
 - En primer lugar, el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales que recogerá el balance inicial, los balances de comprobación trimestrales, las cuentas anuales y el inventario de cierre del ejercicio.
 - En segundo lugar, el Libro Diario que registrará todas las operaciones de la empresa si bien también será válida su anotación conjunta por periodos no superiores a un mes y siempre que el detalle de las operaciones conste en otros libros o registros.
- En cuanto a los **requisitos de los libros**, conviene señalar las siguientes normas:
 - Primero, el art. 25 dispone que la contabilidad será llevada por el empresario u otras personas autorizadas sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos. No obstante, la autorización se presumirá concedida salvo prueba en contrario.
 - Segundo, el art. 27 dispone que los libros deberán ser legalizados por el Registrador Mercantil del lugar del domicilio del empresario. En este sentido, la legalización se practicará antes de la utilización de los libros si están encuadernados o en los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio si se encuadernan con posterioridad.
 - Por último, el art. 30 dispone que los empresarios están obligados a la conservación de los libros, correspondencia y documentación relativa al negocio durante un mínimo de seis años desde el último asiento. Por otro lado, este deber no se extingue por la disolución de la sociedad ni la muerte del empresario en cuyo caso corresponderá a los liquidadores o a los herederos del empresario respectivamente.

EXHIBICIÓN

- Pasando a ocuparnos de la exhibición de los libros, el art. 32 dispone que la contabilidad de los empresarios es secreta sin perjuicio de las excepciones previstas en la ley.
 - En este sentido, el reconocimiento general de los libros sólo podrá acordarse de oficio o a instancia de parte en caso de procedimiento concursal, liquidación de la sociedad, expedientes de regulación de empleo o cuando los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo.
 - Por otro lado, también podrá acordarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés y responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. No obstante, la exhibición se limitará a los extremos que guarden relación con la cuestión de que se trate.

- En cuanto a la **forma de la exhibición**, el art. 33 dispone que el reconocimiento de los libros se realizará en el establecimiento del empresario y en su presencia o en la de la persona que designe y con las medidas oportunas para la custodia y conservación de los libros.
- En cuanto a la **exhibición judicial**, el art. 327 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que su utilización de los libros de los comerciantes como medio de prueba se ajustará a lo previsto en las leyes mercantiles.
- No obstante, el Tribunal podrá acordar excepcional y motivadamente la presentación de libros o soportes informáticos siempre que se especifiquen los asientos que deban ser examinados.

FUERZA PROBATORIA

- En cuanto a la fuerza probatoria de los libros de comercio, el art. 31 dispone que el valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho.
- En este sentido, el art. 326 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que los documentos privados harán prueba en el proceso con el mismo alcance que los documentos públicos cuando su autenticidad no fuere impugnada por la parte a la que perjudiquen.

LAS CUENTAS ANUALES: SU FORMULACIÓN

- Pasando a ocuparnos las cuentas anuales y su formulación, el art. 34 del Código de Comercio dispone que, al cierre de cada ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto en el ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
- Por otro lado, las cuentas anuales deberán redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa de conformidad con las disposiciones legales.
- En cuanto al **balance**, el art. 35 dispone que éste recogerá de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto.
 - En cuanto al **activo**, éste se clasifica en activo circulante y activo fijo.
 - En este sentido, el activo circulante incluye los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar durante el ciclo normal de explotación y aquellas partidas cuya enajenación, realización o vencimiento se espera en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los demás elementos se consideran activo fijo.
 - En cuanto al **pasivo**, éste se clasifica en pasivo circulante y pasivo no corriente.
 - En este sentido, el pasivo circulante incluye las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el ciclo normal de explotación o en el plazo máximo de un año desde la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los demás elementos se consideran pasivo no corriente.
 - De igual modo, también figurarán por separada las provisiones u obligaciones en que exista incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento.
 - En cuanto al **patrimonio neto**, éste deberá registrar por separado los fondos propios y los demás elementos que lo integran.

- En cuanto al **balance abreviado**, se trata de una versión simplificada en la que no se precisa el nivel de desglose exigido para el balance ordinario.
- En relación con él, el art. 257 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que podrán presentar balance abreviado aquellas sociedades que reúnan en dos ejercicios consecutivos dos de los tres requisitos consistentes en que el total de las partidas de activo no supere los 4.000.000 euros; que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 8.000.000 euros y que el número medio de trabajadores en el ejercicio no supere cincuenta.
- En cuanto al **cuenta de pérdidas y ganancias**, el art. 35 del Código de Comercio dispone que ésta recogerá de forma separada los ingresos y gastos imputables al ejercicio, los resultados de explotación y los que no lo sean.
 - Por otro lado, esta cuenta reflejará por separado una serie de partidas como el importe de la cifra de negocios, los consumos de existencias, los gastos de personal, las dotaciones a la amortización y el impuesto sobre beneficios.
 - Por su parte, la cifra de negocios reflejará los ingresos correspondientes a la actividad ordinaria de la empresa con una serie de deducciones como el Impuesto sobre el Valor Añadido y otros impuestos que deban ser objeto de repercusión.
- En cuanto al **estado de cambios en el patrimonio neto**, el art. 35 dispone que éste reflejará los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio y los movimientos producidos en el patrimonio neto.
 - Por otro lado, esta partida deberá reflejar las transacciones realizadas con los socios y propietarios de la empresa cuando actúen como tales.
 - Del mismo modo, también deberán reflejarse los ajustes producidos en el patrimonio neto como consecuencia del cambios en los criterios contables o corrección de errores.
- En cuanto al **estado de flujos de efectivo**, el art. 35 dispone que éste reflejará los cobros y pagos realizados por la empresa durante el ejercicio.
- No obstante, el art. 257 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que las sociedades que puedan presentar balance abreviado no estarán obligadas a formular los estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo.
- En cuanto a la **memoria**, el art. 35 del Código de Comercio dispone que ésta comentará y ampliará la información recogida en los otros documentos que conforman las cuentas anuales.
- Por su parte, el art. 260 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que la memoria reflejará unas menciones como los criterios de valoración aplicados; la distribución de la cifra de negocios por categorías de actividad y mercados geográficos; el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio con sus gastos de personal y el importe de los sueldos, dietas y otras remuneraciones del personal de alta dirección y de los miembros del órgano de administración.

LA APORTACIÓN AL REGISTRO MERCANTIL

- Pasando a ocuparnos de la aportación de las cuentas anuales al Registro Mercantil, el art. 279 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que los administradores presentarán las cuentas en el Registro Mercantil del domicilio social en el plazo de un mes desde su aprobación.
 - En este sentido, el art. 37 del Código de Comercio dispone que las cuentas anuales serán firmadas por el empresario si se tratare de una persona física; por los socios que respondan ilimitadamente de las deudas sociales y por los administradores y todos ellos responderán de la veracidad de las cuentas.
 - Finalmente, el art. 281 dispone que cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados en el Registro Mercantil.

- En cuanto al **cierre registral**, el art. 282 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que el incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil impedirá la inscripción de cualquier documento referido a la sociedad en tanto no se subsane.
- No obstante, se exceptúan algunas inscripciones como las relativas al cese o dimisión de los administradores, la revocación o renuncia de los poderes, la disolución de la sociedad y el nombramiento de los liquidadores

LA AUDITORÍA DE CUENTAS

- Pasando a ocuparnos de la auditoría de cuentas, ésta viene regulada en la Ley de Auditoría de Cuentas de 2015 y su Reglamento de desarrollo.
 - En este sentido, el art. 1 define la auditoría de cuentas como la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales y de otros estados financieros o documentos contables siempre que tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.
 - Por su parte, el art. 263 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que las cuentas y el informe de gestión deberán ser revisados por un auditor salvo en las sociedades que reúnan en dos ejercicios consecutivos dos de los tres requisitos consistentes en que el total de las partidas de activo no supere los 2.850.000 euros; que el importe neto de la cifra anual de negocios no supere los 5.700.000 euros y que el número medio de trabajadores en el ejercicio no supere cincuenta.
- En cuanto a la **designación de los auditores**, el art. 264 dispone que ésta corresponde a la junta general y se extenderá a un periodo inicial que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve, sin perjuicio de la posible prórroga de este periodo.
 - Por su parte, el art. 265 dispone que si la junta general no designa un auditor de la finalización del ejercicio o el designado no acepta el cargo o no puede ejercer sus funciones, el auditor será designado por el Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad a petición de los administradores o de cualquier socio.
 - Por otro lado, el art. 266 dispone que las personas legitimadas para solicitar la designación del auditor podrán solicitar al Letrado de la Administración de Justicia o al Registrador Mercantil la revocación del cargo del auditor que ellos mismos o la junta general hayan nombrado y el nombramiento de otro si concurre justa causa. De este modo, contra la revocación del cargo de auditor, podrá interponerse recurso ante el Juez de lo Mercantil.
- En cuanto a la **finalidad de la auditoría**, el art. 268 dispone que el auditor comprobará si las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa y, en su caso, la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales.
- Por su parte, el art. 269 dispone que el auditor emitirá un informe detallado sobre el resultado de su actuación para lo que dispondrá de un plazo mínimo de un mes desde la entrega de las cuentas firmadas por los administradores.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 3

LA SOCIEDAD MERCANTIL: CONCEPTO, NATURALEZA, CARACTERES Y CLASES. EL OBJETO SOCIAL. CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL; RÉGIMEN DEL REGISTRO MERCANTIL. SOCIEDADES MERCANTILES IRREGULARES Y SOCIEDADES CIVILES CON FORMA MERCANTIL.

LA SOCIEDAD MERCANTIL

- Al estudiar la sociedad mercantil, podemos comenzar definiéndola como *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio.*
- Por su parte, el art. 1 del Código de Comercio dispone que *son comerciantes para los efectos de este Código los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dediquen a él habitualmente y las compañías mercantiles o industriales que se constituyeren con arreglo a este Código.*
 - Por otra parte, el art. 116 dispone que *el contrato de compañía, por el que dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se hyaa consittuido con arreglo a las disposiciones de este Código.*
 - Finalmente, conviene recordar que las sociedades pueden revestir naturaleza civil en el caso de que no tengan por fin el ejercicio del comercio.

NATURALEZA

- En cuanto a la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil, la doctrina distingue su vertiente contractual y su vertiente institucional.
- En cuanto a la **vertiente contractual**, se ha planteado la cuestión de determinar si la sociedad mercantil constituye o no un contrato.
 - En este sentido, algunos autores sostienen la tesis negativa partiendo de la concepción del contrato como instrumento de composición de intereses contrapuestos en la medida en que la sociedad mercantil no se basaría en la contraposición de intereses sino en la cooperación entre sus miembros.
 - Por otra parte, el el art. 116 del Código de Comercio se inclina por la tesis favorable al contemplar la sociedad mercantil como un contrato. Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas y, en el caso de las sociedades unipersonales, por acto unilateral.
- En cuanto a la **vertiente institucional**, el apartado 2 del art. 116 dispone que la sociedad mercantil gozará de personalidad jurídica desde el momento de su constitución por lo que los derechos y obligaciones contraídos en el ejercicio de la actividad social se imputarán al patrimonio social y no al patrimonio personal de los socios.
 - En este sentido, el art. 35 del Código Civil dispone que *son personas jurídicas:*
 - 1º. *Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley. Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a Derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas*
 - 2º. *Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad independiente de la de cada uno de sus miembros.*
 - Por su parte, el art. 38 dispone que *las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de toda clase, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución.*
- Finalmente, hay que señalar que el empleo abusivo de la sociedad mercantil como instrumento para eludir la responsabilidad personal de los socios ha conducido a las modernas teorías del levantamiento del velo mediante las cuales se trata de descubrir los intereses individuales que subyacen tras el empleo de la vestidura formal de la persona jurídica. En este sentido, las citadas teorías se basan en técnicas como el fraude de ley y el abuso de Derecho.

CARACTERES

- En cuanto a los caracteres de la sociedad mercantil, distinguimos los siguientes:
 - En primer lugar, se trata de una persona jurídica constituida por voluntad de los socios y que persigue la consecución de unos fines comunes, lícitos y de interés particular.
 - En segundo lugar, se trata de una entidad dotada de un patrimonio propio integrado por las aportaciones de los socios. En este sentido, conviene distinguir entre el capital social que es *aquella cantidad de dinero que representa la suma de las aportaciones de los socios y sirve como garantía para los acreedores* y el patrimonio social que es *el conjunto de los derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica que pertenecen a la sociedad*.
 - En tercer lugar, se trata de una entidad basada en la *affectio societatis* o propósito de obtener una ganancia común a todos los socios. De este modo, el derecho a participar en las ganancias constituye un requisito inherente a cualquier sociedad mercantil.

CLASES

- En cuanto a las clases de sociedad mercantil, distinguimos diversos criterios de clasificación.
- En cuanto al **elemento preponderante**, son sociedades personalistas aquéllas que se basan en los vínculos de confianza entre sus miembros y resultan afectadas por vicisitudes como la muerte o insolvencia de los mismos, como son la sociedad colectiva y la comanditaria simple.
- Por el contrario, son sociedades capitalistas aquéllas cuyo elemento preponderante es el capital social con independencia de sus titulares, como son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
- En cuanto al **régimen de responsabilidad de los socios**, distinguimos entre sociedades de responsabilidad limitada como la sociedad anónima, sociedades de responsabilidad ilimitada como la sociedad colectiva y sociedades de carácter mixto como la comanditaria en la cual sólo los socios colectivos responden ilimitadamente de las deudas sociales mientras que los socios comanditarios responden hasta el límite de sus aportaciones.
- En cuanto al **criterio del Código de Comercio**, el art. 122 dispone que, por regla general, las sociedades mercantiles adoptarán una de cuatro formas como son la regular colectiva, la comanditaria simple o por acciones, la anónima y las de responsabilidad limitada.
 - En cuanto a la sociedad colectiva, se trata de una sociedad personalista cuyos socios responden personal, solidaria y subsidiariamente por las deudas en el ejercicio de la actividad social.
 - En cuanto a la sociedad comanditaria, se trata también una sociedad personalista si bien los socios comanditarios sólo responden de las deudas contraídas en el ejercicio de la actividad social hasta el límite de sus aportaciones.
 - En cuanto a la sociedad anónima, se trata de una sociedad capitalista cuyo capital se encuentra dividido en acciones y en la que sus titulares sólo responden de la gestión social hasta el límite de sus aportaciones.
 - En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada, se trata de un modelo intermedio entre las sociedades personalistas y capitalistas si bien se asemeja más a estas últimas ya que sus miembros no responden personalmente de las deudas sociales.
- Finalmente, nuestro ordenamiento contempla otras clases de sociedad como las cooperativas, mutualidades y sociedades de garantía recíproca.
- Del mismo modo, el art. 122 contempla la existencia de otras formas de sociedad distintas de las expresamente previstas por la ley.

- En cuanto a las **sociedades extranjeras**, cabe señalar que el Código de Comercio contempla como tales a aquéllas que se constituyen fuera de España con independencia de su domicilio.
- Por su parte, el art. 15 dispone que los extranjeros y compañías constituidas en el extranjero podrán ejercer el comercio en España con sujeción a las leyes de su país en cuanto a la capacidad para contratar pero estarán sujetos al Código de Comercio en cuanto a la creación de los establecimientos, ejecución de operaciones y jurisdicción de los Tribunales sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados y Convenios en que España sea parte.

EL OBJETO SOCIAL

- Pasando a ocuparnos del objeto social, podemos definirlo como *el conjunto de actividades para cuya realización se constituye la sociedad mercantil*.
- En cuanto a sus **requisitos**, el objeto social deberá ser posible, lícito y determinado conforme establecen los arts. 1271 a 1273 del Código Civil.
 - Por su parte, el art. 23 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que los estatutos de estas sociedades harán constar el objeto social determinando las actividades que lo integran.
 - Por su parte, el art. 117 del Reglamento del Registro Mercantil dispone, tratándose de sociedades anónimas, el objeto social no podrá comprender la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio o expresiones de análogo significado.
- En cuanto a su **relevancia**, hay que señalar que el objeto social determina la clasificación de la sociedad como civil o mercantil, los actos y negocios jurídicos que puede realizar, el ámbito de representación de sus administradores y el destino de su patrimonio en caso de liquidación.
 - En este sentido, la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sostiene que la sociedad puede realizar actos neutros o polivalentes en relación con el objeto social pero no actos manifiestamente contrarios a él.
 - Por otro lado, puede suceder que la ley exija una forma jurídica determinada para las sociedades con un cierto objeto social como sucede con los bancos o compañías de seguros que deberán revestir la forma de sociedades anónimas.
 - Finalmente, hay que señalar que el cumplimiento del objeto social o la imposibilidad de lograrlo son causas de disolución de la sociedad.

CONSTITUCIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL

RÉGIMEN DEL REGISTRO MERCANTIL

- Pasando a ocuparnos de la constitución e inscripción de la sociedad mercantil, el art. 119 del Código de Comercio dispone que, antes de dar comienzo a sus operaciones, toda compañía deberá hacer constar su constitución, pactos y condiciones mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
- En cuanto a la **escritura pública**, se ha planteado la cuestión de determinar si su otorgamiento constituye un requisito *ad solemnitatem* para la existencia de la entidad o si se trataría de un simple requisito para su inscripción.
- En relación con esta cuestión, la doctrina sostiene que el contrato de sociedad es consensual por lo que se perfecciona por el simple consentimiento sin necesidad de escritura pública.
- En cuanto a la **inscripción registral**, el art. 81 del Reglamento del Registro Mercantil dispone que la inscripción de las sociedades mercantiles tendrá carácter obligatorio.
- Por tanto, la falta de inscripción determinará que la sociedad no adquiera personalidad jurídica y que sus actos puedan ser personalmente imputados a los socios.

- En cuanto al **régimen del Registro Mercantil**, éste viene principalmente recogido en el Título II del Libro Primero del Código de Comercio y el Reglamento del Registro Mercantil de 1996.
- En este sentido, el art. 16 del Código de Comercio dispone que el Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de una serie de personas o entidades como son las siguientes:
 - Primero, los empresarios individuales y sociedades mercantiles.
 - Segundo, las entidades de crédito y seguros y las sociedades de garantía recíproca.
 - Tercero, las instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones.
 - Cuarto, las demás personas naturales o jurídicas en los casos previstos por la ley.
 - Quinto, las agrupaciones de interés económico.
 - Sexto, las sociedades civiles profesionales.
 - Por último, los actos y contratos que establezca la ley.
- Finalmente, el Registro Mercantil tiene también por objeto la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y publicidad de los documentos contables y las demás funciones atribuidas por la ley.

SOCIEDADES MERCANTILES IRREGULARES

- En cuanto a las sociedades mercantiles irregulares, se trata de aquéllas que no reúnen todos los requisitos de constitución exigidos por la ley como son las sociedades ocultas, sociedades en formación y sociedades devenidas irregulares.
- En cuanto a las **sociedades ocultas**, se trata de aquéllas cuyos pactos se mantienen secretos entre los socios y en que éstos actúan en su propio nombre frente a terceros de modo que los socios responden personalmente de las deudas contraídas en el ejercicio de la actividad.
- En este sentido, el art. 1669 del Código Civil dispone que *no tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se registrará por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes.*
- En cuanto a las **sociedades en formación**, se trata de aquéllas cuyos socios han otorgado la escritura pública de constitución pero no han procedido a su inscripción registral.
 - En relación con ellas, el art. 37 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que la sociedad responderá con su propio patrimonio de los actos y contratos indispensables para su inscripción, de los realizados por los administradores dentro de las facultades otorgadas por la escritura para la fase anterior a la inscripción y de los estipulados en virtud de mandato específicos por las personas designadas a tal fin por todos los socios.
 - Por su parte, los socios responderán personalmente hasta el límite de lo que se hayan obligado a aportar a la sociedad.
- En cuanto a las **sociedades devenidas irregulares**, el art. 39 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital las define como aquéllas en que se verifica la voluntad de los socios de no inscribir la sociedad o en que transcurre un año desde el otorgamiento de la escritura de constitución sin que se hubiere solicitado la inscripción.
- En este sentido, el precepto dispone que se aplicarán las normas de la sociedad colectiva o, en su caso, de la sociedad civil si la sociedad hubiera iniciado o continuado sus operaciones.

SOCIEDADES CIVILES CON FORMA MERCANTIL

- En cuanto a las sociedades civiles con forma mercantil, el art. 1670 del Código Civil dispone que *las sociedades civiles por el objeto al que se consagren pueden revestir todas las formas reconocidas por el Código de Comercio. En tal caso, les serán aplicables sus disposiciones en cuanto no se opongan a las del presente Código.*
- No obstante, hay que advertir que sólo podrán ser sociedades civiles con forma mercantil las colectivas y las comanditarias pero no las sociedades anónimas ni las de responsabilidad limitada ya que éstas tienen siempre carácter mercantil según su legislación reguladora.
- En cuanto a su **personalidad jurídica**, se planteó históricamente la cuestión de determinar bajo qué circunstancias o condiciones puede atribuirse personalidad jurídica a las sociedades civiles.
- En este sentido, la doctrina entendió que las sociedades civiles sólo adquirirían personalidad jurídica cuando sus pactos dejaban de ser secretos o, lo que es igual, cuando actuaban en el tráfico económico ejerciendo las actividades propias de su objeto al no haberse establecido un registro público destinado a garantizar la publicidad de las mismas

DERECHO MERCANTIL

TEMA 4

CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL: ESCRITURA, ESTATUTOS, INSCRIPCIÓN, DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y OBJETO SOCIAL. PROCEDIMIENTOS DE FUNDACIÓN. APORTACIONES SOCIALES: APORTACIONES DINERARIAS Y APORTACIONES NO DINERARIAS. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS. RESPONSABILIDAD POR LAS APORTACIONES NO DINERARIAS. EL DESEMBOLSO. LAS PRESTACIONES ACCESORIAS.

CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL

- Al estudiar la constitución de las sociedades de capital, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
- En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010 dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
- En cuanto a su **constitución**, el art. 19 dispone que las sociedades de capital se constituyen por contrato entre dos o más personas y, en el caso de las sociedades unipersonales, por acto unilateral. No obstante, tratándose de sociedades anónimas, también podrán constituirse de forma sucesiva mediante suscripción pública de acciones.
- Por su parte, el art. 20 dispone que la constitución se realizará mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
- En cuanto a la **escritura**, el art. 21 dispone que la misma deberá otorgarse por todos los socios fundadores, ya sean personas físicas o jurídicas, que deberán suscribir la totalidad de las acciones o participaciones sociales.
- Por su parte, el art. 22 dispone que la escritura hará constar una serie de menciones como son la identidad de los socios, la voluntad de constituir la sociedad, el tipo social elegido, las aportaciones que cada uno de los socios realice o se obligue a realizar, el número de las acciones o participaciones recibidas a cambio, los estatutos de la sociedad y la identidad de las personas a quienes se atribuya inicialmente su administración y representación.
- En cuanto a los **estatutos**, el art. 23 dispone que éstos deberán consignar la denominación de la sociedad, el objeto social determinado por las actividades que lo integran, el domicilio social, el capital social, la forma de organización de la sociedad y la forma de deliberación y adopción de acuerdos de sus órganos colegiados.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas, los estatutos también consignarán las clases de acciones, la parte del valor nominal pendiente de desembolso y si están representadas en títulos o anotaciones en cuenta.
 - Finalmente, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, los estatutos harán constar el número de participaciones sociales, su numeración correlativa y, si no fueren iguales, los derechos que atribuyan a los socios.
- En cuanto a la **inscripción**, el art. 32 dispone que los socios fundadores y los administradores deberán presentar la escritura de constitución en el Registro Mercantil en el plazo de dos meses del otorgamiento y responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de esta obligación.
- De este modo, la sociedad adquirirá personalidad jurídica en función del tipo social elegido en el momento de su inscripción.
- En cuanto a la **denominación**, los arts. 6 y 7 fijan las siguientes reglas:
 - En primer lugar, tratándose de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, la denominación social deberá incluir la indicación del tipo de sociedad o su abreviatura.
 - En segundo lugar, tratándose de sociedad comanditaria por acciones, la denominación podrá consistir en una razón social integrada por el nombre de uno, varios o todos los socios colectivos o bien en una denominación objetiva. Del mismo modo, también deberá incluir la indicación del tipo de sociedad o su abreviatura.
 - Por último, las sociedades de capital no podrán adoptar una denominación idéntica a la de cualquier otra sociedad preexistente.
- En cuanto a la **nacionalidad**, el art. 8 dispone que se considerarán españolas y se regirán por lo dispuesto en la presente ley las sociedades con domicilio en España, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido.

- En cuanto al **domicilio social**, el art. 9 dispone que éste deberá establecerse en el lugar en que radique el centro de dirección y administración efectiva de la sociedad o en que radique su establecimiento o explotación principal.
- Por su parte, el art. 10 dispone que en caso de discrepancia entre el domicilio registral y el que proceda conforme al artículo anterior, los terceros podrán considerar domicilio a cualquiera de ellos.
- En cuanto al **objeto social**, podemos definirlo como *el conjunto de actividades para cuya realización se constituye la sociedad*.
 - En este sentido, el art. 23 dispone que los estatutos harán constar el objeto social determinando las actividades que lo integran.
 - Por su parte, el art. 117 del Reglamento del Registro Mercantil dispone, tratándose de sociedades anónimas, el objeto social no podrá comprender la realización de cualesquiera otras actividades de lícito comercio o expresiones genéricas de análogo significado.

PROCEDIMIENTOS DE FUNDACIÓN

- Pasando a ocuparnos de los procedimientos de fundación, el art. 19 prevé dos procedimientos como son el de fundación simultánea y el de fundación sucesiva si bien ese último resulta sólo aplicable a la constitución de sociedades anónimas.
- En cuanto a la **fundación simultánea**, ésta tiene lugar cuando todos los socios fundadores concurren al otorgamiento de la escritura de constitución y suscriben la totalidad del capital social. En este sentido, el sistema de fundación simultánea es el único admitido para las sociedades de capital con excepción de las sociedades anónimas.
- En relación con él, el art. 30 dispone que los socios fundadores responderán frente a la sociedad, los socios y los terceros de la constancia en la escritura de constitución de las menciones exigidas por la ley, de la exactitud de cuantas declaraciones se realicen en ella y de la adecuada inversión de los fondos destinados al pago de los gastos de constitución.
- En cuanto a la **fundación sucesiva**, ésta tiene lugar cuando el otorgamiento de la escritura de constitución viene precedido de una oferta pública de suscripción de acciones. En relación con él, los arts. 42 y siguientes establecen las siguientes reglas:
 - En primer lugar, el procedimiento se iniciará mediante la comunicación del proyecto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la presentación de un programa de fundación y un folleto informativo que recogerá la identidad de los promotores, los estatutos y los requisitos y el plazo para la suscripción de las acciones. Por otro lado, este programa deberá depositarse en el Registro Mercantil antes del inicio de cualquier operación publicitaria de la sociedad proyectada.
 - En segundo lugar, la suscripción de las acciones se realizará en el plazo previsto en el programa de fundación y mediante el desembolso de un 25% de su valor nominal y, si se tratare de aportaciones no dinerarias, éstas se realizarán en la forma prevista por el programa de fundación. Por otro lado, las aportaciones serán indisponibles hasta la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil.
 - En tercer lugar, los promotores convocarán a los suscriptores a una junta constituyente que tendrá lugar en de los seis meses siguientes al depósito del programa de fundación en el Registro Mercantil. Por su parte, la junta aprobará los estatutos, la gestión de los promotores, el valor atribuido a las aportaciones no dinerarias, el nombramiento de los administradores y la designación a las personas que deban otorgar la escritura de constitución e inscribirla en el Registro Mercantil.
 - Por último, las personas designadas al efecto otorgarán la escritura de constitución, que se inscribirá en el Registro Mercantil.

APORTACIONES SOCIALES: APORTACIONES DINERARIAS Y NO DINERARIAS

- Pasando a ocuparnos de las aportaciones sociales, el art. 58 dispone que éstas sólo podrán consistir en dinero o bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica por lo que no se admitirá la aportación de trabajo o de servicios.
 - Por su parte, el art. 59 dispone que será nula la emisión de acciones o participaciones sociales que no respondan a una aportación patrimonial efectiva. Del mismo modo, tampoco se admitirá la emisión de acciones o participaciones por una cifra inferior a su valor nominal.
 - Por otro lado, el art. 60 dispone que cualquier aportación se entenderá realizada a título de propiedad salvo disposición en contrario
- En cuanto a las **aportaciones dinerarias**, el art. 61 dispone que éstas deberán cuantificarse en euros y, si se hicieran en moneda extranjera, se determinará su equivalente en euros.
 - Por otra parte, el art. 62 dispone que la realidad de estas aportaciones se acreditará ante el Notario autorizante de la escritura de constitución o de la escritura de ejecución del aumento de capital o, en el caso de sociedades anónimas, de las escrituras en que consten los sucesivos desembolsos mediante certificación de una entidad de crédito en la que constará el depósito de la suma correspondiente a nombre de la sociedad.
 - Por otro lado, tratándose de la constitución de sociedades de responsabilidad limitada, no será necesario acreditar la realidad de las aportaciones si los fundadores declaran en la escritura que responden solidariamente de aquéllas frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales.
- En cuanto a las **aportaciones no dinerarias**, el art. 63 dispone que tanto la escritura de constitución como la de aumento de capital deberán describir las aportaciones no dinerarias, su valoración y el número de las acciones o participaciones atribuidas.

VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES NO DINERARIAS

- En cuanto a la valoración de las aportaciones no dinerarias, el art. 67 dispone que éstas serán objeto de un informe elaborado por uno o varios expertos independientes designados por el Registrador Mercantil en el que se recogerá la descripción de los bienes o derechos aportados y su valoración, haciendo constar los criterios de valoración empleados y si dicha valoración coincide con el valor nominal y, en su caso, con la prima de emisión de las acciones emitidas.
 - Por su parte, el art. 69 dispone que no será necesario el informe cuando la aportación consista en valores mobiliarios admitidos a cotización en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado o en instrumentos del mercado monetario, en cuyo caso los bienes se valorarán por el precio medio ponderado al que se hubieren negociado en el último trimestre en uno o varios mercados regulados.
 - Del mismo modo, tampoco será necesario el informe cuando la aportación consista en bienes que hubieren sido valorados por un experto independiente no designado por las partes en los seis meses anteriores a la fecha de la aportación.
 - Finalmente, el art. 70 dispone que si las aportaciones no dinerarias se realizaren sin el informe pericial citado, será necesario un informe de los administradores en el que se harán constar una serie de menciones análogas a las señaladas anteriormente.

RESPONSABILIDAD POR LAS APORTACIONES NO DINERARIAS

- En cuanto a la responsabilidad por las aportaciones no dinerarias, distinguimos según se trate de sociedades anónimas o sociedades limitadas.

- En cuanto a la **sociedad anónima**, el art. 77 dispone que todos los fundadores responderán solidariamente de la realidad de las aportaciones y del valor que se les hubiere atribuido frente a la sociedad, los accionistas y los terceros.
- En cuanto a la **sociedad limitada**, el art. 73 dispone que los fundadores, las personas que tengan la condición de socios al tiempo de acordarse el aumento de capital y los adquirentes de participaciones desembolsadas por aportaciones no dinerarias responderán solidariamente de la realidad de las aportaciones y del valor que se les hubiere atribuido frente a la sociedad y los acreedores sociales.
- No obstante, quedan excluidos de esta responsabilidad los socios cuyas aportaciones hayan sido sometidas a informe pericial conforme a lo previsto para la sociedad anónima.

EL DESEMBOLSO

- Pasando a ocuparnos del desembolso, distinguiremos según se trate de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada.
 - En efecto, tratándose de sociedades anónimas, el art. 79 dispone que las acciones en que se divide el capital deberán estar íntegramente suscritas por los socios al tiempo del otorgamiento de la escritura de constitución o la escritura de ejecución del aumento del capital. Por su parte, el capital desembolsado será de, al menos, una cuarta parte del valor nominal de cada una de las acciones.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, el art. 78 dispone que las participaciones sociales deberán estar íntegramente asumidas por los socios y el valor nominal deberá estar íntegramente desembolsado al tiempo del otorgamiento de la escritura de constitución o la escritura de ejecución del aumento del capital.
- En cuanto a los **desembolsos pendientes**, el art. 81 dispone que el accionista de la sociedad anónima deberá aportar el capital pendiente de desembolso en la forma y plazo previsto en los estatutos. De este modo, distinguimos los efectos de la mora respecto a los socios y respecto a la sociedad.
 - En cuanto a los **efectos respecto a los socios**, el art. 83 dispone que el accionista que incurriere en mora en el pago de los desembolsos pendientes no podrá ejercitar el derecho de voto ni el derecho a percibir dividendos activos ni el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones u obligaciones convertibles.
 - Sin embargo, una vez pagado el importe de los desembolsos pendientes, el accionista podrá exigir el pago de los dividendos que no hubieren prescrito pero no podrá ejercitar el derecho de suscripción preferente si el plazo hubiese concluido.
 - Finalmente, el art. 85 dispone que los adquirentes de acciones no liberadas responderán solidariamente con los transmitentes anteriores del pago de los desembolsos pendientes. Por otro lado, esta responsabilidad durará tres años desde la fecha de la transmisión y el transmitente que pague podrá reclamar la totalidad de lo pagado a los transmitentes posteriores.
 - En cuanto a los **efectos respecto a la sociedad**, el art. 84 dispone que ésta podrá exigir el cumplimiento de la obligación con el interés legal y los daños y perjuicios causados o enajenar las acciones por cuenta del socio incumplidor en cuyo caso la enajenación se realizará por un miembro del mercado secundario oficial en que los valores estuvieren admitidos a cotización o por medio de fedatario público, si no lo estuvieren.
 - Sin embargo, si la venta no pudiere efectuarse, las acciones serán amortizadas con la consiguiente reducción del capital y las cantidades ya desembolsadas pertenecerán a la sociedad.

LAS PRESTACIONES ACCESORIAS

- Pasando a ocuparnos de las prestaciones accesorias, el art. 86 dispone que los estatutos de las sociedades de capital podrán establecer a cargo de los socios prestaciones distintas de las aportaciones de capital en cuyo caso se hará constar su contenido, su carácter gratuito o retribuido y las cláusulas penales que se establezcan para el caso de incumplimiento.
 - Por otro lado, los estatutos podrán establecer prestaciones accesorias a cargo de todos o algunos de los socios o bien vincular la obligación de realizarlas a la titularidad de una o varias acciones o participaciones sociales determinadas.
 - Finalmente, las prestaciones accesorias no podrán nunca integrarse en el capital de la sociedad.
- En cuanto a la **transmisión de acciones o participaciones con prestaciones accesorias**, el art. 88 dispone que la transmisión de títulos que lleven aparejadas prestaciones accesorias o cuyos titulares estén obligados personalmente a realizarlas exigirá el consentimiento de la sociedad.
 - En este sentido, la autorización será otorgada por los administradores de la sociedad anónima o por la junta general de la sociedad limitada, salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - Sin embargo, la autorización se entenderá tácitamente otorgada si la sociedad no contestare a la solicitud en el plazo de dos meses desde su presentación.
- En cuanto a la **modificación de la obligación**, el art. 89 dispone que la creación, modificación o extinción de la obligación de realizar prestaciones accesorias deberá acordarse con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos y exigirá, además, el consentimiento individual de los obligados.
- En cuanto a la **falta de realización de la prestación**, el art. 350 dispone que el incumplimiento de las prestaciones accesorias será causa de exclusión de los socios.
- Por su parte, el art. 89 dispone que el incumplimiento por causas involuntarias no será causa de pérdida de la condición de socio, salvo disposición en contrario de los estatutos.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 5

PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES. LOS DERECHOS DEL SOCIO. EL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS Y EL RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. LA REPRESENTACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES. COPROPIEDAD Y DERECHOS REALES SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES O ACCIONES. NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS PARTICIPACIONES O ACCIONES.

PARTICIPACIONES SOCIALES Y ACCIONES

- Al estudiar las participaciones y acciones en las sociedades de capital, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
- En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital de 2010 dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
- En cuanto a las **participaciones sociales y acciones**, hay que señalar que la división del capital en esta clase de títulos es uno de los rasgos propios de las sociedades de capital.
 - En este sentido, se denominan acciones los títulos integrantes del capital social de la sociedad anónima y participaciones sociales, los integrantes del capital de la sociedad de responsabilidad limitada.
 - Por su parte, el art. 90 dispone que tanto unas como otras constituyen partes alícuotas, indivisibles y acumulables del capital social.

LOS DERECHOS DEL SOCIO

- Pasando a ocuparnos de los derechos del socio, el art. 91 dispone que tanto las acciones como las participaciones atribuyen a su titular la condición de socio con todos los derechos inherentes a esta condición que aparezcan reconocidos en la ley y los estatutos.
- Por su parte, el art. 93 dispone que todos los socios tendrán como mínimo los siguientes derechos, salvo en los casos previstos en la ley:
 - Primero, el derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y el patrimonio resultante de la liquidación.
 - Segundo, el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones u obligaciones convertibles en acciones y el de asunción preferente de nuevas participaciones.
 - Tercero, el derecho a asistir y votar en las juntas generales y a impugnar los acuerdos sociales.
 - Por último, el derecho de información.

EL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS

- En cuanto al libro registro de socios, el art. 104 dispone que la sociedad limitada llevará un libro en el que se hará constar la titularidad originaria y las transmisiones sucesivas de las participaciones así como la constitución de derechos reales o gravámenes sobre ellas.
- En este sentido, la llevanza del libro surge de la necesidad de dotar de concreción y firmeza a las participaciones sociales que, a diferencia de las acciones, no pueden estar representadas mediante títulos o anotaciones en cuenta ni tienen la consideración de valores mobiliarios.
- En cuanto a su **funcionamiento**, los arts. 104 a 106 disponen las siguientes reglas:
 - En primer lugar, la sociedad sólo reputará socios a quienes estén inscritos en el libro. Sin embargo, el adquirente de las participaciones podrá ejercer los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión y aunque no se hubiere inscrito.
 - En segundo lugar, tanto los socios como los titulares de derechos reales o gravámenes podrán obtener certificación de las anotaciones registradas a su nombre.
 - En tercer lugar, cualquier socio podrá examinar el libro registro.

LA TRANSMISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES

- Pasando a ocuparnos de la transmisión de las participaciones sociales, hay que señalar que ésta se realiza con menor facilidad que la transmisión de las acciones de la sociedad anónima.
- En cuanto a la **transmisión voluntaria**, el art. 107 dispone que ésta podrá realizarse libremente en favor de los socios; del cónyuge, ascendientes o descendientes del transmitente y de sociedades del mismo grupo.
 - Sin embargo, si la transmisión se hiciere en favor de otras personas distintas, se estará a lo previsto en los estatutos y, a falta de disposición, será necesario el consentimiento de la sociedad mediante acuerdo de la junta.
 - En este sentido, el socio comunicará su voluntad a los administradores junto con las condiciones de la transmisión y la sociedad sólo podrá denegar su consentimiento comunicando al transmitente la identidad de uno o varios socios o terceros que se comprometan a adquirir las participaciones. Sin embargo, si ninguno de los socios o terceros quisiera adquirirlas, la junta podrá acordar su adquisición por la sociedad.
 - Finalmente, si la sociedad no comunicare al socio la identidad de los adquirentes en el plazo de tres meses, aquél podrá enajenar libremente sus participaciones.
- En cuanto a la **transmisión forzosa**, el art. 109 contempla dos supuestos como son los de embargo y adjudicación de las participaciones en subasta.
 - En este sentido, el embargo será inmediatamente notificado a la sociedad por el Juez o autoridad que lo decretare. Por su parte, la sociedad lo hará constar en el libro registro de socios y remitirá copia de la notificación recibida a todos los socios.
 - Por su parte, la adjudicación de las participaciones en subasta o en cualquier otro tipo de enajenación forzosa será también notificada a la sociedad y quedará en suspenso durante el plazo de un mes desde la recepción de la notificación. De este modo, los socios podrán subrogarse en el lugar del rematante durante ese plazo mediante la aceptación de las condiciones de la subasta y la consignación del importe del remate. Sin embargo, si los interesados fueren varios, las participaciones se distribuirán entre ellos a prorrata de sus partes sociales.
- En cuanto a las **cláusulas estatutarias prohibidas**, el art. 108 dispone que las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente libre la transmisión de las participaciones mediante acto *inter vivos* serán nulas.
 - Por su parte, las cláusulas que prohíban la transmisión de las participaciones por acto *inter vivos* sólo serán válidas si los estatutos reconocen el derecho de los socios a separarse de la sociedad en cualquier momento.
 - Sin embargo, los estatutos podrán prohibir la transmisión de las participaciones por acto *inter vivos* o el ejercicio del derecho de separación durante un plazo no superior a cinco años desde la constitución de la sociedad o la ampliación de capital.
- En cuanto a la **transmisión mortis causa**, el art. 110 dispone que la adquisición de alguna participación por sucesión hereditaria conferirá al heredero o legatario la condición de socio.
- Por otro lado, los estatutos podrán establecer un derecho de adquisición preferente de las participaciones del socio fallecido en favor de los socios sobrevivientes y, en su defecto, de la sociedad.

LA REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES

- Pasando a ocuparnos de la representación de las acciones, el art. 92 dispone que las acciones estarán representadas mediante títulos o anotaciones en cuenta.

- En cuanto a la **representación en títulos**, el art. 113 dispone que las acciones representadas en títulos podrán ser nominativas o al portador pero deberán ser nominativas cuando su valor nominal no se haya desembolsado íntegramente o se hayan establecido restricciones a la libre transmisión o lleven aparejadas prestaciones accesorias o lo exijan disposiciones especiales.
- Por su parte, el art. 114 dispone que estas acciones serán siempre numerados y expresarán las siguientes menciones:
 - Primero, la denominación y el domicilio de la sociedad así como los datos de inscripción en el Registro Mercantil.
 - Segundo, el valor nominal de la acción, su número y serie.
 - Tercero, su condición nominativa o al portador.
 - Cuarto, las restricciones a su libre transmisión que se hubieren establecido.
 - Quinto, la suma desembolsada o la indicación de estar completamente liberada.
 - Sexto, las prestaciones accesorias que lleve aparejadas.
 - Por último, la firma de uno o varios administradores.
- En cuanto a la **representación mediante anotación en cuenta**, el art. 118 dispone que se ajustarán a lo dispuesto en la normativa reguladora del mercado de valores.
- En este sentido, la anotación deberá expresar si la acción ha sido íntegramente desembolsada y si llevan aparejadas prestaciones accesorias.

TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES

- Pasando a ocuparnos de la transmisión de las acciones, distinguimos dos supuestos.
 - Por un lado, si los títulos no se hubieren impreso ni entregado a los accionistas, el art. 120 dispone que sólo podrán transmitirse conforme a las normas sobre cesión de créditos y otros derechos incorporales.
 - Por otro lado, si los títulos se hubieran impreso y entregado, éstos podrán transmitirse mediante tradición conforme a lo dispuesto en el art. 545 del Código de Comercio y, en el caso de acciones nominativas, también podrán transmitirse mediante endoso.
- En cuanto a las **restricciones a la libre transmisión**, el art. 123 dispone que las cláusulas estatutarias que hagan prácticamente intransmisible la acción serán nulas.
 - Por su parte, las restricciones o condicionamientos a la libre transmisibilidad de las acciones sólo serán válidas frente a la sociedad cuando recaigan sobre acciones nominativas y vengán expresamente previstas en los estatutos.
 - Finalmente, la transmisión de las acciones sólo podrá condicionarse a la autorización de la sociedad cuando los estatutos mencionen las causas de denegación en cuyo caso la autorización será otorgada por los administradores y se entenderá concedida si no fuera contestada en el plazo de dos meses.

COPROPIEDAD Y DERECHOS REALES SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES O ACCIONES

- Pasando a ocuparnos de la copropiedad y derechos reales sobre acciones y participaciones, nos referiremos sucesivamente al condominio, el usufructo, la prenda y el embargo.
- En cuanto al **condominio**, el art. 126 dispone que los comuneros designarán un representante para el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio y responderán solidariamente frente a la sociedad de las obligaciones que se deriven de esta condición.

- En cuanto al **usufructo**, el art. 127 dispone que si las acciones o participaciones se hallaren en usufructo, la condición de socio corresponderá al nudo propietario pero el usufructuario tendrá derecho a los dividendos activos durante el tiempo en que el usufructo se halle vigente.
 - Por su parte, el art. 128 dispone que, concluido el usufructo, el usufructuario podrá exigir al nudo propietario el incremento de valor experimentado por las acciones o las participaciones como consecuencia de los beneficios no repartidos.
 - Finalmente, en caso de disolución de la sociedad, el usufructuario podrá exigir al nudo propietario la parte de la cuota de liquidación que corresponda al incremento de valor de las acciones o participaciones y el usufructo continuará sobre el resto de dicha cuota hasta que venza el tiempo en que deba extinguirse.
- En cuanto al **prenda de acciones**, el art. 132 dispone que el ejercicio de los derechos de accionista corresponderá al propietario de las acciones o participaciones mientras que el acreedor pignoraticio estará obligado a facilitar el ejercicio de tales derechos.
- Por otro lado, si el propietario incumpliere su obligación de desembolsar el valor nominal de las acciones, el acreedor podrá cumplir la obligación o proceder a la ejecución de la prenda.
- En cuanto al **embargo de acciones**, el art. 133 dispone que se aplicarán las normas previstas para la prenda en cuanto fueren compatibles con la naturaleza del embargo.
 - Por su parte, el art. 623 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que tratándose de valores o instrumentos admitidos a cotización en mercados secundarios oficiales, el embargo se notificará al órgano rector y éste lo notificará a la entidad encargada de la compensación y liquidación.
 - Por el contrario, tratándose de valores o instrumentos no admitidos a cotización, el embargo se notificará a los administradores de la sociedad y éstos comunicarán al Tribunal la existencia de pactos de limitación a la transmisión de las acciones o cualquier otra cláusula que les afecte.

NEGOCIOS SOBRE LAS PROPIAS PARTICIPACIONES O ACCIONES

- Pasando a ocuparnos de los negocios sobre las participaciones o acciones, nos referiremos a la adquisición originaria o adquisición derivativa de acciones o participaciones propias.
- En cuanto a la **adquisición originaria**, el art. 134 dispone que las sociedades de capital no podrán suscribir en ningún caso sus propias acciones o participaciones ni las emitidas por su sociedad dominante.
 - Por otro lado, la infracción de esta norma produce consecuencias distintas en función del tipo de sociedad de que se trate.
 - En efecto, tratándose de sociedades limitadas, el art. 135 dispone que la asunción será nula. Por el contrario, tratándose de sociedades anónimas, el art. 136 dispone que la propiedad de las acciones corresponderá a la sociedad pero su importe será desembolsado por los socios promotores o fundadores y, en el caso de un aumento de capital, por los administradores.
- En cuanto a la **adquisición derivativa**, el art. 146 la contempla únicamente en el caso de las sociedades anónimas y siempre que concurren los siguientes requisitos:
 - Primero, que la adquisición sea autorizada por la junta general.
 - Segundo, que la adquisición no produzca como efecto de que el patrimonio neto resulte inferior a la suma del capital social y las reservas legal o estatutariamente indisponibles.
 - Tercero, que el valor nominal de las acciones en autocartera no sobrepase el 20% del capital social o el 10% si se tratare de acciones admitidas a cotización en un mercado secundario oficial.
 - Por último, que las acciones estén íntegramente desembolsadas.

- Por su parte, el art. 148 dispone que si una sociedad adquiriere acciones propias, el derecho de voto y los demás derechos políticos incorporados a aquéllas quedarán en suspenso. Por su parte, los derechos económicos se atribuirán proporcionalmente al resto de las acciones, a excepción del derecho de asignación gratuita de nuevas acciones.
 - Por otro lado, la sociedad deberá constituir una reserva indisponible por el mismo valor de las acciones computado en el activo.
 - Finalmente, el informe de gestión deberá hacer constar los motivos de la adquisición y enajenaciones realizadas; el número y valor nominal de las acciones adquiridas y enajenadas durante el ejercicio y la parte del capital social que representen.
- En cuanto a los **supuestos de libre adquisición de acciones propias**, el art. 144 dispone que la sociedad anónima adquirir libremente sus propias acciones en supuestos de reducción de capital o cuando formen parte de un patrimonio adquirido a título universal o cuando se trate de acciones liberadas a título gratuito o adjudicadas judicialmente con el fin de satisfacer un crédito de la sociedad frente al titular de las acciones.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 6

LA JUNTA GENERAL. COMPETENCIA. CLASES. CONVOCATORIA. JUNTA UNIVERSAL.
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS. LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
REPRESENTACIÓN Y DEBERES. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RÉGIMEN DE
FUNCIONAMIENTO. EL ADMINISTRADOR DE HECHO.

LA JUNTA GENERAL: COMPETENCIA Y CLASES

- Al estudiar la junta general en las sociedades de capital, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
 - En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
 - Por su parte, la junta general se define como *el órgano supremo de la sociedad, en el que se integran todos los socios y a través del cual se expresa la voluntad social*.
- En cuanto a su **competencia**, el art. 160 le atribuye las siguientes funciones:
 - Primero, la aprobación de las cuentas anuales y de la gestión social y la aplicación del resultado.
 - Segundo, el nombramiento y separación de administradores, liquidadores y auditores de cuentas así como el ejercicio de la acción social contra cualquiera de ellos.
 - Tercero, la modificación de los estatutos sociales.
 - Cuarto, el aumento y reducción del capital social.
 - Quinto, la supresión o limitación de los derechos de suscripción preferente de nuevas acciones o asunción preferente de nuevas participaciones sociales.
 - Sexto, la adquisición, enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales. En este sentido, el carácter esencial de los activos se presume siempre que el valor de la operación supere el 25% del valor de los activos incluidos en el último balance.
 - Séptimo, la transformación, fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo.
 - Octavo, la disolución de la sociedad y la aprobación del balance final de liquidación.
 - Por último, cualesquiera otras materias que le atribuyan la ley o los estatutos.
- Por su parte, el art. 161 dispone que la junta general podrá impartir instrucciones al órgano de administración o someter a su autorización los acuerdos de dicho órgano sobre determinados asuntos salvo disposición en contrario de los estatutos.
- En cuanto a sus **clases**, distinguimos entre juntas ordinarias y extraordinarias.
 - En este sentido, el art. 164 dispone que la junta ordinaria deberá reunirse en los seis primeros meses del ejercicio para aprobar la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior así como resolver sobre la aplicación del resultado. Por otro lado, esta junta será válida aunque se convoque o celebre fuera de plazo.
 - Por su parte, el art. 165 dispone que tendrá la consideración de extraordinaria cualquier junta que no sea la prevista en el artículo anterior.

CONVOCATORIA

- Pasando a ocuparnos de la convocatoria, el art. 166 dispone que la junta será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad.
 - En este sentido, el art. 166 dispone que los administradores convocarán la junta en las fechas y periodos fijados por la ley y los estatutos y cuando lo estimen necesario o conveniente para los intereses de la sociedad.
 - Por otro lado, los administradores convocarán la junta siempre que lo soliciten uno o varios socios que representen un mínimo del 5% del capital social. En este sentido, la junta deberá convocarse en el plazo de dos meses desde la fecha del requerimiento notarial dirigido a los administradores.

- En cuanto a la **convocatoria judicial**, el art. 169 dispone que si los administradores no convocaren la junta en el plazo previsto por la ley o los estatutos, ésta será convocada por el Letrado de la Administración de Justicia o Registrador Mercantil del domicilio social a petición de cualquiera de los socios y con audiencia de los administradores.
- Por otro lado, también se procederá a la convocatoria de esta forma si los administradores no atendieren la solicitud de convocatoria de la minoría y previa audiencia de los administradores.
- En cuanto a la **forma de la convocatoria**, el art. 173 dispone que la junta se convocará por medio de anuncio publicado en la página web de la sociedad cuando ésta se hubiera creado conforme a lo dispuesto en el art. 11 bis.
 - No obstante, la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en que radique el domicilio social en el caso de que la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o ésta no se encuentre todavía debidamente inscrita y publicada.
 - Por otro lado, los estatutos podrán disponer que la convocatoria se realice por cualquier otro procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por todos los socios. Del mismo modo, también los estatutos podrán establecer otros mecanismos adicionales de publicidad.
- En cuanto a la **asistencia a la junta**, el art. 179 dispone que todos los socios y accionistas tienen derecho a asistir a las juntas si bien, tratándose de sociedades anónimas, los estatutos podrán exigir un número mínimo de acciones que no exceda del 1 por mil de capital social.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas, la representación para asistir a la junta podrá conferirse a cualquier persona aunque no sea accionista y salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - Por el contrario, tratándose de sociedades limitadas, la representación podrá conferirse al cónyuge, ascendientes o descendientes del socio; a otro socio distinto o a cualquier persona que ostente un poder general otorgado en documento público y por el que se le atribuyan facultades para administrar la totalidad del patrimonio del representado en el territorio nacional. No obstante, los estatutos podrán autorizar que la representación se confiera a otras personas.
- En cuanto a la **constitución de la junta**, las sociedades anónimas vienen sujetas a las reglas que señalamos a continuación:
 - Primero, el art. 193 dispone que la junta quedará válidamente constituida si concurren en primera convocatoria los accionistas que representen un mínimo del 25% del capital con derecho a voto, Sin embargo, tratándose de segunda convocatoria, no se exige un *quorum* específico salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - Segundo, el art. 194 dispone que si la junta tiene por objeto acuerdos que supongan el aumento o reducción del capital social o cualquier otra modificación de los estatutos; la emisión de obligaciones; la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones; la transformación, fusión, escisión o la cesión global del activo y el pasivo, será necesaria la concurrencia en primera convocatoria de accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto y, en segunda convocatoria, bastará la concurrencia del 25%.
 - Por último, el art. 201 dispone que los acuerdos se adoptarán por mayoría de los accionistas presentes o representados. No obstante, los acuerdos citados en el art. 194 requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta o los dos tercios del capital presente y representado en función de que la junta se haya constituido en primera convocatoria con más del 50% del capital o en segunda convocatoria con más del 25% y menos del 50% del capital.
- Por otro lado, el art. 198 dispone que, tratándose de sociedades limitadas, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos que representen un mínimo de un tercio de las participaciones si bien también se contemplan especialidades para ciertos tipos de acuerdos como los de aumento o reducción del capital social.

JUNTA UNIVERSAL

- Pasando a ocuparnos de la Junta Universal, el art. 178 dispone que la junta se entenderá válidamente constituida siempre que estuviere presente la totalidad del capital social y que los asistentes acuerden por unanimidad su celebración.

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

- Pasando a ocuparnos de la impugnación de acuerdos, el art. 204 dispone que los acuerdos de las juntas serán impugnables cuando fueren contrarios a la ley, a los estatutos o al reglamento de la junta y cuando lesionen el interés social en beneficio de uno o más socios o de terceros.
 - Del mismo modo, se entenderá que existe lesión del interés social cuando el acuerdo se imponga abusivamente por la mayoría aunque no cause daño al patrimonio social. En este sentido, se entenderá que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando se adopte en interés propio de la mayoría y en detrimento injustificado de los otros socios sin responder a una necesidad razonable de la sociedad.
 - Por otro lado, los acuerdos contrarios a la ley serán nulos de pleno derecho mientras que los demás antes mencionados serán meramente anulables.
- En cuanto a la **legitimación**, el art. 206 dispone que ésta corresponderá a los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieren adquirido su condición de tal antes de la adopción del acuerdo y que representen individual o conjuntamente el 1% del capital.
- No obstante, tratándose de acuerdos contrarios al orden público, la legitimación corresponderá a cualquier administrador o tercero y a cualquier socio aunque hubiere adquirido su condición tras la adopción del acuerdo.
- En cuanto a la **caducidad de la acción**, el art. 205 dispone que ésta caducará en el plazo de un año a menos que se trate de acuerdos contrarios al orden público en cuyo caso la acción no prescribirá ni caducará.
 - Por otro lado, tratándose de acuerdos adoptados en junta de socios o en reunión del consejo de administración, el plazo se computará desde la fecha de su adopción.
 - Sin embargo, tratándose de acuerdos adoptados por escrito, el plazo se computará desde la fecha de recepción de la copia del acta.
 - Finalmente, tratándose de acuerdos inscribibles, el plazo se computará desde la fecha de la oponibilidad de la inscripción.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

- Pasando a ocuparnos de la administración de la sociedad, el art. 209 atribuye a los administradores la gestión y representación de la sociedad en los términos previstos en la ley.
- En cuanto a las **clases de administración**, el art. 210 dispone que ésta podrá encomendarse a un administrador único, a varios administradores que actúen de forma conjunta o solidaria o a un consejo de administración.
- Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas en que la administración se atribuya de forma conjunta a dos administradores, el art. 210 dispone que éstos ejercerán sus funciones de forma mancomunada y, si fueren más de dos, constituirán un consejo de administración.

- En cuanto a su **nombramiento**, el art. 212 dispone que los administradores de las sociedades de capital podrán ser personas físicas o jurídicas y no requerirán la condición de socio salvo disposición en contrario de los estatutos.
- Por su parte, el art. 214 dispone que el nombramiento corresponde a la junta general, surtirá efectos desde su aceptación y se inscribirá en el Registro Mercantil en el plazo de diez días.
- En cuanto a su **duración**, el art. 221 dispone que, tratándose de sociedades anónimas, el plazo de duración del cargo será igual para todos los administradores y no podrá exceder de seis años sin perjuicio de la posibilidad de reelección.
- Por otro lado, tratándose de sociedades limitadas, los administradores ejercerán su cargo con carácter indefinido salvo disposición en contrario de los estatutos y también sin perjuicio de la posibilidad de reelección.
- En cuanto a su **cese**, éste tendrá lugar por expiración del plazo para que fueron designados, por acuerdo de la junta y por disolución de la sociedad al iniciarse el periodo de liquidación.
- Por otro lado, el art. 223 dispone que los administradores podrán ser separados de sus cargos por la junta general en cualquier momento y aunque el asunto no conste en el orden del día.

REPRESENTACIÓN Y DEBERES

- Pasando a ocuparnos de la representación de los administradores, el art. 233 dispone que la representación de la sociedad en juicio o fuera de juicio corresponderá a los administradores en la forma determinada por los estatutos.
- En cuanto a las **formas de ejercicio de la representación**, se establecen las siguientes:
 - Primero, si el administrador fuere único, la representación le corresponderá a él.
 - Segundo, si los administradores fueren solidarios, la representación corresponderá a cada uno de ellos sin perjuicio de las disposiciones de los estatutos o acuerdos de la junta sobre distribución de sus facultades que no serán oponibles a terceros.
 - Tercero, si los administradores fueren mancomunados y hubiere dos o más, tratándose de la sociedad limitada, la representación se ejercerá mancomunadamente por un mínimo de dos y, tratándose de la sociedad anónima, la representación se ejercerá mancomunadamente.
 - Finalmente, si existiera un consejo de administración, la representación corresponderá al consejo de forma colegiada si bien los estatutos podrán atribuir la representación a uno o varios de sus miembros. Del mismo modo, también el consejo podrá nombrar una comisión ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, en cuyo caso se fijará su régimen de actuación.
- En cuanto a los **deberes de los administradores**, los arts. 227 y siguientes distinguen:
 - En primer lugar, desempeñar su cargo con la lealtad de un fiel representante, actuando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.
 - En segundo lugar, guardar secreto de las informaciones a que hubieren tenido acceso en el ejercicio del cargo, incluso después de cesar en el mismo y salvo en los casos en que la ley permita o requiera lo contrario.
 - En tercer lugar, abstenerse de participar en la deliberación y votación de los acuerdos en que el administrador o una persona vinculada tenga interés directo o indirecto salvo que le afecten en su condición de administrador.
 - En cuarto lugar, ejercer sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal, con libertad de criterio y con independencia de instrucciones o vinculaciones de terceros.
 - En quinto lugar, evitar situaciones de conflicto entre sus intereses por cuenta propia o ajena y los intereses de la sociedad y sus deberes para con ella.

- Por otro lado, el deber de evitar situaciones de conflicto de intereses se traduce en una serie de prohibiciones como las de aprovecharse de las oportunidades de negocio de la sociedad, hacer uso de sus activos e información confidencial con fines privados, realizar actividades por cuenta propia o ajena que supongan competencia actual o potencial con la sociedad o invocar la condición de administrador para influir en operaciones privadas.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

- Pasando a ocuparnos del consejo de administración, el art. 242 dispone que el mismo estará formado por un mínimo de tres miembros. No obstante, tratándose de sociedades limitadas, el número de integrantes no podrá ser superior a doce.
- En cuanto a su **funcionamiento**, el art. 245 dispone que el consejo de administración deberá reunirse como mínimo una vez al trimestre.
 - Por otro lado, tratándose de la sociedad anónima, el consejo podrá designar a su presidente, regular su propio funcionamiento y aceptar la dimisión de sus consejeros salvo disposición en contrario de los estatutos. No obstante, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros concurrentes a la sesión.
 - Por el contrario, tratándose de sociedades limitadas, los estatutos deberán establecer el régimen de organización y funcionamiento que incluirá normas de convocatoria y constitución así como la forma de deliberación y adopción de acuerdos por mayoría.
- En cuanto a la **impugnación de acuerdos**, el art. 251 dispone que la legitimación corresponde a los administradores y a los accionistas que representen un 1% del capital social.
- En este sentido, el plazo será de treinta días desde la fecha del acuerdo si la acción se ejercita por los administradores o treinta días desde la fecha en que los accionistas hubiesen conocido el acuerdo y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción.

EL ADMINISTRADOR DE HECHO

- Pasando a ocuparnos del administrador de hecho, el art. 236 dispone que los administradores de hecho responderán frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales de los daños que causaren por sus actos u omisiones contrarios a la ley o los estatutos.
- En este sentido, se considerarán administradores de hecho las personas que desempeñen las funciones de administrador sin título, con un título nulo o extinguido o con otro título y aquéllas bajo cuyas instrucciones actúen los administradores de la sociedad.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 7

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS. EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO, MODALIDADES Y EJECUCIÓN. EL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE. LA REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO, MODALIDADES Y REQUISITOS. REDUCCIÓN Y AUMENTO SIMULTÁNEOS.

MODIFICACIONES ESTATUTARIAS

- Al estudiar las modificaciones estatutarias en las sociedades de capital, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
 - En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
 - Por otro lado, las modificaciones estatutarias se regulan mediante un régimen general y unas especialidades para ciertas clases de acuerdos como el aumento y la reducción de capital social o la fusión, escisión o transformación de la sociedad.
- En cuanto al **régimen general**, el art. 285 dispone que las modificaciones estatutarias sólo podrán acordarse por la junta general.
 - En cuanto a la **constitución**, el art. 194 dispone que, tratándose de la sociedad anónima, la junta quedará válidamente constituida cuando concurren en primera convocatoria los accionistas presentes o representados que posean al menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto y, en segunda convocatoria, bastará la concurrencia del 25%.
 - Por el contrario, tratándose de sociedades limitadas, el Texto Refundido no establece un quorum específico para la constitución de la junta.
 - En cuanto a la **adopción del acuerdo**, el art. 201 dispone que, tratándose de la sociedad anónima, el acuerdo exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta o los dos tercios del capital presente y representado en función de que la junta se haya constituido en primera convocatoria con más del 50% del capital o en segunda convocatoria con más del 25% y menos del 50% del capital.
 - Por su parte, el art. 199 dispone que, tratándose de sociedades limitadas, el acuerdo exigirá el voto favorable de más de la mitad de las participaciones sociales.
 - En cuanto a la **publicidad del acuerdo**, el art. 290 dispone que el mismo se elevará a escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
- Por otro lado, se establecen algunas reglas especiales como son las siguientes:
 - En primer lugar, el art. 285 dispone que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional podrá ser acordado por el órgano de administración salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - En segundo lugar, el art. 292 dispone que cualquier modificación que implique nuevas obligaciones para los socios o que pueda afectar a sus derechos individuales exigirá el consentimiento de los interesados.

EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO Y MODALIDADES

- Pasando a ocuparnos del aumento del capital, podemos definirlo como *aquella operación en virtud de la cual se produce una elevación de la cifra del capital social fijada en los estatutos*.
- En cuanto a sus **modalidades**, el art. 295 dispone que el aumento de capital podrá realizarse mediante la emisión de nuevas acciones o participaciones o mediante el aumento del valor nominal de las existentes.
 - Por otro lado, cualquiera de estas operaciones podrá realizarse con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias o con cargo a reservas o beneficios incluidos en el último balance aprobado.
 - Finalmente, las aportaciones podrán consistir en aportación de créditos contra la propia sociedad como sucede con la transformación de obligaciones en acciones.

- En cuanto a su **procedimiento**, el art. 296 dispone que el aumento de capital sólo podrá acordarse por la junta general con los requisitos fijados para la modificación de los estatutos.
- No obstante, será necesario el consentimiento de todos los socios cuando el aumento suponga el incremento del valor nominal de las acciones o participaciones, a menos que se realice con cargo a reservas o beneficios recogidos en el último balance aprobado.
- Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas, la junta general podrá delegar en los administradores una serie de facultades como la de fijar la fecha en que el aumento de capital deberá llevarse a efecto o la de acordar el aumento de capital una o varias veces y hasta una cifra determinada.
 - No obstante, estos aumentos no podrán exceder del 50% del capital en el momento de la autorización y deberán realizarse por aportaciones dinerarias en un plazo de cinco años desde el acuerdo de la junta.
 - Finalmente, el acuerdo de delegación sólo podrá adoptarse con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos.
- Por otra parte, se establecen una serie de reglas especiales para los siguientes casos:
 - En cuanto al aumento por aportaciones dinerarias, el art. 299 dispone que tratándose de sociedades anónimas, el aumento de capital exigirá que las acciones preexistentes estén íntegramente desembolsadas o que la suma pendiente de desembolso no exceda del 3% del capital. No obstante, se exceptúan de la regla las entidades aseguradoras.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades limitadas, será necesario el desembolso total del importe de las participaciones.
 - En cuanto al aumento por aportaciones no dinerarias, el art. 300 dispone que en estos casos, será necesario poner a disposición de los socios al tiempo de la convocatoria de la junta un informe de los administradores sobre la naturaleza de las aportaciones, su valoración, la identidad de las personas que deban realizarlas, el número y valor nominal de las nuevas acciones, la cuantía del aumento de capital y las garantías prestadas para la efectividad de las aportaciones.
 - En cuanto al aumento por compensación de créditos, el art. 301 dispone en este caso, será necesario poner a disposición de los socios al tiempo de la convocatoria de junta un informe de los administradores sobre la naturaleza y características de los créditos, la identidad de los acreedores, el número de acciones o participaciones que hayan de emitirse y la cuantía del aumento del capital.
 - Del mismo modo, también será necesaria una certificación del auditor de cuentas de la sociedad que acredite la exactitud de los datos suministrados por los administradores sobre los créditos a compensar.
 - En cuanto al aumento con cargo a reservas, el art. 303 dispone que podrán utilizarse para este fin las reservas disponibles, las reservas por prima de emisión de acciones o participaciones y la reserva legal.
 - No obstante, tratándose de la sociedad anónima, la reserva legal sólo podrá destinarse a este fin en la parte que exceda del 10% del capital una vez aumentado.

EJECUCIÓN

- Pasando a ocuparnos de la ejecución del aumento de capital, el art. 313 dispone que una vez aprobada la operación, los administradores procederán a la modificación de los estatutos con el fin de reflejar la nueva cifra de capital.
- En este sentido, la modificación constará en escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

- En cuanto a la **inscripción**, el art. 315 dispone que la inscripción del acuerdo de aumento de capital y de la ejecución de la operación se realizarán de forma simultánea.
- No obstante, el acuerdo podrá inscribirse antes de la ejecución siempre que se hubiere previsto expresamente la suscripción incompleta del capital y que la emisión de las nuevas acciones haya sido autorizada o verificada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

- Pasando a ocuparnos del derecho de suscripción preferente, podemos definirlo como *aquel derecho que asiste a los socios en cualquier operación de aumento de capital con emisión de nuevas acciones o participaciones para suscribir un número de acciones o participaciones nuevas proporcional al valor nominal de las que ya posean*.
- En este sentido, el derecho de suscripción preferente tiene por finalidad conceder al socio la posibilidad de mantener el valor relativo de su participación en el capital en caso de aumento del mismo.
- En cuanto a su **ejercicio**, el art. 305 dispone que el plazo para ejercitarlo no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción de nuevas acciones o participaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
- En cuanto a su **transmisión**, distinguimos según se trate de sociedades anónimas o limitadas.
 - En cuanto a la **sociedad anónima**, el art. 306 dispone que el derecho de suscripción preferente de nuevas acciones podrá transmitirse en las mismas condiciones que las acciones de las que se deriva.
 - En cuanto a la **sociedad limitada**, el mismo precepto dispone que el derecho podrá transmitirse mediante acto *inter vivos* a favor de aquellas personas que puedan adquirir libremente las participaciones sociales conforme a la ley y los estatutos.
 - No obstante, los estatutos podrán contemplar también la posibilidad de transmisión del derecho a otras personas en las mismas condiciones previstas para la transmisión *inter vivos* de las participaciones.
- En cuanto a su **limitación**, el art. 308 dispone que la junta general podrá acordar la supresión total o parcial de este derecho en los casos en que el interés de la sociedad lo exija.

LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL: CONCEPTO, MODALIDADES Y REQUISITOS

- Pasando a ocuparnos de la reducción del capital, podemos definirla como *aquella operación en virtud de la cual se produce una rebaja de la cifra del capital social fijada en los estatutos*.
- En cuanto a sus **modalidades**, el art. 317 dispone que la reducción del capital podrá realizarse por tres vías como son la disminución del valor nominal de las acciones o participaciones, la amortización y la agrupación.
- Por otro lado, el mismo precepto dispone que la reducción del capital puede responder a uno de los siguientes objetivos:
 - En primer lugar, el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto cuando éste se hubiere reducido por efecto de las pérdidas.
 - En segundo lugar, la constitución o incremento de reservas legales o voluntarias.
 - En tercer lugar, la devolución del valor de las aportaciones.
 - Por último, tratándose de sociedades anónimas, la reducción del capital puede también tener por finalidad la condonación de la obligación de realizar aportaciones pendientes.

- En cuanto a sus **requisitos**, el art. 318 dispone que la reducción del capital sólo podrá ser acordada por la junta general con los requisitos previstos para la modificación de los estatutos.
 - En este sentido, el acuerdo deberá expresar la cifra de reducción del capital, la finalidad de la reducción, el procedimiento para llevarla a cabo, el plazo de ejecución y la suma que, en su caso, deba abonarse a los socios.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas, el acuerdo se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad y, en caso de no existir, en un periódico de gran circulación de la provincia donde la sociedad tenga su domicilio.
- Por otra parte, se establecen una serie de reglas especiales para los siguientes casos:
 - En cuanto a la reducción por devolución del valor de aportaciones, el art. 329 dispone que si el acuerdo no afectare por igual a la totalidad de las acciones o participaciones, será necesario el acuerdo separado de la mayoría de los accionistas interesados o el consentimiento individual de los titulares de las participaciones, según se trate de sociedades anónimas o sociedades limitadas.
 - Por otra parte, tratándose de sociedades anónimas, el art. 334 dispone que los acreedores cuyos créditos hubieren nacido antes de la fecha del último anuncio del acuerdo de reducción de capital podrán oponerse a la reducción en tanto no se garantice el pago de dichos créditos. Sin embargo, no gozarán de este derecho los acreedores cuyos créditos estén suficientemente garantizados.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades limitadas, el art. 331 dispone que los socios a quienes se hubiere restituido total o parcialmente el valor de sus aportaciones responderán solidariamente entre sí y con la sociedad del pago de las deudas sociales contraídas con anterioridad a la fecha en que el acuerdo de reducción resulte oponible a terceros.
 - En cuanto a la reducción para compensar pérdidas o dotar reservas, el art. 322 dispone que no se admitirá la reducción del capital por pérdidas en tanto la sociedad cuente con reservas voluntarias de cualquier clase o la reserva legal exceda del 10% del capital una vez realizada la reducción.
 - Por otro lado, el art. 327 dispone que la reducción de capital será obligatoria en el caso de la sociedad anónima siempre que las pérdidas hayan disminuido el patrimonio neto por debajo de dos terceras partes del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haberse recuperado el patrimonio.

REDUCCIÓN Y AUMENTO SIMULTÁNEOS

- Pasando a ocuparnos de la reducción y aumento simultáneo, se trata de una operación dirigida a la absorción de pérdidas acumuladas y la reconstrucción del capital de la sociedad.
- En este sentido, el art. 343 dispone que el acuerdo de reducción de capital a cero o por debajo de la cifra mínima legal sólo podrá adoptarse en el caso de que se acuerde simultáneamente la transformación de la sociedad o el aumento de su capital a una suma igual o superior al citado mínimo legal.
- Por otro lado, esta operación viene sometida a los siguientes requisitos legales:
 - En primer lugar, deberá respetarse el derecho de suscripción preferente de los socios.
 - En segundo lugar, la eficacia del acuerdo de reducción quedará condicionada a la ejecución del acuerdo de aumento de capital.
 - Por último, el acuerdo de reducción no será inscribible en el Registro Mercantil a menos que se presente simultáneamente para su inscripción el acuerdo de transformación de la sociedad o de aumento de capital y de ejecución de esta operación.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 8

LA SEPARACIÓN DE SOCIOS. LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS. LA DISOLUCIÓN:
CONCEPTO Y CAUSAS. ACUERDOS DE DISOLUCIÓN. LA LIQUIDACIÓN. EL
LIQUIDADOR: NOMBRAMIENTO Y ESTATUTO DEL LIQUIDADOR.

LA SEPARACIÓN DE SOCIOS

- Al estudiar la separación de socios en las sociedades de capital, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
 - En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
 - Por otro lado, el Texto Refundido configura la separación de socios como un derecho de éstos para el caso de producirse determinadas causas legales o estatutarias.
- En cuanto a las **causas legales**, los arts. 346 y siguientes contemplan los siguientes casos:
 - Primero, los socios que no hayan votado a favor de acuerdos de sustitución o modificación sustancial del objeto social; prórroga o reactivación de la sociedad o creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias.
 - Segundo, tratándose de sociedades limitadas, los socios que no hayan votado a favor de acuerdos de modificación del régimen de transmisión de las participaciones.
 - Tercero, los socios que hayan hecho constar en acta su protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos si la junta general no acuerda la distribución de, al menos, el 25% de los beneficios legalmente distribuibles del ejercicio anterior y siempre que se hayan obtenido beneficios en los tres ejercicios anteriores. No obstante, este derecho sólo existirá trascurrido el quinto ejercicio desde la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y se exceptúa si los dividendos distribuidos en los últimos cinco años fueron, al menos, del 25% de los beneficios legalmente distribuibles del periodo o si existiere disposición en contrario de los estatutos.
 - Por último, los socios también tendrán derecho a separarse de la sociedad en casos de modificación estructural conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 5/2023, sobre trasposición de Directivas europeas en materia de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
- En cuanto a las **causas estatutarias**, el art. 347 dispone que los estatutos podrán fijar otras causas de separación pero los acuerdos de incorporación, modificación o supresión de estas causas exigirán el consentimiento de todos los socios.
- En cuanto a la **forma de ejercicio del derecho**, el art. 348 dispone que los acuerdos que den lugar al derecho de separación se publicarán en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
 - No obstante, tratándose de sociedades limitadas o sociedades anónimas cuyo capital esté dividido íntegramente en acciones nominativas, la publicación podrá sustituirse por una comunicación escrita a cada uno de los socios.
 - Finalmente, los socios podrán ejercer su derecho en el plazo de un mes desde la publicación del acuerdo o la recepción de la comunicación.

LA EXCLUSIÓN DE SOCIOS

- Pasando a ocuparnos de la exclusión de los socios, el Texto Refundido la configura como una sanción impuesta por la sociedad por incumplimiento de las obligaciones legales de los socios.
- En cuanto a las **causas de exclusión**, el art. 350 contempla las siguientes:
 - Primero, el incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias.
 - Segundo, el incumplimiento de la prohibición de hacer competencia a la sociedad.
 - Por último, la condena al socio administrador a indemnizar a la sociedad por los daños y perjuicios causados por actos contrarios a la ley o los estatutos o realizados sin la debida diligencia, siempre que fuere impuesta por sentencia firme.

- En cuanto al **procedimiento de exclusión**, el art. 352 dispone que la misma será acordada por la junta general.
 - Por otro lado, tratándose de socios cuya participación en el capital sea igual o superior al 25%, será necesaria resolución judicial firme salvo que el socio acepte la exclusión o que la misma se funde en la condena del socio a indemnizar a la sociedad.
 - Finalmente, cualquiera de los socios que hubiere votado a favor de la exclusión estará legitimado para ejercitar la acción en nombre de la sociedad en el caso de que ésta no lo hiciera en el plazo de un mes desde la fecha del acuerdo.
- Por otro lado, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital contempla una serie de reglas comunes a la separación y exclusión de socios como son las siguientes:
 - Primero, el art. 353 dispone que si no existiere acuerdo entre la sociedad y el socio en cuanto al valor de las acciones o participaciones, la persona que haya de valorarlas o el procedimiento para su valoración, ésta se encomendará a un experto independiente designado por el Registrador Mercantil del domicilio social.
 - Segundo, el art. 356 dispone que los socios separados o excluidos tendrán derecho a recibir el valor de sus acciones o participaciones en el plazo de dos meses desde la recepción del informe de valoración. Sin embargo, si el socio separado o excluido no ejercitarse este derecho en dicho plazo, los administradores consignarán la cantidad procedente en una entidad de crédito del municipio en que radique el domicilio social.

LA DISOLUCIÓN: CONCEPTO

- Pasando a ocuparnos de la disolución de la sociedad, hay que señalar que la disolución de las sociedades mercantiles constituye un fenómeno complejo que comprende tres fases como son la aparición de una causa de disolución, la liquidación del patrimonio social y la división y adjudicación del mismo entre los socios.

CAUSAS

- En cuanto a las causas de disolución, el Texto Refundido distingue entre causas de disolución de pleno derecho y causas legales de disolución.
- En estos sentido, son causas de disolución de pleno derecho aquellas que operan de forma automática y causas legales o estatutarias aquéllas que exigen un acuerdo de la junta general o resolución judicial.
- En cuanto a las **causas de disolución de pleno derecho**, el art. 360 recoge las siguientes:
 - Primero, la expiración del plazo de duración previsto en los estatutos a menos que la prórroga se hubiere acordado e inscrito previamente en el Registro Mercantil.
 - Segundo, el transcurso de un año desde el acuerdo de reducción del capital por debajo del mínimo legal en cumplimiento de lo previsto en una ley siempre que, durante dicho plazo, no se haya inscrito la transformación o disolución de la sociedad o el aumento de su capital hasta una suma igual o superior al mínimo legal.
- Por su parte, el art. 361 dispone que la declaración de concurso no constituirá por si misma causa de disolución a menos que se produzca la apertura de la fase de liquidación en cuyo caso se producirá la disolución de pleno derecho de la sociedad.
- En cuanto a las **causas legales**, el art. 362 dispone que las sociedades de capital se disuelven por la existencia de causa legal o estatutaria de disolución constatada por la junta general o por resolución judicial.

- Por su parte, el art. 363 dispone que la sociedad deberá disolverse por las siguientes causas:
 - Primero, el cese en el ejercicio de la actividad social o la conclusión de la empresa que constituya su objeto o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin social. Por otro lado, se entenderá que existe cese de actividad en el caso de que el periodo de inactividad se prolongue más de un año.
 - Segundo, la paralización de los órganos de la sociedad de modo que su funcionamiento resulte imposible.
 - Tercero, la disminución del patrimonio neto por debajo de la mitad del capital por causa de las pérdidas, a menos que el capital se incremente o reduzca en la suma necesaria y siempre que no proceda solicitar la declaración de concurso.
 - Cuarto, la reducción del capital social por debajo del mínimo previsto por la ley.
 - Quinto, la elevación del valor nominal de las acciones o participaciones sin voto por encima del 50% del capital desembolsado a menos que la proporción se restablezca en el plazo de dos años.
 - Por último, cualquier otra causa prevista en los estatutos.

ACUERDOS DE DISOLUCIÓN

- En cuanto a los acuerdos de disolución, el art. 364 dispone que la disolución de la sociedad en los casos del art. 363 exige acuerdo de la junta general por la mayoría ordinariamente prevista en el art. 198 para las sociedades de responsabilidad limitada y por la mayoría prevista en los arts. 193 y 201 para las sociedades anónimas.
 - Por su parte, el art. 365 dispone que en caso de que concurra causa legal o estatutaria de disolución, los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución. No obstante, se exceptúa el caso en que los administradores hayan solicitado la declaración de concurso o comunicado al órgano judicial la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración del activo, del pasivo o de ambos.
 - Finalmente, el art. 367 dispone que los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses desde la concurrencia de causa legal o estatutaria de disolución responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores y, si fueron nombrados en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la aceptación del nombramiento.
- Por otra parte, conviene señalar que la disolución de las sociedades de capital puede producirse mediante simple acuerdo de su junta general aunque no concurra ninguna de las causas previstas en la ley o los estatutos.
- En efecto, el art. 368 dispone que las sociedades de capital podrán disolverse por acuerdo de la junta general con los requisitos previstos para la modificación de sus estatutos.
 - En este sentido, conviene recordar el art. 194 que dispone que la modificación sólo podrá acordarse por la junta general que, en el caso de las sociedades anónimas, sólo quedará válidamente constituida si concurren en primera convocatoria los accionistas que representan un mínimo del 50% del capital y, en segunda convocatoria, los que representen un mínimo del 25%.
 - Por otro lado, el acuerdo exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta o los dos tercios del capital presente y representado en función de que la junta se haya constituido en primera convocatoria con más del 50% del capital o en segunda convocatoria con más del 25% y menos del 50% del capital.
 - Finalmente, tratándose de sociedades limitadas, el acuerdo exigirá el voto favorable de más de la mitad de las participaciones sociales.

LA LIQUIDACIÓN

EL LIQUIDADOR: NOMBRAMIENTO Y ESTATUTO

- Pasando a ocuparnos de la liquidación, podemos definirla como *el conjunto de operaciones dirigidas a fijar el haber partible con el fin de proceder a su adjudicación entre los socios*.
 - En este sentido, el art. 374 dispone que la apertura del periodo de liquidación supone el cese de los administradores y la extinción de su poder de representación.
 - No obstante, los administradores deberán prestar su colaboración para la práctica de las operaciones liquidatorias en el caso de que fueren requeridos para ello.
- En cuanto al **liquidador**, hay que señalar que la liquidación de las sociedades de capital exige la participación de una serie de órganos como son los liquidadores, los interventores y la junta general si bien los interventores tan sólo intervienen en la liquidación de la sociedad anónima.
- En cuanto al **nombramiento de los liquidadores**, el art. 376 dispone que los administradores de la sociedad al tiempo de su disolución se convertirán en liquidadores salvo disposición en contrario de los estatutos y salvo nombramiento de otros liquidadores distintos por la junta general que acuerde la disolución.
- Por otro lado, no procederá el nombramiento de liquidadores cuando la disolución se produjere por la apertura de la fase de liquidación del concurso de acreedores.
- Por su parte, el 377 dispone que cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar al Letrado de la Administración de Justicia o Registrador Mercantil del domicilio social la convocatoria de junta para el nombramiento de liquidadores en los casos de fallecimiento o de cese del liquidador único, de todos los liquidadores solidarios o de alguno de los que actúen conjuntamente o de la mayoría de los que actúen de forma colegiada.
 - De igual modo, cualquiera de los liquidadores que continúen en el ejercicio del cargo podrán convocar la junta general con este único objeto.
 - Finalmente, contra la resolución por la que se acuerde o rechace el nombramiento, podrá interponerse recurso ante el Juez de lo Mercantil.
- En cuanto al **estatuto de los liquidadores**, el art. 378 dispone que éstos ejercerán su cargo por tiempo indefinido salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - Por su parte, el art. 379 dispone que la representación de la sociedad corresponderá a cada liquidador individualmente, salvo disposición en contrario de los estatutos.
 - Por otro lado, esta representación se extenderá a todas las operaciones necesarias para la liquidación de la sociedad. De este modo, los liquidadores podrán comparecer en juicio o fuera de juicio así como concertar transacciones y arbitrajes en el caso de que ello convenga al interés social.
- En cuanto al **régimen de separación**, distinguimos dos supuestos:
 - En cuanto a los **liquidadores designados por la junta**, el art. 380 dispone que éstos podrán ser separados por ella misma aunque el asunto no conste en el orden del día. No obstante, si los liquidadores hubieran sido designados en los estatutos, el acuerdo exigirá los requisitos de *quorum* y mayoría legalmente previstos para la modificación de los estatutos.
 - Por otro lado, tratándose de sociedades anónimas, los liquidadores podrán ser separados por el Letrado de la Administración de Justicia o el Registrador Mercantil del domicilio social a petición de los accionistas que representen la vigésima parte del capital y siempre que medie justa causa.
 - En cuanto a los **liquidadores designados judicialmente**, el art. 380 dispone que los que hubieran sido nombrados por el Letrado de la Administración de Justicia o Registrador Mercantil sólo podrán ser separados por quien los hubieran nombrado y por petición fundada de quien acredite interés legítimo.

OPERACIONES LIQUIDATORIAS

- Pasando a ocuparnos de las operaciones liquidatorias, el art. 383 dispone que los liquidadores redactarán un inventario y un balance de situación en el plazo de tres meses desde la apertura del proceso de liquidación con el fin de reflejar la situación patrimonial de la entidad en la fecha de comienzo del proceso.
 - Por su parte, el art. 384 dispone que los liquidadores realizarán las operaciones pendientes y las que resulten precisas para la liquidación, incluyendo el cobro de los créditos, el pago de las deudas y la enajenación de los bienes sociales y formularán un balance final sobre el resultado de tales operaciones.
 - Por otro lado, el art. 387 dispone que los liquidadores procederán a la enajenación de los bienes sociales y a la división del haber entre los socios en la forma prevista en los estatutos.
 - Finalmente, el art. 390 dispone que una vez concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la junta general un balance final, un informe sobre dichas operaciones y una propuesta de división del activo resultante entre los socios.
- En cuanto al **pago de la cuota**, el art. 391 dispone que los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación en tanto no se haya satisfecho a los acreedores el importe de sus créditos o se haya consignado en una entidad de crédito del municipio del domicilio social.
- Por su parte, el art. 393 dispone que los socios tendrán derecho a que la cuota de liquidación se les satisfaga en dinero salvo acuerdo unánime de todos ellos.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 9

LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES TRAS LA MODIFICACIÓN OPERADA POR EL REAL DECRETO-LEY 5/2023, DE 28 DE JUNIO. PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS Y LOS ACREEDORES. TRANSFORMACIÓN. FUSIÓN. ESCISIÓN.

LAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES DE LAS SOCIEDADES TRAS LA MODIFICACIÓN...

- Al estudiar las modificaciones estructurales de las sociedades, hay que comenzar señalando que se entiende por sociedad mercantil *aquella persona jurídica que se constituye por contrato y cuyo objeto consiste en el ejercicio del comercio*.
- En este sentido, el art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital dispone que son sociedades de capital la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la comanditaria por acciones.
- En cuanto al **régimen jurídico de las modificaciones estructurales**, éste viene recogido en el Real Decreto Ley 5/2023.
 - En este sentido, el art. 1 incluye en su ámbito de aplicación las modificaciones estructurales consistentes en la transformación, fusión, escisión y cesión global del activo y el pasivo con independencia de su carácter interno o transfronterizo.
 - Por su parte, el art. 2 dispone que la norma se aplica a las sociedades mercantiles por su objeto o su forma de constitución

DISPOSICIONES COMUNES

- En cuanto a las disposiciones comunes, nos referiremos al proyecto, los informes preceptivos, la aprobación y la inscripción de la operación.
- En cuanto al **proyecto y los informes preceptivos**, el art. 4 dispone que los administradores de cualquier sociedad que realice o participe en una modificación estructural elaborarán un proyecto que contendrá una serie de menciones como la forma jurídica, razón social y domicilio social de las sociedades participantes; la modificación y el calendario propuestos; las implicaciones de la operación para los acreedores y sus consecuencias probables para el empleo.
- Por otra parte, el art. 5 dispone que los administradores elaborarán también un informe con una sección dirigida a los socios y otra a los trabajadores y lo pondrán a disposición de aquéllos junto con el proyecto de modificación estructural al menos un mes antes de la fecha de la junta general que deba aprobar la operación.
 - De este modo, la sección dirigida a los socios explicará las consecuencias de la operación para ellos; el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas, el importe de la posible compensación en efectivo y los derechos y recursos que el Real Decreto Ley les atribuye, entre otras cuestiones.
 - Por su parte, la sección dirigida a los trabajadores explicará las consecuencias de la operación en las relaciones laborales y los cambios sustanciales en las condiciones de empleo o en la ubicación de los centros de actividad, entre otras cuestiones.
- Finalmente, el art. 6 dispone que un experto independiente designado por el Registrador Mercantil a petición de los administradores examinará el proyecto de modificación estructural y elaborará un informe para los socios que se pondrá a su disposición al menos un mes antes de la fecha de la junta general que deba aprobar la operación.
- En este sentido, el informe se pronunciará sobre el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de la fusión o escisión y la adecuación de la compensación en efectivo para los socios que tengan derecho a enajenar sus acciones, entre otras cuestiones.
- En cuanto a la **aprobación de la operación**, el art. 8 dispone que ésta deberá ser aprobada por la junta general.
- En este sentido, tratándose de sociedades anónimas, se exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta del capital presente o representado siempre que éste alcance el 50%. No obstante, si el capital presente o representado en segunda convocatoria no alcanzare el 50% pero fuere igual o superior al 25%, se exigirá el voto favorable de dos tercios de aquél.

- Por otro lado, tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, se exigirá el voto favorable de dos tercios las participaciones en que se divida el capital social.
- Finalmente, los estatutos sociales podrán elevar el quorum y mayoría prevista legalmente siempre que no se supere el 90% del capital presente o representado en la junta general.
- En cuanto a la **publicidad del acuerdo**, el art. 10 dispone que el mismo se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la sociedad y, en su defecto, en uno de los diarios de mayor difusión de las provincias en que cada una de las sociedades tenga su domicilio.
- No obstante, no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comuniquen individualmente por escrito o por vía electrónica a todos los socios y acreedores por un procedimiento que asegure su recepción en la dirección que figure en la documentación de la sociedad.
- En cuanto a la **inscripción**, el art. 16 dispone que la modificación estructural producirá efectos a partir de su inscripción en el Registro Mercantil y, desde ese momento, no podrá declararse su nulidad pero quedarán a salvo las acciones resarcitorias correspondientes a los socios y terceros.
- Por su parte, el Registrador Mercantil inscribirá la modificación tras comprobar el cumplimiento de todas las condiciones y trámites exigidos.

PROTECCIÓN DE LOS SOCIOS

- Pasando a ocuparnos de la protección de los socios, ésta se centra en dos materias como son el derecho a obtener una compensación en efectivo y el tipo de canje de la operación.
- En cuanto a la **compensación en efectivo**, el art. 12 dispone que los socios tendrán derecho a enajenar sus acciones, participaciones o cuotas a cambio de una compensación en efectivo en tres casos:
 - Primero, en las transformaciones internas.
 - Segundo, en las fusiones por absorción de una sociedad participada al 90% en las que no se elaboren los informes de administradores y expertos.
 - Tercero, en las operaciones transfronterizas cuando vayan a quedar sometidos a una ley extranjera.
- Por otra parte, el art. 12 dispone que los socios con este derecho podrán ejercitarlo siempre que hayan votado en contra del proyecto o sean titulares de acciones o participaciones sin voto.
 - En este sentido, los socios que pretendan ejercitar el derecho deberán comunicarlo a la sociedad en el plazo de veinte días desde la junta general que haya aprobado el acuerdo.
 - Finalmente, el socio que considere que la compensación en efectivo es inadecuada podrá reclamar una compensación complementaria ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social o ante el tribunal arbitral establecido en los estatutos en el plazo de dos meses desde la fecha en que haya recibido o hubiera debido recibir la compensación.
- En cuanto a la **protección frente al tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas**, el art. 12 dispone que ésta se ajustará a las reglas de la fusión que están previstas en el art. 49 en los términos que expondremos más adelante.

PROTECCIÓN DE LOS ACREEDORES

- Pasando a ocuparnos de la protección de los acreedores, el art. 13 establece unos derechos para los acreedores disconformes con las garantías ofrecidas en el proyecto de modificación o con la falta de éstas siempre que sus créditos sean anteriores a la publicación del proyecto, que no estén vencidos en la fecha de ésta y que hayan notificado su disconformidad a la sociedad.

- En este sentido, el art. 13 contempla tres situaciones:
 - En primer lugar, puede suceder que el informe del experto independiente haya considerado inadecuadas las garantías ofrecidas a los acreedores en cuyo caso éstos podrán acudir al Registrador Mercantil del domicilio social. Por su parte, el Registrador dará traslado a la sociedad para que pueda ampliar las garantías u ofrecer otras nuevas en el plazo de quince días y, si el acreedor sigue insatisfecho, podrá solicitar a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia en el plazo de diez días las garantías que la sociedad deba prestar.
 - En segundo lugar, puede suceder que el informe del experto haya considerado adecuadas las garantías ofrecidas a los acreedores en cuyo caso éstos podrán acudir a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia. Por su parte, este órgano tramitará el procedimiento y realizará la comunicación al Registrador Mercantil.
 - En tercer lugar, puede suceder que no se haya emitido informe de experto independiente sobre las garantías ofrecidas a los acreedores en cuyo caso éstos podrán solicitar al Registrador Mercantil el nombramiento de un experto independiente dentro de tres meses desde la publicación del proyecto. Por su parte, el experto emitirá un único informe sobre las garantías de todos los acreedores que lo hayan solicitado y se estará a lo dispuesto en los apartados anteriores según el informe considere que las garantías ofrecidas son o no adecuadas.
- Finalmente, el art. 14 dispone que, para que se concedan o se completen las garantías de sus créditos, los acreedores deberán demostrar que la satisfacción de sus derechos está en riesgo por la modificación estructural y que no han obtenido las garantías adecuadas.
- No obstante, se presume salvo prueba en contrario que las garantías son necesarias o adecuadas cuando el informe del experto independiente lo haya constatado o la sociedad haya emitido la declaración sobre su situación financiera a que se refiere el art.15.

TRANSFORMACIÓN

- Pasando a ocuparnos de la transformación, el art. 17 la define como la modificación estructural por la que una sociedad adopta un tipo social distinto conservando su personalidad jurídica.
- En este sentido, el art. 18 dispone que una sociedad mercantil inscrita podrá transformarse en cualquier otro tipo de sociedad mercantil; una sociedad civil podrá transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil; una sociedad cooperativa podrá transformarse en sociedad mercantil y una sociedad mercantil inscrita podrá transformarse en sociedad cooperativa.
- En cuanto a su **tramitación**, conviene señalar las siguientes especialidades:
 - Por un lado, el art. 22 dispone que el informe de experto independiente sólo será necesario en casos de transformación en sociedad anónima o sociedad comanditaria por acciones y se limitará a la valoración de las aportaciones no dinerarias.
 - Por un lado, el art. 26 dispone que el acuerdo de transformación no podrá modificar la participación social de los socios sin el consentimiento de todos los que permanezcan en la sociedad. De igual modo, la subsistencia de la obligación personal del socio industrial exigirá siempre su consentimiento.
- En cuanto a la **protección de los socios**, el art. 24 dispone que los socios que deban asumir una responsabilidad personal por las deudas sociales como consecuencia de la transformación y que no hayan votado a favor del acuerdo quedarán automáticamente separados de la sociedad si no se adhieren fehacientemente a aquél en el plazo de un mes desde su adopción y, si no hubieran asistido a la junta de socios, desde la comunicación del acuerdo.
- En cuanto a los **efectos de la operación**, el art. 32 dispone que los socios que pasen a responder personal e ilimitadamente de las deudas sociales en virtud de la transformación responderán de la misma forma de las deudas anteriores.

- Por otro lado, los socios que respondían personalmente de las deudas contraídas por la sociedad antes de la transformación continuarán haciéndolo salvo que los acreedores hayan consentido expresamente la transformación.
- Finalmente, esta responsabilidad prescribe a los cinco años de la publicación de la transformación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil

FUSIÓN

- Pasando a ocuparnos de la fusión, el art. 33 la define como la modificación estructural por la que dos o más sociedades mercantiles inscritas se integran en una sola mediante la transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades extinguidas de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser una de las que se fusionan o una de nueva creación.
- Por su parte, el art. 57 dispone que también constituye fusión la operación por la que una sociedad se extingue transmitiendo su patrimonio en bloque a la sociedad que posee la totalidad de las acciones, participaciones o cuotas de aquélla.
- En cuanto a su **tramitación**, conviene señalar las siguientes especialidades:
 - En primer lugar, el art. 39 dispone que los administradores de cada una de las sociedades que se fusionan deberán suscribir un proyecto común de fusión que incluirá una serie de menciones como el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas; la fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables y la valoración del activo y el pasivo de cada sociedad que se transmita a la sociedad resultante.
 - En segundo lugar, el art. 41 dispone que siempre que alguna de las sociedades que se fusionan sea una sociedad anónima o comanditaria por acciones, los administradores de cada una de las sociedades participantes deberán solicitar al Registrador Mercantil de su domicilio social el nombramiento de uno o varios expertos independientes que emitirán informes por separado sobre el proyecto común de fusión.
 - En tercer lugar, el art. 47 dispone que la fusión deberá ser acordada por la junta general de cada una de las sociedades participantes. Por su parte, el art. 48 dispone que el acuerdo exigirá el consentimiento de los socios que pasen a responder ilimitadamente de las deudas sociales así como el de los socios de las sociedades extinguidas que pasen a asumir obligaciones personales en la sociedad resultante.
- En cuanto a la **protección de los socios**, el art. 49 dispone que los socios de las sociedades que se fusionan que consideren inadecuada la relación de canje establecida en el proyecto podrán impugnarla y reclamar un pago en efectivo ante la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social o ante el tribunal arbitral previsto en los estatutos en el plazo de dos meses desde la publicación del acuerdo a menos que hayan votado a favor del acuerdo o que no tengan derecho de voto.
- En cuanto a los **efectos de la fusión**, el art. 34 distingue dos supuestos:
 - Por un lado, la fusión de dos o más sociedades en una nueva implicará la extinción de las sociedades fusionadas y la transmisión en bloque de su patrimonio a la nueva sociedad, que adquirirá sus derechos y obligaciones por sucesión universal.
 - Por otro lado, la fusión por absorción de una o más sociedades por una existente implicará la extinción de las sociedades absorbidas, la adquisición por la sociedad absorbente del patrimonio de las primeras por sucesión universal y el aumento del capital de la sociedad absorbente en la cuantía que proceda
- Finalmente, el art. 52 dispone que aquellos socios que respondieran personalmente de las deudas contraídas por las sociedades extinguidas antes de la fusión continuarán haciéndolo salvo que los acreedores hayan consentido expresamente la fusión.

ESCISIÓN

- Pasando a ocuparnos de la escisión, los arts. 58 y siguientes contemplan tres modalidades:
 - Primero, la escisión total que supone la extinción de una sociedad y la división de todo su patrimonio en dos o más partes de modo que cada una se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad de nueva creación o es absorbida por una ya existente. Por su parte, los socios de la sociedad escindida reciben un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias proporcional a su participación en aquélla.
 - Segundo, la escisión parcial que supone el traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad que forman una unidad económica a una o varias sociedades de nueva creación o ya existentes. Por su parte, los socios de la sociedad escindida reciben un número de acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias como en el caso anterior.
 - Tercero, la segregación que difiere de la escisión parcial en que es la sociedad segregada la que recibe acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias.
- En cuanto a su régimen jurídico, el art. 63 dispone que la escisión se regirá por las normas de la fusión con algunas salvedades.
 - En este sentido, el art. 70 dispone que todas las sociedades beneficiarias de la escisión o segregación responderán solidariamente hasta el importe del activo neto atribuido a cada una de las deudas nacidas y no vencidas antes de la publicación del proyecto de escisión, que hayan sido asumidas por una sociedad beneficiaria y que resulten incumplidas. Por su parte, la sociedad escindida que subsista responderá del mismo modo hasta el importe del activo neto que permanezca en ella.
 - Finalmente, se establece que las sociedades beneficiarias responden solidariamente del mismo modo de las deudas nacidas y no vencidas antes de la publicación del proyecto de escisión.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 10

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS: CONCEPTO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO.

LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

- Al estudiar las sociedades cooperativas, hay que comenzar señalando el art. 1 de la Ley de Cooperativas que dispone que *la cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la alianza cooperativa internacional, en los términos resultantes de la presente ley.*
 - En este sentido, el 129 de la Constitución dispone que *los poderes públicos fomentarán mediante una legislación adecuada las sociedades cooperativas.*
 - Por su parte, el art. 2 de la Ley de Cooperativas dispone que la misma se aplicará a las que desarrollen su actividad en el territorio de varias Comunidades Autónomas a menos que la actividad realizada en una de ellas tenga carácter principal y también a aquéllas que desarrollen principalmente su actividad en las ciudades de Ceuta y Melilla. De este modo, las restantes cooperativa se regirán por la normativa autonómica aplicable.
- En cuanto a su **naturaleza jurídica**, cabe destacar los siguientes aspectos:
 - Primero, se trata de sociedades mercantiles en sentido estricto ya que tienen por fin el ejercicio del comercio.
 - Segundo, se trata de sociedades de capital variable ya que éste dependerá del número de socios con que cuente la entidad.
 - Tercero, se trata de sociedades con capacidad para realizar toda clase de actividades económicas en los términos previstos en sus estatutos. En efecto, el art. 1 dispone que cualquier actividad económica lícita podrá organizarse y desarrollarse mediante una sociedad cooperativa constituida al amparo de la propia ley.
 - Por último, se trata de sociedades con estructura y funcionamiento democráticos.

RÉGIMEN JURÍDICO

- En cuanto a su régimen jurídico de las sociedades cooperativas, nos referiremos a sus clases, constitución, estatuto de los socios y órganos de dirección.
- En cuanto a sus **clases**, podemos manejar distintos criterios de clasificación.
 - En primer lugar, distinguimos entre cooperativas de consumo o de producción según tengan por objeto el suministro de prestaciones a sus socios al precio mínimo o bien la remuneración de las prestaciones de sus socios al precio máximo.
 - En segundo lugar, distinguimos entre cooperativas de primer y segundo grado según resulten de la asociación de varias personas o de varias sociedades cooperativas. Por su parte, el art. 6 clasifica las primeras en cooperativas de trabajo asociado, cooperativas de consumidores y usuarios, cooperativas de viviendas, cooperativas agroalimentarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra, cooperativas de servicios y cooperativas de crédito, entre otras.

CONSTITUCIÓN

- En cuanto a su constitución, el art. 7 dispone que las cooperativas se constituyen mediante escritura pública que se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas y que adquieren personalidad jurídica desde el momento de su inscripción.
- Por su parte, el art. 8 dispone que las cooperativas de primer grado estarán formadas por un mínimo de tres socios salvo disposición especial mientras que las cooperativas de segundo grado estarán formadas por un mínimo de dos cooperativas.

- En cuanto a la **escritura de constitución** el art. 10 dispone que ésta hará constar una serie de menciones como son la identidad de los otorgantes, la voluntad de constituir una sociedad cooperativa, la clase de cooperativa de que se trate, la manifestación de los otorgantes de haber realizado la aportación mínima obligatoria al capital y de haberla desembolsado en la proporción exigida en los estatutos, la valoración asignada a las aportaciones no dinerarias, la identidad de los miembros del consejo rector y los estatutos.
- En cuanto a los **estatutos**, el art. 11 dispone que éstos deberán consignar la denominación de la sociedad, el objeto social, el domicilio social, el ámbito territorial de actuación, el capital social mínimo, la aportación mínima obligatoria al capital para adquirir la condición de socio, los derechos y obligaciones de los socios y la composición y duración del mandato del consejo rector, entre otras menciones.
 - Por otro lado, el mismo precepto dispone que la modificación de los estatutos se hará constar en escritura pública y se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas.
 - Sin embargo, si la modificación consistiere en el cambio de clase de cooperativa, los socios que no hubieren votado a favor del acuerdo tendrán derecho a separarse de la cooperativa en el plazo de un mes desde la inscripción registral del acuerdo.
- En cuanto a la **inscripción**, el art. 10 dispone que las personas designadas en la escritura de constitución deberán presentarla en el Registro de Sociedades Cooperativas en el plazo de un mes desde su otorgamiento.
 - Sin embargo, si la solicitud se produjere transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura de constitución, será necesario presentar una ratificación de la escritura en documento público que no podrá ser de fecha anterior a un mes desde la solicitud.
 - Finalmente, si la solicitud se produjere transcurridos doce meses desde el otorgamiento de la escritura, el Registro podrá denegar definitivamente la inscripción.

ESTATUTO DE LOS SOCIOS

- Pasando a ocuparnos del estatuto de los socios, el art. 12 dispone que podrán ser socios las personas físicas o jurídicas, públicas y privadas así como las comunidades de bienes.
- En este sentido, nos referiremos a la admisión de nuevos socios, los derechos y obligaciones de los socios, la baja y la responsabilidad de los socios.
- En cuanto a la **admisión de los socios**, el art. 12 dispone que los estatutos establecerán los requisitos para la adquisición de la condición de socio de acuerdo con lo previsto en la ley.
 - Por su parte, el art. 13 dispone que la admisión se solicitará por escrito al consejo rector que deberá comunicar su decisión en un plazo no superior a tres meses. De este modo, transcurrido el plazo de tres meses sin que la solicitud haya sido contestada, la misma se entenderá estimada.
 - Del mismo modo, la adquisición de la condición de socio exigirá suscribir y desembolsar la aportación obligatoria al capital prevista en los estatutos y pagar la cuota de ingreso.
- Por otro lado, el art. 13 dispone que, tratándose de cooperativas de primer grado que no sean de trabajo asociado o explotación comunitaria de la tierra o cooperativas de segundo grado, los estatutos podrán contemplar la admisión de personas físicas como socios de trabajo.
 - En este sentido, los socios de trabajo se regirán por las disposiciones aplicables a los socios de las cooperativas de trabajo asociado con algunas especialidades.
 - Por otra parte, los estatutos deberán regular los criterios que aseguren la participación equitativa y ponderada de los socios de trabajo en los derechos y deberes de carácter económico y social.

- En cuanto a los **derechos de los socios**, el art. 16 establece, entre otros, los siguientes:
 - Primero, el derecho a asistir y participar en los debates de la asamblea general y otros órganos colegiados de los que formen parte.
 - Segundo, el derecho a ser elector y elegible para los cargos de los órganos sociales.
 - Tercero, el derecho a participar en las actividades de la cooperativa.
 - Cuarto, el derecho a la baja voluntaria y al retorno cooperativo en caso de baja.
 - Quinto, derecho a recibir la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
 - Por último, tratándose de socios trabajadores o socios de trabajo, el derecho a recibir la formación profesional adecuada para el desempeño de su trabajo.
- En cuanto a las **obligaciones de los socios**, el art. 15 establece, entre otras las siguientes:
 - Primero, el deber de cumplir los acuerdos adoptados por los órganos de la cooperativa.
 - Segundo, el deber de participar en las actividades cooperativizadas para cumplir el fin social en la cuantía mínima establecida en los estatutos.
 - Tercero, el deber de guardar secreto sobre los asuntos cuya divulgación pueda causar perjuicio a la cooperativa.
 - Cuarto, el deber de aceptar los cargos para los que fuere elegido, salvo justa causa.
 - Quinto, el deber de cumplir las obligaciones pecuniarias derivadas de su condición.
 - Por último, la prohibición de realizar actividades competitivas con las actividades de la cooperativa salvo autorización expresa del consejo.
- En cuanto a la **baja de los socios**, el art. 17 dispone que los socios causarán baja obligatoria cuando dejen de reunir los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos para ostentar la condición de socio.
- Por otro lado, los socios podrán también darse de baja voluntariamente en cualquier momento mediante preaviso dirigido al consejo rector en el plazo previsto en los estatutos, que no podrá ser superior a un año. De este modo, el incumplimiento del plazo de preaviso podrá dar lugar a la indemnización de los daños y perjuicios causados.
 - Por su parte, el consejo rector se pronunciará sobre la calificación y efectos de la baja en el plazo de tres meses. De este modo, transcurrido dicho plazo sin que la solicitud haya sido contestada, la misma se entenderá justificada a los efectos de liquidación y reembolso de las aportaciones al capital.
 - Por otro lado, los estatutos podrán exigir el compromiso de los socios de no solicitar la baja voluntaria sin causa justificada hasta el final del ejercicio económico en que vayan a causar la baja o durante un periodo de tiempo que no podrá ser superior a cinco años desde su admisión.
 - Finalmente, los socios que hubieren salvado expresamente su voto y los ausentes y disconformes con cualquier acuerdo de la asamblea general que impliquen la asunción de obligaciones o cargas gravemente onerosas y que no aparezcan previstas en los estatutos podrán solicitar la baja al consejo rector en el plazo de los cuarenta días siguientes a la recepción del acuerdo.
- En cuanto a la **responsabilidad de los socios**, el art. 15 dispone que la responsabilidad de éstos por las deudas sociales se limitará a las aportaciones al capital que hubieren suscrito con independencia de que estén o no desembolsadas.
 - Por su parte, los socios que hubieren causado baja responderán personalmente de las deudas sociales contraídas por la cooperativa con anterioridad a la baja.
 - Sin embargo, esta responsabilidad se limitará al importe reembolsado de la aportación y se extenderá al plazo de cinco años desde la pérdida de la condición de socios.

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- Pasando a ocuparnos de los órganos de dirección, nos referiremos a la asamblea general, el consejo rector y la intervención de cuentas.
- En cuanto a la **asamblea general**, el art. 20 la define como la reunión de los socios constituida para deliberar y adoptar acuerdos sobre asuntos de su competencia con eficacia vinculante para todos los socios.
- Por su parte, el art. 21 dispone que la asamblea general tiene por misión establecer la política general de la cooperativa pero sólo podrá adoptar acuerdos obligatorios sobre las materias que no sean competencia exclusiva de otro órgano social. De este modo, el mismo precepto le atribuye competencia sobre las siguientes materias:
 - Primero, la aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación del resultado.
 - Segundo, el nombramiento y separación de los miembros del consejo rector y el comité de recursos así como de los interventores, liquidadores, auditores de cuentas.
 - Tercero, la modificación de los estatutos sociales y la aprobación y modificación, en su caso, del reglamento de régimen interno de la cooperativa.
 - Cuarto, la aprobación de nuevas aportaciones obligatorias, la actualización del valor de las aportaciones preexistentes y la fijación de las aportaciones de los nuevos socios.
 - Quinto, la emisión de títulos participativos y participaciones especiales.
 - Sexto, la transformación, fusión o disolución de la sociedad.
 - Séptimo, cualquier decisión que suponga una modificación sustancial de la estructura económica, social, organizativa o funcional de la cooperativa.
 - Octavo, el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del consejo rector, auditores de cuentas y liquidadores.
 - Por último, cualesquiera otras competencias que le atribuyan la ley o los estatutos.
- En cuanto al **consejo rector**, el art. 32 lo define como el órgano colegiado de gobierno al que corresponde la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa con arreglo a la ley, los estatutos y la política establecida por la asamblea general.
- No obstante, las cooperativas que cuenten con menos de diez socios podrán contar con un administrador único que deberá ostentar la condición de socio y que asumirá las funciones propias del consejo rector.
 - En cuanto a su **composición**, el art. 33 dispone que la composición del consejo rector será la prevista en los estatutos si bien el mismo deberá contar con un presidente, un vicepresidente, un secretario y un número de consejeros que no podrá ser inferior a tres. No obstante, tratándose de cooperativas formadas por tres socios, el consejo rector estará formado por dos miembros y no existirá el cargo de vicepresidente.
 - Por su parte, el art. 34 dispone que los consejeros serán elegidos en votación secreta por la asamblea general por el periodo de tres a seis años previsto en los estatutos y sin perjuicio de la posibilidad de reelección.
 - Finalmente, el mismo precepto dispone que los estatutos podrán contemplar el nombramiento como consejeros de personas que no ostenten la condición de socio siempre que no superen un tercio del número de consejeros. Sin embargo, los cargos de presidente, vicepresidente y secretario sólo podrán ser ejercidos por quienes ostenten la condición de socios.
 - En cuanto a su **competencia**, el art. 32 dispone que consejo rector ejercerá todas las facultades que no estén legal o estatutariamente reservadas a otros órganos y podrá también acordar la modificación de los estatutos siempre que consista en el cambio de domicilio social dentro del mismo término municipal.

- En cuanto a la **intervención**, el art. 38 la concibe como órgano de fiscalización de la sociedad cooperativa.
 - En este sentido, el mismo precepto dispone que los interventores serán designados por la asamblea general entre los miembros de la cooperativa si bien un tercio de ellos podrán también ser designados entre expertos independientes.
 - Por su parte, el art. 39 dispone que los interventores censurarán las cuentas anuales y el informe de gestión antes de ser presentados a la asamblea general, a menos que la cooperativa esté sujeta a auditoría de cuentas.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 11

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA, CON REFERENCIA AL RÉGIMEN EUROPEO. LA PROPIEDAD INTELECTUAL. EL CONTRATO DE EDICIÓN.

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS SIGNOS DISTINTOS DE LA EMPRESA

- Al estudiar la propiedad industrial y los signos distintivos de la empresa, hay que comenzar señalando al art. 1 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 que la define como *la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria y el productor, fabricante o comerciante con la creación de signos especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de sus trabajos*.
 - En este sentido, la propiedad industrial engloba dos principales manifestaciones como son las invenciones industriales y los signos distintivos del empresario.
 - Por su parte, las invenciones industriales incluyen las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales mientras que los signos distintivos incluyen las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento.

PATENTES

- En cuanto a las patentes, el art. 4 de la Ley de Patentes de 2015 dispone que son patentables las invenciones nuevas que impliquen el ejercicio de actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, incluyendo las que tengan por objeto un producto compuesto por materia biológica o un procedimiento por el que se produzca, transforme o utilice materia biológica.
 - Por su parte, el art. 10 dispone que el derecho a la patente corresponde al inventor o sus causahabientes y es transmisible por todos los medios admitidos en Derecho. No obstante, las invenciones realizadas por varias personas conjuntamente pertenecerán a todas ellas en común y las realizadas por varias personas individualmente, a aquélla cuya solicitud tenga una fecha de presentación anterior en España.
 - Por otro lado, el art. 15 dispone que las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato pertenecerán al empresario cuando sean fruto de una actividad investigadora explícita o implícitamente incluida en el objeto del contrato.
- En cuanto a los **derechos del titular**, el art. 58 dispone que la patente tiene una duración de veinte años improrrogables desde la fecha de presentación de la solicitud y produce efectos desde la publicación de su concesión.
- Por otro lado, los arts. 59 y siguientes atribuyen al titular de la patente los siguientes derechos:
 - Primero, el derecho a impedir la fabricación, ofrecimiento para la venta, introducción en el comercio o utilización del producto patentado o del producto directamente obtenido por el procedimiento patentado o su importación o posesión para los mismos fines.
 - Segundo, el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a los terceros que utilicen la invención en el periodo transcurrido desde la publicación de la solicitud de patente hasta la publicación de su concesión.
 - Tercero, el derecho a ejercitar las acciones judiciales procedentes contra quienes lesionen su derecho y a exigir las medidas necesarias para su salvaguardia.
 - Tercero, el derecho a la enajenación y gravamen de la patente y la solicitud de patente. No obstante, estos actos sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde su inscripción en el Registro de Patentes.
- En cuanto a los **deberes del titular**, el art. 90 dispone que éste vendrá obligado a explotar la patente en el plazo de cuatro años desde la fecha de la solicitud o en los tres años siguientes a la publicación de su concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y de forma que dicha explotación resulte suficiente para abastecer la demanda en el mercado español.
- Finalmente, el art. 65 dispone que la explotación de la patente no podrá realizarse de forma abusiva o contraria a la ley, la moral, el orden público o la salud pública y estará supeditada a las prohibiciones o limitaciones previstas por la ley.

MODELOS DE UTILIDAD Y DISEÑOS INDUSTRIALES

- En cuanto a los **modelos de utilidad**, el art. 137 dispone que podrán protegerse como tales las invenciones aplicables industrialmente que, siendo nuevas e implicando el ejercicio de una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, composición o estructura de la que resulte alguna ventaja apreciable para su uso o fabricación.
 - Por su parte, el art. 148 dispone que los modelos de utilidad atribuyen a su titular los mismos derechos señalados para las patentes de invención si bien su duración será de diez años improrrogables desde la fecha de presentación de la solicitud.
 - Por su parte, el art. 150 dispone que en defecto de norma expresa, se aplicarán las normas previstas para la protección de las patentes.
- En cuanto a los **diseños industriales**, podemos definirlos como *la apariencia conferida a una mercancía para singularizarla con el fin de facilitar su comercialización en el mercado*.
- Por otro lado, su régimen jurídico viene recogido en la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial de 2003.

MARCAS

- Pasando a ocuparnos de las marcas, el art. 4 de la Ley de Marcas de 2001 dispone que podrán constituir marcas todos los signos como palabras, nombres de personas, dibujos, letras, cifras, colores, formas de producto o de embalaje apropiados para los siguientes fines:
 - Primero, para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.
 - Segundo, para ser representados en el Registro de Marcas de modo que permita a las autoridades y al público en general determinar claramente el objeto de la protección.
- Por su parte, el art. 5 dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de carácter distintivo, los que puedan inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto y los contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, entre otros.
- Finalmente, los arts. 6 a 9 establecen unas prohibiciones relativas en relación con los nombres comerciales anteriores, las marcas y nombres comerciales renombrados y otros supuestos.
- En cuanto a los **derechos del titular**, el art. 34 le atribuye el derecho exclusivo al uso de la marca en el tráfico económico y el derecho a impedir el uso de la misma por terceros sin su consentimiento.
- En cuanto a los **deberes del titular**, el art. 39 dispone que éste viene obligado a explotar la marca de modo efectivo en el plazo de cinco años desde la fecha de publicación de su registro salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

NOMBRES COMERCIALES

- En cuanto a los nombres comerciales, el art. 87 los define como *cualquier signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y sirve para distinguirla de las empresas que desarrollan actividades idénticas o similares*.
- En relación con ellos, el art. 90 dispone que su titular gozará del derecho al uso exclusivo del nombre comercial en el tráfico económico.

REFERENCIA AL DERECHO COMUNITARIO

- Pasando a ocuparnos del Derecho Comunitarios, hay que señalar que la adhesión de España a las Comunidades Europeas ha determinado la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento a la normativa europea en materia de propiedad industrial.
 - En este sentido, tanto las patentes como las marcas comunitarias se caracterizan por atribuir a su titular unos mismos derechos en cualquier Estado miembro desde el día de publicación de la concesión o desde el día de la inscripción de la marca.
 - Por otro lado, el régimen jurídico de la patente comunitaria aparece contenido en el Convenio Europeo de Patentes de 1973 cuyas previsiones se incorporaron a nuestro ordenamiento en virtud de la Ley de Patentes de 1986.
 - Finalmente, la regulación de la marca comunitaria viene recogida en el Reglamento de Marca Comunitaria de 2009.

PROPIEDAD INTELECTUAL

- Pasando a ocuparnos de la propiedad intelectual, el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996 dispone que *la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y derecho exclusivo a la explotación de la obra sin más limitaciones que las establecidas en la ley.*
 - En este sentido, el art. 5 dispone que se considera autor a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica.
 - Por otro lado, el art. 10 dispone que la propiedad intelectual comprende las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas en cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.

DERECHOS DE AUTOR

- En cuanto a los derechos de autor, el art. 1 dispone que *la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el sólo hecho de su creación.*
- En cuanto a los **derechos morales**, el art. 14 se refiere a los siguientes:
 - Primero, decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma.
 - Segundo, determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, firma o seudónimo o anónimamente.
 - Tercero, exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
 - Cuarto, exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier modificación, alteración o atentado contra ella que suponga perjuicio a los legítimos intereses del autor o menoscabo para su reputación.
 - Quinto, modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de los Bienes de Interés Cultural.
 - Sexto, retirar la obra del comercio por cambio de convicciones morales o intelectuales, previa indemnización a los titulares de los derechos de explotación. No obstante, si el autor decide reemprender la explotación de su obra, deberá ofrecer los derechos de explotación al anterior titular en condiciones razonablemente similares a las originarias.
 - Séptimo, acceder al ejemplar único o raro de la obra que se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro que corresponda al autor.

- En cuanto a los **derechos patrimoniales**, el art. 17 atribuye al autor el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de la obra y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación que no podrán ejercitarse sin su autorización salvo en los casos previstos en la propia ley.
- En cuanto a la **duración de los derechos**, distinguimos dos supuestos.
 - En cuanto a los **derechos personales**, el derecho a decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma corresponde al autor durante toda su vida y a sus herederos o personas a quienes hubiere atribuido este derecho por disposición de última voluntad durante un plazo de setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento.
 - En cuanto a los **derechos de explotación**, éstos durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento y corresponderán al propio autor o a la persona a quien los hubiera transmitido por acto *inter vivos* o *mortis causa*.
 - No obstante, tratándose de obras divulgadas tras la muerte del autor, los derechos de explotación durarán setenta años desde la fecha de su divulgación.

LÍMITES

- En cuanto a los límites a los derechos de autor, distinguiremos entre reproducciones totales y parciales.
- En cuanto a la **reproducción total**, el art. 31 dispone que no será necesaria la autorización del autor para la reproducción de obras ya divulgadas siempre que la reproducción se realice por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido de forma legítima y que la copia no sea objeto de utilización colectiva o lucrativa. Sin embargo, el mismo precepto exceptúa de esta regla las bases de datos electrónicas y programas de ordenador.
 - Por su parte, el art. 31 bis dispone que tampoco será necesaria autorización del autor para la reproducción, distribución o comunicación pública de una obra con fines de seguridad pública o para el desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.
 - Finalmente, el art. 33 autoriza también la reproducción de trabajos o artículos sobre temas de actualidad difundidos por medios de comunicación social siempre que se cite la fuente y el autor y no se haya hecho constar la reserva de derechos. No obstante, la reproducción se entiende sin perjuicio del derecho del autor a percibir la remuneración acordada o, en su defecto, la que se estime equitativa.
- En cuanto a la **reproducción parcial**, el art. 32 dispone que será lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras ajenas siempre que se trate de obras ya divulgadas y la inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico e indicando el nombre del autor y la fuente.
 - No obstante, estos actos sólo podrán realizarse para fines docentes o de investigación en la medida requerida para el fin de que se trate y haciendo constar la fuente y el nombre del autor de la obra.
 - Finalmente, tampoco será necesaria la autorización del autor para la reproducción, distribución o comunicación pública de pequeños fragmentos de obras u obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo cuando el acto se realice por profesorado de educación reglada y salvo que se trate de libros de texto o manuales universitarios.

CONTRATO DE EDICIÓN

- En cuanto al contrato de edición, el art. 58 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual lo define como *aquel contrato por el que el autor o sus causahabientes ceden al editor el derecho a reproducir la obra y distribuirla a cambio de una compensación económica*.

- En cuanto a su **formalización**, el art. 62 dispone que el contrato deberá constar por escrito incluyendo una serie de menciones como el carácter exclusivo o no de la cesión, el número máximo y mínimo de ejemplares, el ámbito territorial y el plazo para la puesta en circulación de los ejemplares y la remuneración del autor.
- En cuanto a las **obligaciones del editor**, el art. 64 señala las siguientes:
 - Primero, reproducir la obra en la forma convenida sin modificaciones no consentidas por el autor y haciendo constar su nombre, firma o signo que lo identifique.
 - Segundo, distribuir la obra en los términos convenidos asegurando una difusión acorde con los usos habituales en el sector profesional de la edición.
 - Tercero, someter las pruebas de la tirada al autor, salvo pacto en contrario.
 - Cuarto, pagar al autor la remuneración estipulada practicando una liquidación anual si la remuneración se hubiese pactado proporcionalmente.
 - Por último, restituir el original de la obra al autor la impresión y tirada.
- En cuanto a las **obligaciones del autor**, el art. 65 señala las siguientes:
 - Primero, entregar la obra al editor.
 - Segundo, responder de la autoría y originalidad de la obra.
 - Tercero, corregir las pruebas de la tirada, salvo pacto en contrario.
- En cuanto a las **causas de extinción**, ésta tendrá lugar por las causas generales de extinción de las obligaciones y, además, las siguientes:
 - Primero, la venta de la totalidad de los ejemplares.
 - Segundo, el transcurso de quince años desde que el autor hubiese puesto al editor en condiciones de realizar la reproducción de la obra o de diez años si la remuneración se hubiese pactado a un tanto alzado.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 12

LOS TÍTULOS VALORES: CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, CARACTERES Y CLASES. LA LETRA DE CAMBIO. EL CHEQUE. EL PAGARÉ.

LOS TÍTULOS VALORES: CONCEPTO, NATURALEZA JURÍDICA, CARACTERES Y CLASES

- Al estudiar los títulos valores, siguiendo a Uría, podemos comenzar definiendo el título valor como *aquel documento que resulta necesario para ejercitar el derecho literal y autónomo incorporado en el mismo*.
- En cuanto a su **naturaleza jurídica**, hay que señalar que el título valor es un instrumento básico del tráfico mercantil y tiene por objeto facilitar la circulación del crédito y el intercambio de los bienes.
- En este sentido, el título valor nace históricamente como un medio para mejorar la seguridad y agilidad del tráfico mercantil ante la insuficiencia de otros instrumentos como la cesión del crédito que presentaba el inconveniente de hacer responsable al cedente por la existencia y legitimidad del crédito al tiempo que exigía la notificación al deudor.
- En cuanto a sus **caracteres**, hay que destacar los siguientes:
 - En primer lugar, se trata de un documento necesario ya que sólo el poseedor del título puede ejercitar el derecho incorporado al mismo. Por tanto, el título valor cumple una función legitimadora ya que al tenedor le basta con alegar la posesión del título para demostrar que es verdadero titular y exigir el cumplimiento de una prestación.
 - En segundo lugar, se trata de un documento que incorpora un derecho literal en el sentido de que el contenido del derecho será el expresado en el título sin perjuicio de que algunos de ellos se remitan a otros documentos como sucede con las acciones de la sociedad anónima.
 - En tercer lugar, se trata de un documento que incorpora un derecho autónomo en el sentido de que el poseedor ostenta un derecho originario que no se verá afectado por las relaciones entre los tenedores anteriores y el deudor.
 - Por último, hay que señalar que las necesidades de seguridad y agilidad del tráfico mercantil han dado lugar a una nueva forma de representación de los títulos como son las anotaciones en cuenta.
- En cuanto a las **clases de títulos**, podemos manejar distintos criterios de clasificación.
 - En cuanto a la **naturaleza del derecho que incorporan**, distinguimos los títulos de pago que atribuyen a su poseedor el derecho a exigir el pago de una suma de dinero como son las letras de cambio, cheques y pagarés; los títulos de participación social que atribuyen a su poseedor la condición de socio de una entidad como son las acciones de las sociedades anónimas y títulos de tradición que atribuyen a su poseedor el derecho a exigir la entrega de unas mercancías o a disponer de ellas como son el conocimiento de embarque o los resguardos de almacenes generales de depósito.
 - En cuanto a la **forma de designación del titular**, distinguimos los títulos nominativos que designan como titular a una persona determinada por su nombre y apellidos; los títulos al portador que designan como titular a la persona que ostente la posesión del propio título y los títulos a la orden que designan como titular a una persona determinada o a otra persona distinta a la cual deberá hacerse el pago por orden de la primera.
 - En cuanto a la **forma de emisión**, distinguimos entre títulos singulares o en serie según se emitan en forma aislada y con un contenido particular o de forma conjunta y con un contenido uniforme para todos ellos.

LA LETRA DE CAMBIO

- Pasando a ocuparnos de la letra de cambio, podemos definirla como *un título de crédito formal y completo que obliga a pagar a su vencimiento y en un lugar determinado una cantidad cierta de dinero a la persona primeramente designada en el documento o, por orden de ésta, a otra persona designada en el mismo*.

- En este sentido, la letra de cambio desempeña tres funciones esenciales:
 - En primer lugar, se trata de un medio de pago en las transacciones comerciales sin necesidad de utilización de dinero metálico.
 - En segundo lugar, se trata de un instrumento de concesión de crédito por parte del vendedor de modo que el comprador de las mercancías dispondrá de un plazo para el pago de las mismas.
 - En tercer lugar, se trata de un instrumento de obtención de financiación a través del descuento comercial entendido como *aquel contrato por el que un banco se obliga a entregar a un cliente el importe de un crédito no vencido a cambio de la cesión de este mismo crédito con los intereses del anticipo*.

EMISIÓN

- En cuanto a la emisión de la letra, nos referiremos a los sujetos intervinientes, los requisitos de capacidad y los requisitos del documento establecidos en la Ley Cambiaria y del Cheque.
- En cuanto a los **sujetos intervinientes**, distinguimos los siguientes:
 - Primero, el librador o persona que extiende la letra y garantiza la aceptación y el pago de la misma. En este sentido, el art. 11 dispone que el librador podrá eximirse de la garantía de la aceptación pero se tendrá por no escrita cualquier cláusula por la que se exima de la garantía del pago.
 - Segundo, el librado o persona a la que se dirige el mandato puro y simple de pagar una suma de dinero y que no deviene obligado cambiariamente sino cuando se obliga a ello mediante la aceptación. En este sentido, el art. 3 dispone que cuando la letra se gire contra dos o más librados, se entenderá que se dirige indistintamente a cada uno para que cualquiera de ellos pague el importe total de la misma.
 - Tercero, el tomador o persona designada por el librador a la cual o por orden de la cual deberá realizarse el pago.
 - Cuarto, el tenedor o persona legitimada para exigir el pago de la letra y que coincidirá con el librador, el tomador o el último endosatario.
 - Quinto, el endosante o persona legitimada para exigir el pago que ordena que dicho pago se realice a otra persona distinta llamada endosatario.
 - Por último, el avalista o persona que garantiza el pago de la letra mediante declaración consignada en el propio título.
- En cuanto a los **requisitos de capacidad**, el art. 98 dispone que la capacidad para obligarse por letra de cambio y pagaré se determina por su ley nacional y, si esta ley se remite a la ley de otro país, se aplicará esta última.
 - Por otro lado, el art. 8 dispone que si una letra de cambio llevare firmas falsas, firmas de personas imaginarias, firmas de personas incapaces de obligarse o firmas que no puedan obligar al firmante por cualquier otra razón, las obligaciones de los demás firmantes conservarán su validez.
 - Por su parte, el art. 9 dispone que el que firmare una letra de cambio en nombre de otro deberá contar con autorización al efecto y lo hará constar claramente en la antefirma. No obstante, se presumirá que los administradores de compañías están autorizados para firmar letras de cambio por el solo hecho de su nombramiento.
 - Finalmente, el art. 10 dispone que el que firmare en nombre de otro una letra de cambio sin estar autorizado para ello o excediéndose de los límites del poder quedará obligado personalmente en virtud de la letra.

- En cuanto a los **requisitos del documento**, hay que señalar que la letra deberá extenderse en papel timbrado correspondiente a su cuantía y, en caso contrario, quedará privada de su fuerza ejecutiva. Por otro lado, el art. 1 exige las siguientes menciones:
 - Primero, la denominación de letra de cambio en el idioma utilizado para su redacción.
 - Segundo, el mandato puro y simple de pagar una cantidad determinada en euros o moneda extranjera convertible y admitida a cotización oficial. No obstante, el art. 7 dispone si hubiera diferencia entre el importe escrito en letra y en números, la cantidad válida será la escrita en letra y, si hubiera diferencia entre varias cantidades escritas en letra o en números, la cantidad válida será la menor.
 - Tercero, la fecha de vencimiento y el lugar donde debe realizarse el pago.
 - Cuarto, el nombre del librado o persona que debe pagar y el del tomador o persona a la cual o por orden de la cual deberá realizarse el pago.
 - Quinto, la fecha y lugar de emisión de la letra.
 - Por último, la firma del librador.
- En cuanto a la **fecha y lugar del pago**, art. 38 dispone que la letra de cambio podrá librarse a una fecha fija, a un plazo desde la fecha, a la vista o a un plazo desde la vista. De este modo, las letras que fijen otros vencimientos o vencimientos sucesivos serán nulas.
- Por otra parte, el art. 3 dispone que, si la letra no expresare el vencimiento, se entenderá pagadera a la vista y, si no se expresare el lugar del pago, se entenderá como tal el designado junto al nombre del librado.
- En cuanto a la **cláusula de intereses**, el art. 6 dispone que ésta podrá ser impuesta por el librador siempre que la letra sea pagadera a la vista o a un plazo desde la vista y, en cualquier otro caso, la cláusula se tendrá por no puesta.
- Por otro lado, la cláusula hará constar expresamente el tipo de interés exigible sin que sea suficiente la remisión a tipos oficiales o de mercado que se tendrán por no puesta.
- En cuanto a la **letra en blanco**, el art. 12 dispone que si la letra incompleta en el momento de su emisión se completare en sentido distinto a lo pactado, el incumplimiento no podrá alegarse frente al tenedor a menos que éste la hubiera adquirido de mala fe o con culpa grave.

PROTECCIÓN JURÍDICA

- En cuanto a la protección jurídica de la letra, hay que señalar que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 ha establecido el juicio cambiario como procedimiento destinado al ejercicio de la acción cambiaria derivada de una letra de cambio, cheque o pagaré que es distinta de la acción causal derivada del contrato subyacente que da lugar a la emisión del título.
 - Por otro lado, esta acción cambiaria puede adoptar dos manifestaciones como son la acción directa y la acción de regreso.
 - En efecto, la acción directa se dirige contra el aceptante y sus avalistas sin necesidad de protesto. Por el contrario, la acción de regreso se dirige contra los endosantes, el librador y demás personas obligadas salvo el aceptante y sus avalistas y requiere que se haya presentada al pago y se haya formulado protesto o declaración equivalente.

EL CHEQUE

- Pasando a ocuparnos del cheque, podemos definirlo como *un título de crédito formal y completo por el que una persona dispone de una cantidad determinada de dinero que tenga disponible en un banco en favor del tenedor legítimo del documento*.

EMISIÓN

- En cuanto a la emisión del cheque, nos referiremos a los sujetos intervinientes y los requisitos del documento establecidos en la Ley Cambiaria y del Cheque.
- En cuanto a los **sujetos intervinientes**, distinguimos los siguientes:
 - Primero, el librador o persona que extiende el cheque y garantiza el pago del mismo. En este sentido, el art. 118 dispone que se tendrá por no escrita cualquier cláusula por la que el librador se exima de la garantía del pago.
 - Segundo, el librado o entidad contra la que se dirige el mandato puro y simple de pagar una suma cierta de dinero y que deberá consistir en un banco o entidad de crédito.
 - Por último, el tenedor o persona legitimada para exigir el pago. En este sentido, el art. 111 dispone que el cheque puede extenderse con carácter nominativo o al portador pero si no se expresare la identidad del tenedor al tiempo de su presentación para el cobro, se considerará cheque al portador. Por su parte, el cheque nominativo podrá expresar las cláusulas *a la orden*, *no a la orden* u otra de significado equivalente.
- En cuanto a los **requisitos del documento**, el art. 106 exige las siguientes menciones:
 - Primero, la denominación de cheque en el idioma utilizado para su redacción.
 - Segundo, el mandato puro y simple de pagar una cantidad determinada en euros o moneda extranjera convertible y admitida a cotización oficial.
 - Tercero, el lugar del pago.
 - Cuarto, el nombre del librado que necesariamente deberá ser un banco. Por su parte, el art. 108 dispone que el cheque deberá librarse contra un banco o entidad de crédito siempre que el librador disponga de fondos suficientes en él y que exista un acuerdo expreso o tácito entre el librador y la entidad por el que aquél pueda disponer de los fondos mediante cheque.
 - Por último, la firma del librador.
- En cuanto a la **fecha y lugar del pago**, el art. 107 dispone que si el cheque no expresare el lugar del pago, se entenderá como tal el designado junto al nombre del librado y si los lugares fueren varios, el designado en primer lugar.
- Por otro lado, en defecto de estas indicaciones, el cheque se pagará en el lugar de emisión y, si el librado no tiene establecimiento en este lugar, en el lugar donde tenga su establecimiento principal.
- En cuanto a la **cláusula de intereses**, el art. 113 dispone que toda cláusula de intereses se tendrá por no escrita.
- En cuanto los **cheques en blanco**, el art. 119 dispone que si el cheque incompleto en el momento de su emisión se completare en sentido contrario a pactado, el incumplimiento no podrá alegarse frente al tenedor a menos que la hubiera adquirido con mala fe o culpa grave.

PRESENTACIÓN Y PAGO

- En cuanto a la **presentación del cheque**, el art. 135 dispone que los cheques emitidos y pagaderos en España se presentarán para el pago en el plazo de quince días y los emitidos en el extranjero y pagaderos en España, en el plazo de veinte días si estuvieren emitidos en Europa o sesenta si lo fueren fuera de Europa.
- Por otro lado, estos plazos se computarán desde la fecha de emisión que conste en el cheque y sin excluir los días inhábiles pero, si el día del vencimiento fuere inhábil, se entenderá que el vencimiento tiene lugar el día hábil siguiente.

- En cuanto al **pago del cheque**, el art. 108 dispone que si el librado tuviera fondos suficientes a disposición del librador en la fecha de presentación del cheque, éste deberá pagar el mismo y, si sólo dispone de una provisión de fondos parcial, deberá pagar su importe.
- Por otro lado, si el librador emitiera un cheque sin disponer de fondos en la entidad citada, deberá pagar al tenedor la misma cantidad y un 10% de la suma que no estuviera cubierta con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
 - Por su parte, el art. 140 dispone que el librado que realizare el pago podrá exigir la entrega del cheque con el recibí del portador.
 - Por otro lado, si el librado no tuviere fondos suficientes a disposición del librador, el art. 140 dispone que se realizará un pago parcial y el librado podrá exigir que este pago se haga constar en el cheque y que se le entregue recibo del mismo.

EL PAGARÉ

- Pasando a ocuparnos del pagaré, podemos definirlo como *un título de crédito formal y completo por el que una persona se obliga a pagar a otra o a la orden de ésta una cantidad de dinero determinada en fecha y lugar también determinados*.
- En relación con él, el art. 96 dispone que se aplicarán al pagaré las normas relativas a la letra de cambio en cuanto no sea incompatible con su naturaleza.
- En cuanto a sus **requisitos**, el pagaré deberá contener las menciones señaladas en el caso del cheque y la designación de la fecha de vencimiento.
- En cuanto a sus **relaciones con la letra**, hay que señalar que el pagaré no es una orden de pago contra un tercero sino una promesa de pago a cargo del propio firmante. No obstante, ambos títulos muestran las siguientes analogías:
 - Primero, la presentación para el pago se realizará en la fecha de vencimiento o dentro de los dos días siguientes.
 - Segundo, la falta de pago se hará constar mediante protesto o declaración equivalente.
 - Tercero, el tenedor podrá ejercitar en caso de impago tanto la acción directa contra el librado como la acción de regreso. Por su parte, el deudor podrá oponer las mismas excepciones que las previstas para la letra de cambio.
 - Por último, la falta de presentación supondrá la pérdida de las acciones cambiarias.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 13

LA COMPRAVENTA MERCANTIL: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO. EL RIESGO.
COMPRAVENTAS MERCANTILES ESPECIALES. LA VENTA A PLAZOS DE BIENES
MUEBLES.

LA COMPRAVENTA MERCANTIL: CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO

- Al estudiar la compraventa mercantil, hay que comenzar señalando que el Código de Comercio se ocupa de las obligaciones mercantiles estableciendo una serie de disposiciones generales y regulando determinados contratos con paralelo en el Código Civil como la compraventa y el depósito pero también otros sin paralelo en el Código Civil como los contratos bursátiles.
- En este sentido, el art. 1445 del Código Civil dispone que *por el contrato de compra y venta, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada, y el otro, a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente.*
- En cuanto a la **compraventa mercantil**, el art. 325 del Código de Comercio dispone que *será mercantil la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o bien en otra diferente con ánimo de lucrarse en la reventa.* No obstante, el art. 326 dispone que no se reputarán mercantiles las siguientes compraventas.
 - Primero, las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo cargo se adquieran.
 - Segundo, las ventas que realicen los propietarios y los labradores y ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganados o de las especies en que se les paguen las rentas.
 - Tercero, las ventas que, de los objetos contruidos o fabricados por los artesanos, hicieron éstos en sus talleres.
 - Cuarto, la reventa que haga cualquier persona no comerciante del resto de los acopios que hizo para su consumo.

OBLIGACIONES DEL VENDEDOR

- En cuanto a las obligaciones del vendedor, éste viene obligado a la entrega y saneamiento de la cosa vendida.
- En cuanto al **deber de entrega de la cosa**, tratándose de compraventas civiles, el art. 1462 del Código Civil dispone que *se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador.*
- Por el contrario, tratándose de compraventas mercantiles, la doctrina sostiene que no se exige la entrega material sino que bastará la puesta a disposición en el tiempo y lugar pactados.
- En cuanto al **saneamiento por evicción**, el art. 1475 del Código Civil que dispone que *tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.*
 - Por su parte, el art. 345 del Código de Comercio dispone que el vendedor responderá de la evicción y saneamiento salvo pacto en contrario.
 - No obstante, conviene señalar que la evicción es un caso atípico en la compraventa mercantil ya que la compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causa prescripción de derecho a favor del comprador sobre las mercaderías adquiridas conforme al art. 85 del Código de Comercio y según expondremos más adelante.
- En cuanto al **saneamiento por vicios ocultos**, los arts. 336 y siguientes disponen lo siguiente:
 - En primer lugar, el comprador tendrá derecho a exigir reconocimiento de la cosa al tiempo de la entrega y, si se advirtieren defectos de calidad o cantidad, la denuncia deberá hacerse inmediatamente.
 - En segundo lugar, si las mercancías están embaladas o enfardadas, la reclamación se formulará en un plazo de cuatro días desde la entrega.
 - Por último, si los vicios no se encontraren a la vista, el plazo será de treinta días desde la entrega aunque se hubiere practicado reconocimiento.

OBLIGACIONES DEL COMPRADOR

- En cuanto a las obligaciones del comprador, éste viene obligado a recibir la cosa adquirida y a pagar el precio en las condiciones pactadas.
- En cuanto al **deber de recibir la cosa**, el art. 332 dispone que si el comprador rehusare la entrega sin justa causa, el vendedor podrá optar entre la rescisión o el cumplimiento del contrato en cuyo caso quedará liberado depositando judicialmente las mercaderías.
- Del mismo modo, también el vendedor podrá depositar judicialmente las mercaderías cuando el comprador se demore en hacerse cargo de las mismas.
- En cuanto al **pago del precio**, el art. 339 dispone que puestas las mercaderías a disposición del comprador y dándose éste por satisfecho o depositadas aquéllas judicialmente en caso de que el comprador se negare a recibirlas, empezará para el comprador la obligación de pagar el precio al contado o en los plazos convenidos con el vendedor.
 - Por su parte, el vendedor se constituirá en depositario de los efectos vendidos hasta el pago del precio y quedará obligado a la custodia y conservación conforme a lo previsto para el contrato de depósito.
 - Finalmente, el art. 338 dispone que los gastos originados hasta que las mercaderías se pongan a disposición del comprador serán a cargo del vendedor y los originados por el retiro y extracción de las mercaderías del lugar donde se hizo la entrega serán a cargo del comprador, salvo pacto en contrario.

EL RIESGO

- Pasando a ocuparnos del riesgo en la compraventa mercantil, se plantea la cuestión de determinar cuál de las partes soportará el riesgo de pérdida o deterioro de la cosa si éstas se produjeran por caso fortuito o fuerza mayor.
 - En este sentido, si el riesgo fuere soportado por el comprador, éste vendría obligado a pagar el precio pese a no haber recibido la cosa vendida.
 - Por el contrario, si el riesgo fuere soportado por el vendedor, éste perdería el derecho a exigir el precio en caso de pérdida de la cosa.
- En cuanto a la **regla general**, el art. 331 dispone que si la pérdida o deterioro tuvieron lugar antes de la entrega de la cosa por accidente imprevisto o sin culpa del vendedor, el comprador tendrá derecho a rescindir el contrato a menos que el vendedor se hubiera constituido en depositario de las mercancías conforme a lo dispuesto en el art. 339 en cuyo caso no tendrá más obligaciones que las propias del contrato de depósito.
- Por su parte, el art. 333 dispone que si la pérdida o deterioro tuvieron lugar después de la puesta de las mercaderías a disposición del comprador en el tiempo y lugar pactados, éstos serán soportados por el comprador salvo dolo o negligencia del vendedor.
- En cuanto a la **regla especial**, el art. 334 contempla una serie de supuestos en que la puesta de las mercaderías a disposición del comprador no supone la transmisión del riesgo sino que éste continuará asumido por el vendedor, incluso por caso fortuito, como son las siguientes:
 - Primero, que la venta se hubiera hecho a razón de un peso, número o medida o que la cosa vendida no fuera cierta y determinada con marcas y señales que la identifiquen conforme al principio *genus nunquam perit*.
 - Segundo, que el comprador tuviera la facultad de reconocer y examinar la cosa antes de recibirla ya sea por acuerdo entre las partes o por usos del comercio.
 - Por último, que el contrato fijare la condición de que no pueda realizarse la entrega hasta que la cosa vendida adquiriera las condiciones estipuladas.

COMPRAVENTAS MERCANTILES ESPECIALES

- Pasando a ocuparnos de las compraventas mercantiles especiales, nos referiremos a una serie de supuestos previstos en el Código de Comercio.
- En cuanto a la **venta en tienda o almacén**, el art. 85 dispone que *la compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertas al público causará prescripción de derecho a favor del comprador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo, en su caso, el derecho del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles y criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.*
- En cuanto a la **venta sobre muestras**, el art. 327 dispone que si la venta se hiciere sobre muestras o fijando una calidad determinada y conocida en el comercio, el comprador no podrá rehusar la entrega si los efectos fueren conformes a las muestras o a la calidad prefijadas.
 - Sin embargo, si el comprador se negare a recibir los efectos, se nombrarán peritos por ambas partes para que decidan si los géneros son o no de recibo.
 - Finalmente, si los peritos declarasen que los efectos entregados son de recibo, la venta se estimará consumada y, en caso contrario, la venta se rescindirá sin perjuicio de la indemnización a que tenga derecho el comprador.
- En cuanto a la **venta salvo aprobación del comprador**, el art. 328 dispone que si la compra se hiciere sobre géneros que no se tengan a la vista y no puedan clasificarse por una calidad determinada y conocida en el comercio, se entenderá que el comprador se reserva la facultad de examinarlos y rescindir el contrato si no le convinieren.
- En cuanto a la **venta a calidad de ensayo o prueba**, el art. 328 dispone que si el comprador se hubiese reservado el derecho a ensayar o probar la cosa vendida, el mismo podrá ejercitar este mismo derecho de rescisión.
- En este sentido, el art. 1453 del Código Civil dispone que *la venta hecha a calidad de ensayo o prueba de la cosa vendida y la venta de las cosas que es costumbre gustar o probar antes de recibirlas, se presumirán hechas siempre bajo condición suspensiva.*

LA VENTA A PLAZOS DE BIENES MUEBLES

- Pasando a ocuparnos de la venta a plazos de bienes muebles, la materia viene regulada en la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 1998.
- En cuanto a su **ámbito de aplicación**, el art. 1 dispone que éste se extiende a los contratos de venta a plazos de bienes muebles corporales, no consumibles e identificables así como a los contratos de préstamo destinados a facilitar su adquisición y a las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones nacidas de estos contratos.
- Por su parte, el art. 3 dispone que *a los efectos de esta ley, se entenderá por venta a plazos el contrato mediante el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble corporal y ésta se obliga a pagar por ella un precio cierto de forma total o parcialmente aplazada en tiempo superior a tres meses desde la perfección del mismo.*
- En cuanto a la **forma del contrato**, el art. 6 dispone que éste se formalizará por escrito del que se entregará un ejemplar firmado a cada una de las partes.
 - Por otro lado, se establece que la eficacia de los contratos en que se establezca que la operación incluye la obtención de un crédito de financiación quedará condicionada a la obtención efectiva del crédito.
 - Por otra parte, se tendrán por no puestas las cláusulas por las que se establezca que el crédito de financiación sólo pueda ser otorgado por un determinado concedente. Del mismo modo, será nulo todo pacto por el que se obligue al comprador al pago al contado u otras fórmulas de pago para el caso de no obtenerse el crédito previsto.

- En cuanto al **contenido del contrato**, el art. 7 dispone que éste deberá contener una serie de menciones como la fecha y lugar del contrato; la identificación de las partes; la descripción de la cosa vendida con las características necesarias para facilitar su identificación; el precio de venta al contado con expresión del desembolso inicial y la parte aplazada; el tipo de interés nominal y la tasa anual equivalente.
 - Por su parte, el pacto de reserva de dominio sólo se incluirá si las partes lo hubieren pactado por lo que no constituye un elemento esencial sino accidental del contrato.
 - Del mismo modo, el contrato estipulará la prohibición de enajenar el bien o realizar cualquier otro acto de disposición en tanto no se haya pagado la totalidad del precio o reembolsado el préstamo sin autorización por escrito del vendedor o financiador.
 - Finalmente, el art. 15 dispone que el pacto de reserva de dominio y las prohibiciones de disponer sólo serán oponibles a terceros cuando los contratos se hubieran inscrito en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, llevado por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
- En cuanto al **desistimiento del comprador**, el art. 9 dispone que el consumidor podrá desistir del contrato dentro de los siete días siguientes a la entrega mediante comunicación por carta certificada u otro medio fehaciente y siempre que concurren los siguientes requisitos:
 - Primero, no haber usado del bien más que a efectos de examen o prueba.
 - Segundo, devolverlo en el plazo señalado; en la misma forma, lugar y estado en que se recibió y libre de gastos para el vendedor. En este sentido, el deterioro del embalaje no impedirá la devolución cuando sea necesario para acceder al bien.
 - Tercero, indemnizar al vendedor por la depreciación comercial del bien siempre que se hubiera pactado. No obstante, la indemnización no podrá ser superior a la quinta parte del precio de venta al contado.
 - Cuarto, reintegrar el préstamo concedido para facilitar la adquisición del bien.
- En cuanto a la **resolución del contrato**, el art. 10 dispone que si el comprador demorase el pago de dos plazos o del último de ellos, el vendedor podrá optar entre el pago de todos los plazos pendientes o la resolución del contrato. De este modo, si el vendedor optare por la resolución del contrato, las partes se restituirán las prestaciones percibidas pero el vendedor tendrá derecho a deducir los siguientes conceptos:
 - Primero, un 10% de los plazos vencidos en concepto de indemnización por la tenencia de la cosa por el comprador.
 - Segundo, una cantidad equivalente al desembolso inicial si éste se hubiere producido en concepto de depreciación comercial de la cosa. Sin embargo, si el desembolso inicial no existiera o fuere superior a la quinta parte del precio de venta al contado, la deducción se reducirá a esta última parte.
 - Tercero, la indemnización correspondiente al deterioro de la cosa si lo hubiere.
- Por su parte, el art. 11 dispone que los Jueces y Tribunales podrán excepcionalmente señalar nuevos plazos o alterar los convenidos por justas causas apreciadas discrecionalmente como desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga enfermedad u otros infortunios.
- Del mismo modo, estas facultades moderadoras también se extienden a las cláusulas penales fijadas para el caso de pago anticipado o incumplimiento por parte del comprador.
- En cuanto a las **especialidades procesales**, el art. 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que se decidirán en juicio verbal las acciones por las que se solicite al Tribunal que resuelva con carácter sumario sobre el incumplimiento por el comprador de obligaciones derivadas de un contrato inscrito en el Registro de Ventas a Plazos de Bienes Muebles y formalizado en el modelo oficial establecido al efecto, siempre que la acción se dirija a obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre los bienes adquiridos o financiados a plazos.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 14

EL CONTRATO DE COMISIÓN Y EL AFIANZAMIENTO MERCANTIL. EL CONTRATO DE AGENCIA. EL CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL. LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS. EL LEASING Y EL FACTORING. REFERENCIA AL CONTRATO DE FRANQUICIA.

EL CONTRATO DE COMISIÓN

- Al estudiar el contrato de comisión, hay que comenzar señalando que el Código de Comercio se ocupa de las obligaciones mercantiles estableciendo una serie de disposiciones generales y regulando determinados contratos con paralelo en el Código Civil como la compraventa y el depósito pero también otros sin paralelo en el Código Civil como los contratos bursátiles.
- En cuanto al **contrato de comisión**, se trata del equivalente de contrato del mandato del art. 1709 del Código Civil que dispone que *por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por encargo de otra*.
 - Por su parte, el art. 244 del Código de Comercio dispone que el mandato se reputará comisión mercantil cuando el comitente o el comisionista sean comerciantes o agentes mediadores de comercio y tenga por objeto un acto u operación de comercio.
 - Por otro lado, el art. 245 dispone que el comisionista podrá desempeñar la comisión en nombre propio o en nombre del comitente. Por tanto, si el comisionista actúa en nombre del comitente, estaremos ante un caso de representación directa y los efectos del acto se producirán directa y exclusivamente sobre la persona del comitente. Sin embargo, si el comisionista actúa en su propio nombre, estaremos ante un caso de representación indirecta y será el comisionista quien adquiera los derechos y contraiga las obligaciones derivadas del negocio sin perjuicio de cumplir con su relación con el comitente.
- En cuanto a la **constitución**, se trata de un contrato consensual por lo que se perfecciona por el mero consentimiento de los contratantes.
 - En este sentido, el contrato se ajustará a lo dispuesto en el art. 1710 del Código Civil que dispone que el mandato podrá ser expreso o tácito y el mandato expreso podrá otorgarse por instrumento público o privado e, incluso, verbalmente.
 - Por su parte, el art. 249 del Código de Comercio dispone que la comisión se entenderá aceptada cuando el comisionista ejecute alguna gestión en el desempeño del encargo que no se limite a la custodia y conservación de los efectos remitidos por el comitente
- En cuanto a las **obligaciones del comisionista**, el Código de Comercio prevé las siguientes:
 - Primero, cumplir la gestión encomendada por el comitente desde el momento de la aceptación y responder de los daños y perjuicios causados si no lo hiciere.
 - Segundo, ejecutar la gestión encomendada conforme a las instrucciones del comitente y, a falta de ellas, consultar al propio comitente y, si ello no fuere posible, hacer lo que le dicte la prudencia y sea más conforme al uso del comercio.
 - Tercero, desempeñar personalmente el encargo sin delegarlo en ninguna persona sin consentimiento del comitente.
 - Cuarto, rendir cuentas de su gestión al término de la misma y entregar al comitente los efectos recibidos en el cumplimiento del contrato.
 - Por último, hay que señalar que el comisionista no responde ordinariamente de la solvencia de la persona con quien contrató. Sin embargo, el art. 272 dispone que si el comisionista percibiere una comisión de garantía además de la comisión ordinaria, el mismo responderá ante el comitente de la solvencia del deudor con quien contrató.
- En cuanto a las **obligaciones del comitente**, el Código de Comercio prevé las siguientes:
 - Primero, pagar al comisionista la retribución convenida y, en su defecto, la cantidad fijada por el uso de la plaza en que el encargo se hubiere ejecutado.
 - Segundo, anticipar las cantidades necesarias para la ejecución del encargo.
 - Por último, indemnizar al comisionista los daños y perjuicios que el cumplimiento del encargo le hubiese causado salvo culpa o imprudencia del propio comisionista.
- En cuanto a la **extinción del contrato**, el art. 280 contempla la revocación del comitente y la muerte o inhabilitación del comisionista pero no la muerte o inhabilitación del comitente.

EL AFIANZAMIENTO MERCANTIL

- Pasando a ocuparnos del afianzamiento mercantil, el art. 439 del Código de Comercio dispone que la fianza será mercantil cuando tenga por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación mercantil aunque el fiador no sea comerciante.
 - En este sentido, su factor diferencial básico con la fianza civil radica en que el fiador mercantil no tiene derecho a oponer los beneficios de excusión y división frente a las reclamaciones del acreedor.
 - Por su parte, el art. 440 dispone que el contrato se formalizará por escrito y será gratuito salvo prueba en contrario por lo que la gratuidad queda configurada como un elemento natural del contrato.

EL CONTRATO DE AGENCIA

- Pasando a ocuparnos del contrato de agencia, el art. 1 de la Ley sobre Contrato de Agencia de 1992 dispone que *por el contrato de agencia, una persona natural o jurídica denominada agente se obliga frente a otra de manera continuada o estable a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos como intermediario independiente sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones.*
- En cuanto a su **constitución**, se trata de un contrato consensual por lo que se perfecciona por el mero consentimiento de los contratantes.
- No obstante, el art. 22 dispone que los contratantes podrán compelerse recíprocamente y en cualquier momento a la formalización por escrito del contrato.
- En cuanto a la **obligaciones del agente**, el art. 5 dispone que éste deberá realizar por sí mismo o por medio de sus dependientes la promoción y, en su caso, la conclusión de los actos u operaciones de comercio que se le hubieran encomendado. De este modo, el agente sólo podrá concluir los actos u operaciones en nombre del comitente cuando se le hubiera atribuido expresamente esta facultad.
 - Por su parte, el art. 7 dispone que el agente podrá desarrollar su actividad por cuenta de varios empresarios salvo pacto en contrario.
 - Sin embargo, el agente necesitará el consentimiento del comitente para realizar por su cuenta o por cuenta de otro empresario una actividad profesional relacionada con bienes o servicios de la misma o semejante naturaleza que aquéllos cuya contratación se hubiera obligado a promover o que resulten competitivos con éstos.
- En cuanto a la **obligaciones del comitente**, el art. 10 distingue las siguientes:
 - Primero, poner a disposición del agente los muestrarios, catálogos, tarifas y demás documentos necesarios con la antelación suficiente.
 - Segundo, facilitar al agente toda la información necesaria para la ejecución del contrato e informar al agente desde que prevea que el volumen de los actos o las operaciones va a ser sensiblemente inferior a las que aquél podría esperar.
 - Tercero, comunicar al agente la aceptación o rechazo de las operaciones en el plazo de quince días.
 - Por último, satisfacer la remuneración pactada al agente. En este sentido, el art. 11 dispone que la remuneración consistirá en una cantidad fija, una comisión o una combinación de ambos sistemas y, a falta de pacto, se fijará de acuerdo con los usos del comercio el lugar donde el agente ejerza su actividad.
- En cuanto a la **comisión del agente**, el art. 13 dispone que la comisión se devengará desde que el comitente haya ejecutado o debido ejecutar el acto u operación de comercio o éstos se hayan ejecutado total o parcialmente por el tercero.

- Por otro lado, distinguiremos entre los actos concluidos durante la vigencia del contrato y los concluidos después de su extinción.
 - En cuanto a los actos concluidos durante su vigencia, el art. 12 dispone que el agente tendrá derecho a la comisión cuando el acto se haya concluido como consecuencia de su intervención profesional o cuando se haya concluido con una persona respecto a la que el agente haya promovido con anterioridad un acto de naturaleza análoga.
 - Por otro lado, el agente también tendrá derecho a la comisión cuando el acto se haya concluido con una persona perteneciente a una zona geográfica o grupo de personas sobre los que tuviera la exclusiva aunque no se hayan promovido o concluido por el propio agente.
 - En cuanto a los actos concluidos tras la extinción del contrato, el art. 13 dispone que el agente tendrá derecho a la comisión cuando el acto se hubiera celebrado dentro de los tres meses siguientes a la extinción del contrato y se deba principalmente a la actividad desarrollada durante su vigencia.
 - Del mismo modo, el agente también tendrá derecho a la comisión cuando el comitente o el agente hayan recibido el encargo o pedido antes de la extinción del contrato de agencia y siempre que el agente hubiera tenido derecho a la comisión en el caso de que el acto se hubiera concluido durante la vigencia del contrato.
- En cuanto a la **extinción del contrato**, el art. 22 dispone que el contrato podrá celebrarse por tiempo determinado o por tiempo indefinido y, si no se estableciera una duración determinada, se entenderá celebrado por tiempo indefinido.
 - En este sentido, el art. 24 dispone que si el contrato se hubiere otorgado por tiempo determinado, el mismo se extinguirá por el vencimiento del término pero, si expirado el término, el contrato continuara ejecutándose por ambas partes, éste se transformará en contrato de duración indefinida.
 - Finalmente, el art. 25 dispone que si el contrato se hubiere otorgado por tiempo indefinido, el mismo se extinguirá por la denuncia unilateral de cualquiera de las partes con un plazo de preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato hasta un máximo de seis meses y, si el contrato hubiera estado en vigor por plazo inferior a un año, el plazo de preaviso será de un mes. No obstante, las partes podrán pactar plazos mayores si bien el plazo para el preaviso del agente no podrá ser inferior al establecido para el empresario.

EL CONTRATO DE CONCESIÓN COMERCIAL

- Pasando a ocuparnos del contrato de concesión comercial, podemos definirlo como *aquel contrato por el que un empresario se compromete a vender los productos de otro en un área geográfica determinada*.
 - En este sentido, la doctrina sostiene que se trata de un contrato mixto ya que presenta elementos del contrato de compraventa y del arrendamiento de servicios.
 - Por otra parte, el contrato de concesión comercial se diferencia del contrato de agencia ya que el concesionario actúa siempre en nombre propio mientras que el agente lo hace en nombre y por cuenta del empresario y sin asumir ordinariamente el riesgo y ventura de las operaciones.

LOS CONTRATOS PUBLICITARIOS

- En cuanto a los contratos publicitarios, podemos definirlos como *aquellos contratos por los que un empresario concierta con otro la divulgación publicitaria de sus productos o servicios*.
- En este sentido, su régimen jurídico viene recogido en la Ley General de Publicidad de 1988.

- En cuanto a las **disposiciones generales**, hay que señalar las siguientes:
 - En primer lugar, el art. 10 dispone que el anunciante tendrá derecho a controlar la ejecución de las campañas de publicidad de sus productos y servicios.
 - En segundo lugar, el art. 11 dispone que los contratos publicitarios no podrán contener cláusulas de exoneración o limitación de la responsabilidad en que las partes pudieran incurrir frente a terceros como consecuencia de la publicidad.
 - Por último, el art. 12 dispone que se tendrán por no puestas las cláusulas de los contratos publicitario que garanticen un rendimiento económico o resultado comercial o que prevean la exigencia de responsabilidad por esta causa.
- En cuanto a las **clases de contrato**, los arts. 13 y siguientes contemplan las siguientes:
 - Primero, el contrato de publicidad por el que un empresario encarga a una agencia publicitaria la creación, programación y ejecución de una campaña publicitaria a cambio de una remuneración.
 - Segundo, el contrato de creación publicitaria por el que un empresario encarga a una agencia publicitaria el diseño de un proyecto de campaña publicitaria o cualquier otro elemento publicitario a cambio de una remuneración.
 - Tercero, el contrato de difusión publicitaria por el que un medio de difusión se obliga a facilitar la utilización de sus espacios para la ejecución de una actividad publicitaria a cambio de una contraprestación.
 - Por último, el contrato de patrocinio por el que una persona, se obliga a colaborar en la actividad publicitaria de otra a cambio de una ayuda económica destinada a una actividad deportiva, benéfica o de análoga naturaleza.

EL LEASING

- Pasando a ocuparnos del contrato de leasing o arrendamiento financiero, podemos definirlo como *aquel contrato por el que una empresa se obliga a adquirir y a ceder a otra empresa el uso de un bien al tiempo que le concede una opción de compra sobre el mismo bien a cambio de una remuneración consistente en el pago periódico de una cuota*.
- En este sentido, el contrato se regula en la Disposición Adicional 1ª de la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles y la Disposición Adicional 3ª de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito de 2014.
- En cuanto a las **clases de leasing**, distinguimos entre el leasing financiero que recae sobre inmuebles, maquinaria, mobiliario, utensilios u otros elementos destinados a una explotación y el leasing operativo que recae habitualmente sobre vehículos a motor.
- En cuanto a sus **elementos**, distinguimos sus elementos personales, reales y formales.
 - En cuanto a los **elementos personales**, éstos serán el empresario que precisa el uso de los bienes arrendados y la sociedad de arrendamiento financiero que los adquiere y le cede el uso de los mismos a cambio de una cuota periódica o canon.
 - En cuanto a los **elementos reales**, éstos serán los bienes muebles o inmuebles que el arrendador se obliga a adquirir y ceder al arrendatario.
 - En este sentido, se establece que los bienes deberán estar exclusivamente afectos a las actividades industriales, comerciales, artesanales o profesionales del usuario.
 - En cuanto a los **elementos formales**, el contrato deberá incluir una opción de compra a favor del usuario.
- En cuanto a la **duración del contrato**, el art. 106 de la Ley del Impuesto de Sociedades de 2014 establece una duración mínima de dos o diez años según recaiga sobre bienes muebles o sobre inmuebles y establecimientos industriales.

EL FACTORING

- Pasando a ocuparnos del contrato de factoring, podemos definirlo como *aquel contrato por el que un empresario cede a una entidad financiera los créditos que ostenta frente a sus clientes y ésta se obliga a prestarle una serie de servicios de gestión de cobro, garantía o financiación a cambio de una contraprestación.*
- En este sentido, el contrato se encuentra regulado en la Disposición Adicional 3ª de la Ley de Entidades de Capital Riesgo y sus Sociedades Gestoras de 1999.
- En cuanto a las **obligaciones de las partes**, el cedente vendrá obligado a ceder los créditos al cesionario y a satisfacer la remuneración convenida.
- Por su parte, el cesionario viene obligado a prestar una serie de servicios como la gestión del cobro de los créditos, el anticipo de su importe y la garantía por la insolvencia del deudor.

REFERENCIA AL CONTRATO DE FRANQUICIA

- En cuanto al contrato de franquicia, podemos definirlo como *aquel contrato por el que un empresario autoriza a otro a vender o fabricar sus productos y servicios de acuerdo con las condiciones e instrucciones señaladas por el primero.*
- En este sentido, el contrato viene regulado en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 y en el Real Decreto 201/2010, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores.
- En cuanto a las **obligaciones de las partes**, el concedente o franquiciador viene obligado a ceder al franquiciado la licencia para el uso de la marca y a facilitarle los medios y la asistencia precisos para la fabricación o comercialización del producto.
- Por su parte, el franquiciado está obligado a pagar el canon o royalty estipulado y a cumplir las instrucciones del concedente que podrán versar sobre un amplio conjunto de materias como la política de precios, publicidad, llevanza de la contabilidad o participación en los beneficios.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 15

EL CONTRATO DE SEGURO: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES. ELEMENTOS.
SEGURO CONTRA DAÑOS: TIPOS DE SEGUROS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
EXTINCIÓN DEL CONTRATO.

EL CONTRATO DE SEGURO: CONCEPTO, CARACTERES Y CLASES

- Al estudiar el contrato de seguro, podemos comenzar definiéndolo como *aquel contrato por el que una persona llamada asegurador se obliga a indemnizar a otra llamada asegurado por los daños sufridos por la realización de un evento incierto a cambio de una remuneración.*
- En este sentido, la regulación del contrato viene principalmente regulada en la Ley de Contrato de Seguro de 1980 y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
- En cuanto a sus **caracteres**, distinguimos los siguientes:
 - Primero, se trata de un contrato bilateral ya que origina obligaciones a cargo de ambas partes contratantes.
 - Segundo, se trata de un contrato oneroso ya que determina sacrificios ya que origina sacrificios patrimoniales para ambas partes contratantes.
 - Tercero, se trata de un contrato aleatorio ya que la obligación asumida por cada uno de los contratantes no se considera *ab initio* como el equivalente de la obligación asumida por la otra parte sino que ambas se exponen a una ganancia o pérdida que dependerá de un suceso futuro e incierto como es la realización del evento asegurado.
 - Cuarto, se trata de un contrato de tracto sucesivo ya que su contenido no se agota en una prestación única sino que exige la realización de prestaciones sucesivas.
 - Por último, se trata de un contrato formal ya que su celebración se condiciona al cumplimiento de ciertas formalidades legales si bien dichas formalidades no constituyen un requisito esencial para la existencia del contrato.
- En cuanto a las **clases de seguro**, distinguimos entre seguros de indemnización objetiva y de indemnización subjetiva.
 - En este sentido, son de indemnización objetiva aquéllos en que el importe de la misma se determina una vez realizado el siniestro y en función de los daños causados como sucede con los seguros de robo o incendio.
 - Por el contrario, son de indemnización subjetiva aquéllos en que el importe de la misma se determina al tiempo de la celebración del contrato como sucede con los seguros sobre la vida humana.

ELEMENTOS

- Pasando a ocuparnos de los elementos del contrato, distinguimos los siguientes.
- En cuanto a los **elementos personales**, éstos son el asegurador, el asegurado y el tomador.
 - En cuanto al **asegurador**, se trata de la persona que se obliga a indemnizar el daño a cambio de la percepción de una prima.
 - En este sentido, el art. 22 de la Ley 20/2015 establece una serie de requisitos para que las entidades aseguradoras y reaseguradoras obtengan la autorización administrativa necesaria como son limitar su objeto social al ejercicio de estas actividades, cumplir los requisitos de capital social o fondo mutual previstos legalmente y adoptar alguna de las formas jurídicas previstas en el art. 27 como son sociedad anónima, mutua de seguros, sociedad cooperativa o mutualidad de previsión social, entre otras.
 - En cuanto al **tomador**, se trata de la persona que contrata con el asegurador y se obliga a pagar el importe de la prima.
 - En cuanto al **asegurado**, se trata del titular del interés legítimo protegido por el seguro.
 - En este sentido, distinguimos entre seguros por cuenta propia o por cuenta ajena según el asegurado coincida o no con el tomador del seguro.

- En cuanto a los **elementos reales**, éstos son el riesgo, la suma asegurada y la prima.
 - En cuanto al **riesgo**, se trata de la posibilidad de que llegue a producirse el siniestro o evento generador del daño y constituye un elemento esencial del contrato.
 - En este sentido, el art. 4 de la Ley de Contrato de Seguro dispone que el contrato será nulo cuando el riesgo no exista o cuando el siniestro ya hubiera ocurrido en el momento de su conclusión.
 - En cuanto a la **suma asegurada**, se trata del límite máximo de la indemnización que el asegurador se obliga a pagar al asegurado en caso de producirse el siniestro.
 - En cuanto a la **prima del seguro**, se trata de la suma de dinero que el tomador se obliga a pagar al asegurador y puede consistir en una prestación única o periódica.
- En cuanto a los **elementos formales**, el art. 5 dispone que el contrato y sus modificaciones deberán formalizarse por escrito.
 - Por otra parte, el asegurador deberá entregar al tomador la póliza o el documento de cobertura provisional y, tratándose de modalidades de seguro para las que no se exija la emisión de una póliza, el documento previsto en las disposiciones especiales.
 - Por otro lado, el art. 3 dispone que las condiciones generales se redactarán de forma clara y precisa y deberán incluirse en la póliza o en un documento complementario que será suscrito por el asegurado y del que se le entregará una copia.
 - Finalmente, se establece que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado se destacarán de modo especial y deberán ser específicamente aceptadas por escrito.

SEGURO CONTRA DAÑOS

- Pasando a ocuparnos del seguro contra daños, la Ley del Contrato de Seguro contempla ocho modalidades del mismo como son los de incendio, robo, transportes terrestres, lucro cesante, caución, crédito, responsabilidad civil y reaseguro.
- En cuanto a sus **elementos**, el seguro contra daños presenta algunas especialidades.
 - En cuanto al **interés asegurado**, el art. 25 dispone que el seguro contra daños será nulo si no existiere un interés del asegurado en la indemnización del daño en el momento de su conclusión.
 - En cuanto a la **suma asegurada**, se trata del límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador por cada siniestro.
 - En relación con ella, el art. 30 dispone que si la suma asegurada fuere inferior al valor del interés al tiempo del siniestro, el asegurador indemnizará el daño en la misma proporción en que una y otro encuentren.
 - Por su parte, el art. 31 dispone que si la suma asegurada fuere notablemente superior al valor del interés al tiempo del siniestro, el asegurador indemnizará el daño causado pero cualquiera de las partes podrá exigir la reducción de la suma asegurada y de la prima y el asegurador deberá restituir el exceso de las primas percibidas.
 - Por otro lado, el art. 26 dispone que el seguro no podrá ser objeto de enriquecimiento injusto para el asegurado.
 - De este modo, la determinación del daño se realizará atendiendo al valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a la realización del siniestro.
 - No obstante, el art. 28 dispone que las partes podrán pactar en la póliza o en un momento posterior a la celebración del contrato el valor del interés asegurado que deberá tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.

- En cuanto a las **obligaciones del tomador**, éste viene obligado al pago de la prima así como al cumplimiento de los siguientes deberes:
 - Primero, comunicar al asegurador las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo o que puedan determinar una agravación del riesgo asegurado.
 - Segundo, comunicar al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los siete días siguientes a la fecha en que lo hubiera conocido salvo pacto en contrario.
 - Tercero, emplear todos los medios a su alcance para disminuir los efectos del siniestro.
 - Por último, presentar al asegurador una relación de daños producidos en el plazo de cinco días desde la notificación del siniestro para proceder a su valoración.
- En cuanto a las **obligaciones del asegurador**, éste viene obligado a pagar al asegurado el importe de la indemnización correspondiente.
 - Por su parte, el art. 19 dispone que el asegurador no estará obligado al pago de la indemnización si el siniestro se produjere por mala fe del asegurado. Del mismo modo, el art. 44 dispone que el asegurador tampoco cubre los daños producidos por causa de un conflicto armado con independencia de que hubiera precedido o no declaración de guerra ni los daños derivados de riesgos extraordinarios sobre las personas y bienes, salvo pacto en contrario.
 - Finalmente, el art. 20 dispone que el asegurador incurrirá en mora si no pagare la indemnización en los tres meses siguientes a la fecha del siniestro ni el importe mínimo de los daños producidos dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro.

CLASES

- Pasando a ocuparnos de las clases de seguro de daños, nos referiremos seguidamente a las modalidades previstas en la Ley de Contrato de Seguro.
- En cuanto al **seguro de incendios**, el art. 45 dispone que se entiende por incendio la combustión y abrasamiento con llama capaz de propagarse de un objeto que no estaba destinado a ser quemado en el momento y lugar en que se produce.
- Por su parte, los arts. 46 y siguientes establecen las siguientes normas sobre la cobertura del seguro de incendio:
 - Primero, la cobertura se extenderá a los objetos descritos en la póliza y, tratándose del seguro sobre mobiliario, comprenderá los daños producidos en cosas de uso ordinario del asegurado, sus familiares, dependientes y personas que con él convivan.
 - Segundo, la cobertura no se extenderá a los daños causados en billetes de banco, valores mobiliarios, efectos de comercio, objetos artísticos u otros objetos de valor que se hallaren en el objeto asegurado aunque se pruebe su preexistencia y destrucción por el siniestro y salvo pacto en contrario.
 - Tercero, el asegurador indemnizará los daños producidos por el incendio siempre que éste se deba a caso fortuito, malquerencia de extraños, negligencia propia o de las personas de quienes se deba responder pero no por dolo o culpa grave del asegurado.
 - Cuarto, el asegurador tampoco indemnizará los daños producidos por la destrucción o deterioro del objeto asegurado cuando tengan lugar fuera del lugar descrito en la póliza a menos que el traslado se hubiera comunicado previamente al asegurador y éste no hubiera manifestado su disconformidad en el plazo de quince días.
 - Por último, el asegurador indemnizará los daños producidos por la acción directa del fuego y sus consecuencias inevitables como los provocados por la autoridad para extinguir el incendio.

- En cuanto al **seguro de robo**, el art. 50 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo de los daños causados por la sustracción ilegítima de ciertos bienes.
 - En relación con él, el art. 51 dispone que la indemnización comprenderá el valor del interés asegurado siempre que el objeto haya sido efectivamente sustraído y no fuera hallado en el plazo establecido en el contrato así como el daño causado al objeto por la comisión del delito.
 - Finalmente, el art. 52 dispone que el asegurador no indemnizará los daños producidos cuando el robo se produjere fuera del lugar señalado en la póliza, durante el transporte o por culpa grave del asegurado, el tomador o personas de quienes deban responder.
- En cuanto al **seguro de transporte terrestre**, el art. 54 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo de los daños causados por un transporte ya recaigan sobre las mercancías, el medio de transporte u otros objetos distintos.
 - En este sentido, el art. 57 dispone que el seguro podrá contratarse por un viaje o por un tiempo determinado. Por su parte, el asegurador indemnizará los daños producidos por siniestros acaecidos durante la vigencia del contrato aunque se manifiesten dentro de los seis meses siguientes a su fecha de expiración.
 - Finalmente, el art. 60 dispone que el asegurado no pierde su derecho a indemnización aunque se alteraren el medio de transporte, el itinerario o los plazos del viaje siempre que estas circunstancias no fueren imputables al asegurado.
- En cuanto al **seguro de lucro cesante**, el art. 63 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo de la pérdida del rendimiento económico que hubiera podido alcanzarse en un acto o actividad de no haberse producido el siniestro previsto en el contrato.
- En cuanto al **seguro de caución**, el art. 68 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo de los daños patrimoniales causados al asegurado en caso de que el tomador incumpla sus obligaciones legales o contractuales.
- En este sentido, el tomador reembolsará al asegurador los pagos realizados por aquél como consecuencia del seguro.
- En cuanto al **seguro de crédito**, el art. 69 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo de las pérdidas finales causadas al asegurado por la insolvencia definitiva de sus deudores.
- En cuanto al **seguro de responsabilidad civil**, el art. 73 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador asume el riesgo del nacimiento de la obligación del asegurado de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por la realización de ciertos hechos previstos en el contrato y siempre que el asegurado sea responsable de ellos conforme a la ley.
- En este sentido, el art. 74 dispone que el asegurador asumirá también la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado salvo pacto en contrario. No obstante, el asegurado deberá prestar la colaboración necesaria a la dirección jurídica asumida por el asegurador.

SEGUROS ESPECIALES DE DAÑOS

- Pasando a ocuparnos de los seguros especiales de daños, nos referimos al seguro obligatorio del automóvil y el seguro de responsabilidad civil del cazador.
- En cuanto al **seguro obligatorio del automóvil**, el art. 2 del Texto Refundido de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor de 2004 dispone que todo propietario de vehículos a motor que tengan su estacionamiento habitual en España está obligado a suscribir un contrato de seguro por cada uno de los vehículos de que sea titular.
- En este sentido, el seguro obligatorio deberá garantizar la responsabilidad civil por los daños causados a las personas y los bienes en los supuestos previstos en el art. 1 de la Ley y hasta los límites previstos en el art 4.

- En cuanto al **seguro del cazador**, el art. 1 del Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador de 1994 dispone que todo cazador deberá suscribir un contrato de seguro para responder de los daños que puedan originarse como consecuencia de su actividad en cuyo caso la responsabilidad del asegurador no excederá de los límites previstos legalmente.
- No obstante, las cantidades que excedan de dicho límite puedan ser garantizadas mediante seguro voluntario.

EXTINCIÓN

- Pasando a ocuparnos de la extinción del contrato de seguro, el art. 22 de la Ley de Contrato de Seguro dispone que ésta tendrá lugar por expiración del término convenido que no podrá exceder de diez años.
 - Por otro lado, las partes podrán acordar que el contrato se prorrogue automáticamente por periodos sucesivos de un año.
 - No obstante, cualquiera de ellas podrá oponerse a la prórroga mediante notificación por escrito a la otra parte con una antelación mínima de dos meses a la finalización del periodo en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el asegurador y un mes en el caso del tomador del seguro.
- En cuanto a la **rescisión del contrato**, ésta podrá tener lugar por las siguientes causas:
 - Primero, la inexactitud del tomador del seguro en cuanto a las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo (art. 10).
 - Segundo, la agravación del riesgo (art. 12).
 - Tercero, la transmisión del bien asegurado dentro de los quince días a la fecha en que el asegurador tenga conocimiento de la transmisión. Del mismo modo, el adquirente de la cosa podrá también rescindir el contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la existencia del seguro o del concurso de acreedores del tomador del seguro o del asegurado (art. 35).
 - Por último, la muerte o declaración de concurso del tomador del seguro o asegurado (art. 37).

DERECHO MERCANTIL

TEMA 16

SEGURO DE PERSONAS. EL SEGURO DE VIDA. ESPECIAL REFERENCIA AL
BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA. EL REASEGURO.

SEGURO DE PERSONAS

- Al estudiar el seguro de personas, podemos comenzar definiendo el contrato de seguro como *aquel contrato por el que una persona llamada asegurador se obliga a indemnizar a otra llamada asegurado por los daños sufridos por la realización de un evento incierto a cambio de una remuneración.*
- En este sentido, la regulación del contrato viene principalmente regulada en la Ley de Contrato de Seguro de 1980 y la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.
- En cuanto a sus **caracteres**, distinguimos los siguientes:
 - Primero, se trata de un contrato bilateral ya que origina obligaciones a cargo de ambas partes contratantes.
 - Segundo, se trata de un contrato oneroso ya que origina sacrificios patrimoniales para ambas partes contratantes.
 - Tercero, se trata de un contrato aleatorio ya que la obligación asumida por cada uno de los contratantes no se considera *ab initio* como el equivalente de la obligación asumida por la otra parte sino que ambas se exponen a una ganancia o pérdida que dependerá de un suceso futuro e incierto como es la realización del evento asegurado.
 - Cuarto, se trata de un contrato de tracto sucesivo ya que su contenido no se agota en una prestación única sino que exige la realización de prestaciones sucesivas.
 - Por último, se trata de un contrato formal ya que su celebración se condiciona al cumplimiento de ciertas formalidades legales si bien dichas formalidades no constituyen un requisito esencial para la existencia del contrato.
- En cuanto al **seguro de personas**, el art. 80 de la Ley de Contrato de Seguro dispone que el contrato de seguro sobre las personas comprende todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurado. De este modo, el seguro de personas comprende el seguro de vida, el seguro de accidentes y el seguro de prestaciones sanitarias.
 - Por su parte, el art. 81 dispone que el contrato podrá celebrarse en relación con los riesgos relativos a una persona o a un grupo de personas pero siempre que el grupo venga delimitado por alguna característica común distinta del propósito de asegurarse.
 - Por otro lado, el art. 82 dispone que el asegurador no se subrogará en ningún caso en los derechos que puedan corresponder al asegurado contra terceros por la realización del siniestro, ni siquiera después del pago de la indemnización.

SEGURO DE ACCIDENTES

- En cuanto al seguro de accidentes, el art. 100 dispone que, sin perjuicio de la delimitación del riesgo que las partes puedan realizar en el contrato, se entiende por accidente cualquier lesión corporal producida por una causa violenta, súbita, externa, ajena a la intención del asegurado y que produzca la muerte o invalidez temporal o permanente.
- En cuanto a los **efectos del contrato**, los arts. 101 y siguientes disponen lo siguiente:
 - En primer lugar, el tomador deberá comunicar al asegurador cualquier otro seguro de accidentes que se refiera a la misma persona.
 - En segundo lugar, el asegurador no estará obligado al pago de la indemnización si el asegurado provoca intencionadamente el accidente y, si fuera el beneficiario quien lo provocó, la designación a su favor será nula y la indemnización corresponderá al tomador o, en su caso, a sus herederos.
 - Por último, el asegurador asumirá también los gastos de asistencia sanitaria siempre que ésta se haya previsto en la póliza y que la asistencia se preste en las condiciones pactadas que no podrán excluir las asistencias de carácter urgente.

SEGURO DE ENFERMEDAD

- En cuanto al seguro de enfermedad, el art. 105 dispone que el asegurador podrá obligarse al pago de ciertas sumas de dinero y de los gastos de asistencia sanitaria y farmacéutica.
 - Por otro lado, el asegurador podrá también asumir la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos en cuyo caso la prestación de los servicios se realizará dentro de los límites y en las condiciones establecidas reglamentariamente.
 - Finalmente, el seguro de enfermedad se ajustará a las normas del seguro de accidente en cuanto sean compatibles y no hubiera sido previsto por las partes.

EL SEGURO DE VIDA

- En cuanto al seguro de vida, el art. 83 dispone que éste tiene lugar cuando el asegurador se obliga a pagar al beneficiario un capital, una renta u otras prestaciones convenidas en caso de muerte o supervivencia del asegurado o de ambos eventos conjuntamente.
- En cuanto al **seguro para caso de muerte**, dentro de él distinguimos el seguro de vida entera, en que el asegurador se obliga a pagar la suma convenida con independencia de la fecha de fallecimiento del asegurado, y el seguro temporal, en que el asegurador se obliga a pagar la suma convenida sólo en el caso de que la muerte le sobrevenga al asegurado dentro de un determinado periodo de tiempo.
- En cuanto al **seguro para caso de supervivencia**, también éste puede adoptar distintos tipos en función de que el asegurador se obligue a pagar la suma convenida para el caso de que el asegurado sobreviva a partir de una determinada fecha o durante un determinado plazo.
- En cuanto al **seguro mixto**, se trata de aquél en que el asegurador viene obligado a pagar la suma convenida tanto si el asegurado fallece antes de una fecha como si vive en esa fecha.

ELEMENTOS

- En cuanto a los elementos del seguro de vida, distinguimos los siguientes.
- En cuanto a los **elementos personales**, éstos son el asegurado, el tomador y el beneficiario.
 - En cuanto al **asegurado**, se trata de la persona sobre cuya muerte o supervivencia se establece la obligación del asegurador.
 - En este sentido, el art. 83 dispone que el seguro no podrá celebrarse para el caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años a menos que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate.
 - Por otro lado, si el asegurado es menor de edad, será necesaria la autorización por escrito de sus representantes legales y, si es una persona con discapacidad, será necesaria la autorización por escrito de la persona que ejerza la medida de apoyo representativa.
 - En cuanto al **tomador**, se trata de la persona que contrata con el asegurador y que se obliga a pagar el importe de la prima y puede coincidir o no con el asegurado.
 - En este sentido, tratándose de seguros para caso de muerte de una persona distinta del tomador del seguro, el art. 83 dispone que será necesario el consentimiento escrito del asegurado a menos que pueda presumirse de otra forma su interés en el seguro.
 - En cuanto al **beneficiario**, se trata de la persona que adquiere el derecho a percibir el capital o la renta convenidos para el caso de producirse el suceso.

- En cuanto a los **elementos reales**, nos referiremos al riesgo asegurado, la prima del seguro, y la suma asegurada.
 - En cuanto al **riesgo asegurado**, éste consiste en la posibilidad de que el asegurado fallezca o sobreviva a partir de una determinada fecha.
 - En relación con él, se establecen las siguientes reglas:
 - Primero, el art. 89 dispone que en caso de reticencia o inexactitud del tomador en la declaración de las circunstancias que puedan influir en la estimación del riesgo, el asegurador no podrá impugnar el contrato una vez transcurrido un año desde la fecha de su celebración a menos que las partes hayan previsto un plazo más breve o que el tomador haya actuado con dolo.
 - Segundo, el art. 90 dispone que en caso de que la inexactitud afecte a la edad del asegurado, el asegurador sólo podrá impugnar el contrato en el caso de que la edad real excediere de los límites de admisión previstos por aquél y, en caso contrario, el capital o la renta pactados se reducirán hasta que se encuentren en proporción con la prima percibida por el asegurador. No obstante, si la prima pagada es superior a la que debería haberse pagado, el asegurador restituirá el exceso de las primas percibidas sin intereses.
 - Tercero, el art. 92 dispone que el beneficiario no tendrá derecho a percibir la prestación cuando haya provocado dolosamente la muerte del asegurado en cuyo caso la prestación se integrará en el patrimonio del tomador.
 - Por último, el art. 93 dispone que el asegurador asumirá el riesgo de suicidio del asegurado a partir del año siguiente a la fecha de celebración del contrato salvo pacto en contrario.
 - En cuanto a la **prima**, ésta consiste en la suma de dinero que el tomador se obliga a satisfacer al asegurador y podrá consistir en una prestación única o periódica.
 - En este sentido, el art. 95 dispone que la falta de pago de la prima producirá la reducción de la suma asegurada conforme a las tablas incluidas en la póliza una vez transcurrido el plazo previsto en la misma póliza, que no podrá ser inferior a dos años. Por otro lado, también el tomador podrá solicitar la reducción de la suma asegurada a partir del mencionado plazo.
 - Por su parte, el art. 96 dispone que el tomador podrá ejercitar el derecho de rescate obteniendo la devolución de parte de las primas satisfechas una vez haya pagado las dos primeras anualidades de la prima.
 - En cuanto a la **suma asegurada**, ésta consiste en la suma de dinero que el asegurador se obliga a pagar al beneficiario en caso de producirse el siniestro y que, tratándose de seguros de vida, se fijará al tiempo de la celebración del contrato.
 - En este sentido, la suma asegurada constituye un valor patrimonial antes de la realización del siniestro por lo que podrán celebrarse negocios jurídicos sobre ella.
 - Por su parte, el art. 99 dispone que el tomador podrá ceder o pignorar la póliza en cualquier momento salvo que se haya designado al beneficiario con carácter irrevocable. De este modo, la cesión o pignoración de la póliza implica la revocación de la designación del beneficiario.
- En cuanto a los **elementos formales**, el art. 5 dispone que el contrato y sus modificaciones deberán formalizarse por escrito.
 - Por otro lado, la Ley 20/2005 regula un Registro de Contratos de Seguro de cobertura de fallecimiento para facilitar la publicidad de los seguros de este tipo contratados en favor de una persona determinada.
 - En este sentido, la inscripción no tiene carácter constitutivo pero los aseguradores deberán comunicar los contratos de esta clase que celebren para su inscripción.

ESPECIAL REFERENCIA AL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIDA

- Pasando a ocuparnos del beneficiario del seguro de vida, ya hemos señalado que se trata de la persona que adquiere el derecho a percibir el capital o la renta convenidos para el caso de producirse el suceso sobre el que se constituye el seguro.
- En cuanto a su **designación**, el art. 84 dispone que el tomador podrá designar beneficiario o modificar su designación sin consentimiento del asegurador.
 - En este sentido, la designación del beneficiario se realizará en la póliza, en testamento o en declaración escrita comunicada al asegurador.
 - Finalmente, se establece que si el beneficiario no estuviera designado al tiempo de la muerte del asegurado, el capital pertenecerá al tomador del seguro y, en su caso, a su herencia.
- Por otra parte, el art. 85 establece las siguientes reglas de interpretación:
 - En primer lugar, la designación hecha genéricamente en favor de los hijos de una persona se entenderá realizada en favor de todos aquellos descendientes que tuvieren derecho a su herencia.
 - En segundo lugar, la designación hecha genéricamente en favor de los herederos se entenderá realizada en favor de aquéllos que tuvieran dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado.
 - En tercer lugar, la designación del cónyuge se entenderá realizada en favor de aquél que lo sea en el momento del fallecimiento del asegurado.
 - En cuarto lugar, las personas designadas como beneficiarios del seguro conservarán dicha condición aun en el caso de que renuncien a la herencia.
- En cuanto a la **distribución de la prestación**, el art. 86 dispone que si los beneficiarios fueran varios, la prestación se distribuirá por partes iguales salvo estipulación en contrario.
 - No obstante, si los beneficiarios fueren herederos del asegurado, la distribución se realizará en proporción a su cuota hereditaria salvo pacto en contrario y la parte no adquirida por uno de ellos acrecerá a los demás.
 - Finalmente, el art. 88 dispone que la prestación deberá entregarse al beneficiario aun contra las reclamaciones de los herederos legítimos y de los acreedores del tomador de cualquier clase sin perjuicio del derecho de todos ellos a exigir al beneficiario el reembolso de las primas abonadas por el tomador en perjuicio de sus derechos.
- En cuanto a la **revocación**, el art. 87 dispone que el tomador podrá revocar la designación del beneficiario en cualquier momento y en la misma forma establecida para la designación salvo que haya renunciado expresamente y por escrito a esta facultad.

EL REASEGURO

- Pasando a ocuparnos del reaseguro, el art. 77 de la Ley de Contrato de Seguro dispone que éste tiene lugar cuando el reasegurador se obliga a reparar la deuda nacida en el patrimonio del reasegurado como consecuencia de la obligación asumida por éste como asegurador en un contrato de seguro.
- En cuanto a las **clases de reaseguro**, la doctrina distingue reaseguro singular y general.
 - En este sentido, se entiende por reaseguro singular aquél que se concierta para cubrir los riesgos derivados de un seguro concreto.
 - Por el contrario, se entiende por reaseguro general el que opera de forma continuada como una póliza flotante entre reasegurador y reasegurado.

- En cuanto a sus **efectos**, distinguiremos los efectos entre las partes y frente al asegurado.
 - En cuanto a los **efectos entre las partes**, el reasegurador deberá indemnizar los daños causados al reasegurado como consecuencia de su posición jurídica como asegurador en un contrato de seguro y en el caso de realizarse el siniestro.
 - Por su parte, el art. 78 dispone que el reasegurado deberá comunicar al reasegurador las modificaciones del valor del interés, de la suma asegurada y de las condiciones del seguro directo en la forma y los plazos previstos en el contrato.
 - En cuanto a los **efectos frente al asegurado**, el art. 78 dispone que éste no podrá exigir directamente indemnización ni prestación alguna al reasegurador.
 - Por su parte, el art. 77 dispone que el derecho del asegurado a exigir el pago íntegro de la prestación al asegurador se entiende sin perjuicio del derecho de éste a repetir contra los reaseguradores.

DERECHO MERCANTIL

TEMA 17

EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA MERCANTIL: EXHIBICIÓN DE LIBROS DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, LA CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES, NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN DE LIQUIDADOR, AUDITOR O INTERVENTOR DE UNA ENTIDAD, REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y DE LA AMORTIZACIÓN O ENAJENACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES O ACCIONES. DISOLUCIÓN JUDICIAL DE SOCIEDADES. CONVOCATORIA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS. ROBO, HURTO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE TÍTULO VALOR O REPRESENTACIÓN DE PARTES DE SOCIO. NOMBRAMIENTO DE PERITO EN LOS CONTRATOS DE SEGURO.

EXPEDIENTES DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA MERCANTIL

- Al estudiar los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia mercantil, hay que comenzar señalando el art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria que dispone que *se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso*.
- En este sentido, la materia viene regulada en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria de 2015 que introduce la atribución a Notarios, Registradores y Letrados de la Administración de Justicia de ciertos expedientes cuyo conocimiento venía atribuyéndose a Jueces y Magistrados.
 - De este modo la Ley de la Jurisdicción Voluntaria regula los expedientes atribuidos a los Jueces y Letrados de la Administración de Justicia mientras que los atribuidos a Notarios y Registradores se regulan en la Ley del Notariado y la Ley Hipotecaria.
 - Finalmente, el art. 8 dispone que en todo lo no previsto expresamente en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, se estará a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

EXHIBICIÓN DE LIBROS DE LAS PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

- En cuanto a la exhibición de libros de las personas obligadas a llevar contabilidad, el art. 113 dispone que la competencia corresponde al Juez de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada o al del establecimiento a cuya contabilidad correspondan los libros y documentos.
- Por otro lado, será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
- En cuanto a las **especialidades del expediente**, los arts. 114 a 116 prevén las siguientes:
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo consta el interés legítimo del solicitante y especificando de la forma más exacta posible los asientos que deban ser examinados o su contenido y el objeto de la solicitud.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una comparecencia en la que el Juez resolverá sobre la solicitud y la resolución se documentará por medio de auto en el plazo de los cinco días siguientes.
 - En tercer lugar, la exhibición se realizará en el domicilio o establecimiento del obligado o mediante su aportación en soporte informático y ante el Letrado de la Administración de Justicia. Por su parte, el solicitante examinará los libros por sí o con la colaboración de los expertos designados en la solicitud y que el Juez hubiera autorizado.
 - Por último, si el obligado se negare injustificadamente a la exhibición o quebrantara su deber de colaboración, el Letrado de la Administración de Justicia le requerirá a instancia del solicitante para que cumpla con apercibimiento de imponerle una multa y de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial. De este modo, si el quebrantamiento persistiere, el Letrado de la Administración de Justicia podrá imponer multa coercitiva de hasta 300 euros al día mediante decreto y conforme al principio de proporcionalidad en función de las circunstancias del hecho y del perjuicio causado.

LA CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES

- En cuanto a la convocatoria de juntas generales, el art. 118 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social de la entidad de que se trate.
- Por otro lado, la legitimación corresponde a las personas a quienes se reconozca legalmente y será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.

- En cuanto a las **especialidades del expediente**, los arts. 118 y 119 regulan las siguientes
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo constar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para la convocatoria de la junta y acompañando los estatutos de la entidad y demás documentos justificativos de dichos requisitos. Del mismo modo, también podrá solicitarse la designación de un Presidente y Secretario de la junta distintos de los que corresponda conforme a los estatutos.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia convocará una comparecencia a la que citará al órgano de administración. De este modo, si el Letrado de la Administración de Justicia accediere a la solicitud, el mismo convocará la junta general en el plazo de un mes desde la fecha de la solicitud y establecerá el día, hora y lugar de su celebración; el orden del día y la designación del Presidente y del Secretario.
 - En tercer lugar, la resolución de convocatoria de la junta se notificará al solicitante y al administrador una vez obtenida la aceptación de la persona que deba presidirla y, si no aceptare el cargo, el Secretario Judicial nombrará a otra persona que le sustituya.
 - Por último, contra el decreto de convocatoria de la junta general, no podrá interponerse recurso alguno.

NOMBRAMIENTO Y REVOCACIÓN DE LIQUIDADADOR, AUDITOR O INTERVENTOR

- En cuanto al nombramiento y revocación de liquidadores, auditores o interventores, el art. 121 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social de la entidad de que se trate.
- Por otro lado, la legitimación corresponde a las personas a quienes se reconozca legalmente y será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
- En cuanto a las **especialidades del expediente**, los arts. 122 y 123 regulan las siguientes
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo constar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para el nombramiento solicitado y acompañando los documentos justificativos de dichos requisitos.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una comparecencia a la que también se citará a los administradores de la entidad que no hubieran promovido el expediente. Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia resolverá por medio de decreto en el plazo de cinco días.
 - En tercer lugar, la decisión se notificará a las personas nombradas para la aceptación del cargo y, una vez aceptado, se les hará entrega de la acreditación correspondiente. Del mismo modo, también se remitirá testimonio de la resolución al Registro Mercantil para su inscripción.

REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL Y DE LA AMORTIZACIÓN O ENAJENACIÓN...

- En cuanto a la reducción de capital social y la amortización o enajenación de participaciones o acciones, el art. 124 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social de la entidad de que se trate.
 - Por otro lado, será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
 - Finalmente, hay que señalar que la Ley de la Jurisdicción Voluntaria no contempla en este caso ninguna especialidad procedimental por lo que expediente se sustanciará conforme a las normas generales de los arts. 13 y siguientes. No obstante, conviene señalar que la decisión del expediente corresponde al Letrado de la Administración de Justicia.

DISOLUCIÓN JUDICIAL DE SOCIEDADES

- En cuanto a la disolución judicial de sociedades, el art. 126 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social de la entidad.
- Por otro lado, la legitimación corresponderá a los administradores, los socios y cualquier otra persona interesada y será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
- En cuanto a las **especialidades del expediente**, los arts. 127 y 128 regulan las siguientes
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo constar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para el nombramiento solicitado y acompañando los documentos justificativos de dichos requisitos. No obstante, tratándose de sujetos legitimados distintos de los administradores, deberá acreditarse la notificación de la solicitud de disolución a la sociedad.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una comparecencia a la que también se citará a los administradores de la entidad que no hubieran promovido el expediente. Del mismo modo, el Juez resolverá por medio de auto en el plazo de cinco días.
 - En tercer lugar, el auto por el que se declare la disolución de la sociedad designará a las personas que deban desempeñar el cargo de liquidadores y se remitirá testimonio del mismo al Registro Mercantil para su inscripción.

CONVOCATORIA GENERAL DE OBLIGACIONISTAS

- En cuanto a la convocatoria de la asamblea general de obligacionistas, el art. 130 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio social de la entidad emisora de las obligaciones.
- Por otro lado, la legitimación corresponde a las personas a quienes se reconozca legalmente y será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
- En cuanto a las **especialidades del expediente**, el art. 131 contempla las siguientes
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo constar la concurrencia de los requisitos legalmente exigidos para la convocatoria y acompañando los estatutos de la entidad y, en su caso, el reglamento del sindicato de obligaciones y los demás documentos justificativos de dichos requisitos.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una comparecencia a la que también citará al comisario designado en la escritura de emisión. De este modo, si el Letrado de la Administración de Justicia accediere a la solicitud, el mismo convocará la asamblea general de obligacionistas en el plazo de un mes desde la fecha de la solicitud y establecerá el día, hora y lugar de su celebración y el orden del día y podrá designar un nuevo comisario en sustitución del que hubiera incumplido su obligación de convocar la asamblea.
 - Por último, contra el decreto de convocatoria de la asamblea general de obligacionistas, no podrá interponerse recurso alguno.

ROBO, HURTO, EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DE TÍTULO VALOR...

- En cuanto al robo, hurto, extravío o destrucción de títulos valores o representación de partes de socio, el art. 133 dispone que la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del lugar del pago en el caso de los títulos de crédito; al del lugar del depósito de los títulos de depósito y al del lugar del domicilio de la entidad emisora en el caso de los valores mobiliarios.

- Por otro lado, la legitimación corresponde a los poseedores legítimos de los títulos que hayan sufrido la desposesión, destrucción o extravío y será necesaria la intervención de Abogado y Procurador.
- En cuanto a las **especialidades de los valores cotizados**, el art. 134 dispone que tratándose de valores admitidos a cotización en bolsa u otro mercado secundario oficial, el legitimado podrá dirigirse a la Sociedad Rectora del mercado correspondiente al domicilio de la entidad emisora para denunciar el robo, hurto, extravío o destrucción de los títulos.
 - Por su parte, la Sociedad Rectora lo comunicará a las otras Sociedades Rectoras que lo publicarán en sus tabloneros de anuncios para evitar la transmisión de los títulos afectados. Del mismo modo, la denuncia se publicará también en el Tablón Edictal Judicial Único y, si el denunciante lo solicita, en un periódico de gran circulación a su elección.
 - Finalmente, el denunciante deberá solicitar la iniciación del expediente en el plazo de nueve días desde la formalización de su denuncia. De este modo, si la incoación no se comunicara a la Sociedad Rectora, ésta levantará la interdicción de los valores, lo comunicará a las demás Sociedades Rectoras y lo publicará en el tablón de anuncios.
- En cuanto a las **especialidades procedimentales**, el art. 135 prevén las siguientes:
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito en que se justificará la legitimación para promoverlo y haciendo constar si se interpuso denuncia ante la Sociedad Rectora de mercado secundario oficial correspondiente y con expresión de su fecha.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia comunicará la incoación del expediente a la entidad emisora y, tratándose de valores admitidos a cotización, a la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial. Del mismo modo, el Letrado de la Administración de Justicia anunciará la incoación del expediente en el Boletín Oficial del Estado y un periódico de gran circulación de la provincia y ordenará la citación de las personas que puedan estar interesadas en el expediente.
 - En tercer lugar, el Letrado de la Administración de Justicia resolverá por decreto sobre la prohibición de negociar o transmitir los valores; la suspensión del pago del capital, intereses o dividendos o el depósito de las mercancías y, en su caso, ratificará la prohibición de negociación acordada por la Sociedad Rectora del mercado secundario oficial. Del mismo modo, también podrá nombrar a un administrador para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en las juntas generales y para la impugnación de los acuerdos sociales.
 - En cuarto lugar, tratándose de títulos de tradición, se establece que no procederá el depósito de las mercancías cuando sean de imposible, difícil o costosa conservación ni tampoco cuando corran peligro de sufrir deterioro grave o disminución considerable de su valor. De este modo, el Letrado de la Administración de Justicia instará al porteador o depositario para que entregue las mercancías al solicitante siempre que éste preste caución suficiente por el valor de aquéllas y de la indemnización de daños y perjuicios que pudiera corresponder al tenedor del título en caso de que el solicitante no tenga derecho a la entrega.
- Por otro lado, también se establecen las siguientes reglas sobre la conclusión del expediente:
 - En primer lugar, transcurridos seis meses sin que se suscite controversia, el Letrado de la Administración de Justicia autorizará al solicitante a cobrar los rendimientos del título y lo comunicará al emisor para que proceda al pago. No obstante, podrá exigirse la constitución de fianza que garantice la devolución de dichos rendimientos.
 - En segundo lugar, transcurrido un año sin que se suscite controversia, el Letrado de la Administración de Justicia ordenará al emisor la expedición de nuevos títulos para su entrega al solicitante.
 - Por último, se establece que no procederá la anulación de los títulos cuando el tenedor actual que formule oposición los hubiera adquirido de buena fe y conforme a las reglas de circulación del título.

NOMBRAMIENTO DE PERITOS EN LOS CONTRATOS DE SEGURO

- Pasando a ocuparnos del nombramiento de perito en el contrato de seguro, el art. 136 dispone que este expediente se aplicará cuando no exista acuerdo entre los peritos nombrados por el asegurador y el asegurado para determinar los daños producidos y éstos no estén conformes con la designación de un tercero.
 - En este sentido, la competencia corresponde a la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia del domicilio del asegurado.
 - Por otro lado, la legitimación corresponde a cualquiera de las partes en el contrato o a ambas conjuntamente y no será necesaria la intervención de Abogado o Procurador.
- En cuanto a las **especialidades procedimentales**, el art. 138 contempla las siguientes:
 - En primer lugar, el expediente se iniciará por escrito haciendo constar el hecho de la discordia entre los peritos designados por los interesados y acompañando la póliza de seguro y los dictámenes de los peritos.
 - En segundo lugar, el Letrado de la Administración de Justicia citará a los interesados a una comparecencia en que les instará a que convengan el nombramiento de otro perito y, si no hay acuerdo, lo nombrará conforme a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
 - En tercer lugar, la decisión se notificará al designado para la aceptación del encargo y éste podrá rechazarlo por justa causa. De este modo, una vez aceptado el encargo, el mismo emitirá su dictamen en el plazo de treinta días.